

**ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

*Следственное Управление при ГУВД
Иркутской области*

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО № 12345

по обвинению *Куклина Григория Даниловича*

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ

ТОМ № 1

Начато *5 мая 2007 г.*

Окончено *21 июня 2007 г.*

Архивный № _____

Срок хранения _____

Корешок справки

0	0	0	4
---	---	---	---

Куклин Григорий
фамилия, имя, отчество
Данилович
обвиняемого

Начальнику ГУВД
г. Иркутска

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

№ угол. дела

(форма № 6)

СПРАВКА

Справка направлена
ГУВД ИО
(орган)

о результатах судебного рассмотрения
дела № 12345

СУ при ГУВД ИО
(наименование органа следствия)
Куклин Григорий Данилович
(фамилия, имя, отчество обвиняемого)

«__» _____ 200__ г.

Дата приговора или
определения

Секретарь суда

20.06.1952 г.
(год, месяц, число рождения)

--	--	--	--	--	--

(подпись)

Место рождения г. Братск
Иркутской области

(область, область, район, область, село)

Дата приговора или определения
«__» _____ 200__ г.

ОПИСЬ
документов, находящихся в уголовном деле № 12345

№ п/п	Наименование документов	Листы дела
1	<i>Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству</i>	1
2	<i>Уведомления о возбуждении уголовного дела</i>	2-4
3	<i>Сопроводительная о направлении материалов дела об административном правонарушении в ГУВД ИО</i>	5
4	<i>Рапорт об обнаружении признаков преступления</i>	6
5	<i>Определение о возбуждении дела об административном правонарушении</i>	7
6	<i>Телетайпограмма о ДТП</i>	8
7	<i>Протокол осмотра места происшествия</i>	9-11
8	<i>Протокол осмотра транспортного средства (ТС) Куклина</i>	12-14
9	<i>Протокол осмотра ТС Сурикова</i>	15-17
10	<i>Протокол о направлении на медицинское освидетельствование</i>	18
11	<i>Протокол медицинского освидетельствования</i>	19-20
12	<i>Справка о наличии алкоголя у Куклина</i>	21
13	<i>Объяснение Куклина</i>	22
14	<i>Объяснение Суриковой</i>	23
15	<i>Объяснение Леонова</i>	24
16	<i>Объяснение Антипова</i>	25
17	<i>Протокол изъятия документов Куклина</i>	26
18	<i>Временное разрешение на право управления ТС (копия)</i>	27
19	<i>Справка по ДТП</i>	28-29
20	<i>Справки об участии в ДТП</i>	30-31
21	<i>Запрос о выдаче медицинской справки Сурикова</i>	32
22	<i>Ответ на запрос о выдаче медицинской справки Сурикова</i>	33
23	<i>Объяснение Сурикова</i>	34
24	<i>Запрос на предоставление истории болезни Сурикова</i>	35
25	<i>Справка о предоставлении истории болезни Сурикова</i>	36
26	<i>Определение о назначении судебно-медицинской экспертизы (СМЭ)</i>	37-38
27	<i>Заключение СМЭ</i>	39-42
28	<i>Запрос в ИОПНД в отношении Куклина</i>	43
29	<i>Справка из ИОПНД в отношении Куклина</i>	44
30	<i>Запрос в наркологический диспансер в отношении Куклина</i>	45

31	<i>Справка из наркодиспансера в отношении Куклина</i>	46
32	<i>Запрос на общественно-бытовую характеристику Куклина</i>	47
33	<i>Характеристика Куклина</i>	48
34	<i>Запрос в ГИБДД</i>	49
35	<i>Справка ГИБДД</i>	50
36	<i>Постановление о прекращении дела об административном правонарушении</i>	51-52
37	<i>Протокол осмотра документов адм. производства</i>	53-54
38	<i>Постановление о признании и приобщении к делу вещественных доказательств</i>	55
39	<i>Постановление о признании потерпевшим Сурикова</i>	56-57
40	<i>Протокол допроса потерпевшего Сурикова</i>	58-60
41	<i>Протокол допроса свидетеля Суриковой</i>	61-63
42	<i>Ордер юридической коллегии адвокатов</i>	64
43	<i>Протокол допроса подозреваемого Куклина</i>	65-67
44	<i>Обязательство о явке Куклина</i>	68
45	<i>Протокол допроса свидетеля Леонова</i>	69-71
46	<i>Протокол допроса свидетеля Антипова</i>	72-74
47	<i>Протокол очной ставки между Суриковым и Куклиным</i>	75-77
48	<i>Постановление о назначении СМЭ</i>	78
49	<i>Протокол ознакомления потерпевшего Сурикова с постановлением о назначении СМЭ</i>	79
50	<i>Протокол ознакомления подозреваемого Куклина с постановлением о назначении СМЭ</i>	80
51	<i>Заключение СМЭ</i>	81-84
52	<i>Протокол ознакомления потерпевшего с заключением СМЭ</i>	85
53	<i>Протокол ознакомления подозреваемого с заключением СМЭ</i>	86
54	<i>Постановление о назначении судебной автотехнической экспертизы (САТЭ)</i>	87-88
55	<i>Протокол ознакомления потерпевшего с постановлением о назначении САТЭ</i>	89
56	<i>Протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о назначении САТЭ</i>	90
57	<i>Заключение САТЭ</i>	91-94
58	<i>Протокол ознакомления потерпевшего с заключением САТЭ</i>	95
59	<i>Протокол ознакомления подозреваемого с заключением САТЭ</i>	96
60	<i>Поручение о производстве отдельных следственных действий</i>	97
61	<i>Рапорт об исполнении поручения</i>	98

62	<i>Протокол осмотра документов Куклина</i>	998-100
63	<i>Постановление о признании и приобщении к делу вещественных доказательств</i>	101
64	<i>Постановление о возвращении вещественных доказательств</i>	102
65	<i>Сохранные расписки</i>	103-104
66	<i>Постановление о привлечении в качестве обвиняемого</i>	105-107
67	<i>Протокол допроса обвиняемого</i>	108-109
68	<i>Постановление об избрании меры пресечения</i>	110
69	<i>Подписка о невыезде и надлежащем поведении</i>	111
70	<i>Требование в ИЦ ИО о судимости Куклина</i>	112
71	<i>Справка о судимости</i>	113
72	<i>Уведомление потерпевшего об окончании расследования</i>	114
73	<i>Справка о неознакомлении Сурикова с материалами уголовного дела</i>	115
74	<i>Протокол уведомления обвиняемого об окончании следственных действий</i>	116
75	<i>Протокол ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела</i>	117-118
76	<i>Ходатайство обвиняемого и защитника</i>	119
77	<i>Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства</i>	120-121
78	<i>Сопроводительная о направлении постановления об отказе в удовлетворении ходатайства</i>	122
79	<i>Обвинительное заключение</i>	123-126
80	<i>Список лиц, подлежащих вызову в суд</i>	127
81	<i>Справка по уголовному делу</i>	128
82	<i>Сопроводительная о направлении дела прокурору</i>	129
83	<i>Сопроводительная прокурора о возвращении дела</i>	130
84	<i>Постановление о возвращении дела для дополнительного следствия</i>	131-132
85	<i>Постановление о принятии дела к производству</i>	133
86	<i>Сопроводительная о направлении копии постановления о принятии уголовного дела к производству</i>	134
87	<i>Протокол следственного эксперимента</i>	135-138
88	<i>Постановление о назначении дополнительной САТЭ</i>	139
89	<i>Протокол ознакомления обвиняемого с постановлением о назначении САТЭ</i>	140
90	<i>Протокол ознакомления потерпевшего с постановлением о назначении САТЭ</i>	141
91	<i>Заключение САТЭ</i>	142-144
92	<i>Протокол ознакомления обвиняемого с заключением САТЭ</i>	145

93	<i>Протокол ознакомления потерпевшего с заключением САТЭ</i>	146
94	<i>Представление</i>	147
95	<i>Протокол ознакомления потерпевшего с материалами дела</i>	148
96	<i>Протокол уведомления обвиняемого об окончании следственных действий</i>	149
97	<i>Протокол ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела</i>	150-151
98	<i>Обвинительное заключение</i>	152-155
99	<i>Список лиц, подлежащих вызову в суд</i>	156
100	<i>Справка по уголовному делу</i>	157
101	<i>Сопроводительная о направлении дела прокурору</i>	158

*Опись составил
следователь СУ при ГУВД ИО
капитан юстиции*

Федоров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела
и принятии его к производству

г. Иркутск

*«5» мая 2007 г.
9 ч. 30 мин.*

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А., рассмотрев сообщение о преступлении – ДТП с участием Куклина и Сурикова, поступившее из ГИБДД (КУСП № 2517 от 03.05.2007 г.),

УСТАНОВИЛ:

1 апреля 2007 г. в 23 ч. 50 мин. в г. Иркутске водитель Куклин Г.Д., управляя автомобилем ТОЙОТА КОРОНА р/з В 350 ТС 38 РУС и двигаясь по ул. Ленина, на пересечении с ул. Горького нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем МЕРСЕДЕС-320 р/з С 777 ОС 38 РУС под управлением водителя Сурикова А.Г., который получил повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Возбудить уголовное дело в отношении Куклина Григория Даниловича, в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору *г. Иркутска*.

Следователь

Федоров

Копия настоящего постановления направлена прокурору *г. Иркутска*
5 мая 2007 г. в 10.00 час.

О принятом решении сообщено заявителю Сурикову А.Г. и лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело, Куклину Г.Д.

Следователь

Федоров

Исх. № 32/15-283 от 05.05.2007 г.

Прокурору г. Иркутска
старшему советнику юстиции
Букину А.П.

Направляю в Ваш адрес копию постановления о возбуждении уголовного дела № 12345 и принятии его к производству от 05.05.2007 г. в отношении гр. Куклина Г.Д., по ст. 264 ч. 1 УК РФ.

Приложение: копия постановления о возбуждении уголовного дела на 1 листе.

Следователь СУ при ГУВД ИО

капитан юстиции
Федоров С.А.

Исх. № 32/15-284 от 05.05.2007 г.

г. Иркутск
ул. Баумана, 28, кв. 22
Сурикову А.Г.

На основании ч. 4 ст. 146 УПК РФ уведомляю Вас, что 05.05.2007 г. СУ при ГУВД ИО возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ в отношении Куклина Г.Д. по факту совершения им дорожно-транспортного преступления, в результате которого Вам причинены телесные повреждения.

Принятое решение может быть обжаловано прокурору или в суд г. Иркутска.

Следователь СУ
при ГУВД ИО
капитан юстиции

_____ Федоров С.А.

Исх. № 32/15-285 от 05.05.2007 г.

г. Иркутск
ул. 5-й армии, 5, кв. 12
Куклину Г.Д.

*На основании ч. 4 ст. 146 УПК РФ уведомляю Вас, что СУ при ГУВД
ИО 05.05.2007 г. в отношении Вас возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ.*

Принятое решение может быть обжаловано прокурору или в суд.

Следователь СУ
при ГУВД ИО
капитан юстиции

_____ Федоров С.А.

Исх. № 82/95-812 от 03.05.2007 г.

Начальнику ГУВД ИО
полковнику милиции
Грушко П.И.

Направляю материалы дела об административном правонарушении в отношении гр. Куклина Г.Д., прекращенного производством за отсутствием состава правонарушения, предусмотренного ст. 12.24 КоАП РФ (КУСП № 3215 от 02.04.2007 г.), для решения вопроса в порядке ст. 145 УПК РФ.

Приложение: материалы административного расследования на 40 листах и документы Куклина Г.Д. (водительское удостоверение; свидетельство о регистрации ТС; талон технического осмотра; медицинская справка).

Командир СП ДПС ГИБДД
при ГУВД Иркутской области
полковник милиции

_____ Ягодкин С.Э.

Начальнику ГСУ ИО Радину В.И.
Поручите проверку

03.05.06 г. Грушко

Следователю Федорову С.А.
Примите решение в порядке ст. 145 УПК РФ

04.05.06 г. Радин

Начальнику ГУВД ИО
полковнику милиции
Грушко П.И.

РАПОРТ
об обнаружении признаков преступления

Докладываю в соответствии со ст. 143 УПК РФ о том, что *при проведении расследования по делу об административном правонарушении, возбужденному по ст. 12.24 КоАП РФ по факту дорожно-транспортного происшествия с участием водителей Куклина Г.Д. и Сурикова А.Г., имевшего место 01.04.2007 г. на пересечении улиц Ленина и Горького в г. Иркутске (КУСП № 3215 от 02.04.2007 г.), установлено, что в результате нарушения водителем Куклиным Г.Д. правил дорожного движения гр. Сурикову А.Г. причинены тяжкие телесные повреждения.*

Таким образом, в деянии Куклина Г.Д. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.

На основании изложенного, дело об административном правонарушении прекращено. Материал по факту ДТП подлежит передаче для решения вопроса по существу в органы следствия.

Инспектор СП ДПС ГИБДД
при ГУВД Иркутской области
лейтенант милиции

Тарасенко А.А.

03.05.2007 г.

УТВЕРЖДАЮ
Командир СП ДПС ГИБДД
при ГУВД Иркутской области
полковник милиции Ягодкин С.Э.
«3» апреля 2007 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении
и проведении административного расследования

г. Иркутск

3 апреля 2007 г.

Инспектор СП ДПС ГИБДД при ГУВД Иркутской области лейтенант милиции Тарасенко А.А., рассмотрев материал КУСП № 3215 от 02.04.2007 г.,

УСТАНОВИЛ:

01.04.2007 г. в 23.50 водитель Куклин Г.Д., управляя автомобилем ТОЙ-ОТА КОРОНА р/з В 350 ТС 38 РУС, двигался в г. Иркутске по ул. Ленина в направлении к площади им. Кирова и на перекрестке с ул. Горького, нарушив пп. 1.3, 1.5, 8.1, 10.1, 13.12 Правил дорожного движения, допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем МЕРСЕДЕС-320 р/з С 777 ОС 38 РУС под управлением водителя Сурикова А.Г., в результате чего Суриков получил телесные повреждения, с которыми доставлен в Краевую клиническую больницу, где в настоящее время находится на лечении.

В действиях Куклина усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 12.24 КоАП РФ. Однако для правильной квалификации содеянного Куклиным необходимо проведение административного расследования.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1-4 ст. 28.7, ч. 1 ст. 28.3, п. 5 ч. 2 ст. 23.3 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

*Возбудить дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ
и провести административное расследование.*

Инспектор

Тарасенко

Телетайпограмма о ДТП
из СП ДПС ГИБДД ГУВД ИО по сообщению из больницы
(книга учета ДТП-8602) от 02.04.06 г.

01.04.2007 г. в 23.50 в г. Иркутска на перекрестке улиц Горького и Ленина произошло ДТП. Водитель Куклин Г.Д. управлял автомобилем **ТОЙОТА КОРОНА** р/з В 350 ТС 38 РУС, двигался по ул. Ленина в направлении к площади им. Кирова, где на пересечении с ул. Горького. Выполняя левый поворот, Куклин допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем **МЕРСЕДЕС-320** р/з С 777 ОС 38 РУС под управлением водителя Сурикова А.Г., который получил телесные повреждения.

Транспорт:

ТОЙОТА КОРОНА р/з В 350 ТС 38 РУС принадлежит Куклину Г.Д., 1952 г.р., проживает: г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5, кв. 12.

МЕРСЕДЕС-320 р/з С 777 ОС 38 РУС принадлежит Сурикову А.Г., 1967 г.р., проживает: г. Иркутск, ул. Баумана, 28, кв. 22.

Пострадавший:

Суриков Анатолий Григорьевич, 1967 г.р. Оказана медицинская помощь бригадой скорой помощи № 40. Доставлен в ИИОКБ. Диагноз: ЧМТ? Госпитализирован в нейротравматологическое отделение ИИОКБ.

Предварительно причина ДТП – несоблюдение очередности проезда перекрестка.

Предварительно виновник ДТП – водитель Куклин Г.Д.

На место ДТП выехали: инспекторы ДПС Тарасенко А.А., Сергеев П.С., ответственный по СП ДПС Шкура А.Г., специалист Василек Д.И.

Подписал: командир СП ДПС Ягодкин С.Э.

Передал: Вершинин
исх. № 7/2-18 3021
от 02.04.06 г.

Зарегистрировано № 3215
«2» апреля 2007 г.
СУ при ГУВД ИО
(наименование органа внутренних дел)
Дежурный И.И. Шевченко
(подпись, инициалы, фамилия)

Инспектору Тарасенко А.А.

Проведите проверку

02.04.06 г.

Ягодкин

ПРОТОКОЛ осмотра места происшествия

г. Иркутск

«2» апреля 2007 г.

Осмотр начат в 01 ч. 45 мин.

Осмотр окончен в 03 ч. 10 мин.

Инспектор СП ДПС г. Иркутска лейтенант милиции Тарасенко А.А., получив сообщение дежурного ГУВД ИО г. Иркутска о ДТП, прибыл на перекресток улиц Ленина и Горького г. Иркутска и в присутствии понятых:

1. Чернова Виктора Сергеевича, проживает: г. Иркутск, ул. Кирова, 54, кв. 8.

2. Колесникова Дмитрия Викторовича, проживает: г. Иркутск, ул. Сергеева, 77, кв. 52,
с участием инспектора ДПС Сергеева П.С., специалиста Василька Д.И., страхового агента Федотова А.А., а также участника ДТП – водителя Куклина Г.Д.,

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой – четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ произвел осмотр места дорожно-транспортного происшествия.

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства осмотра места происшествия.

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Чернов
Колесников

Специалисту Васильку Дмитрию Ивановичу
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ.

Василек

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств фотоаппарата «Olympus» экспертом Васильком Д.И.

Осмотр производился в условиях сухой погоды, при искусственном освещении, по ул. Ленина в направлении ул. Гоголя.

Осмотром установлено:

Место дорожно-транспортного происшествия находится в г. Иркутске, на пересечении улиц Ленина и Горького. Проезжая часть этих улиц горизонтальная с асфальтированным покрытием. Дорожное покрытие без повреждений, сухое. Проезжая часть ул. Ленина шириной 40 м. Проезжая часть ул. Горького шириной 30 м. Дорожная разметка отсутствует. Проезжие части обеих улиц ограничены бордюрными камнями высотой 0,15 м. Далее за газоном расположены: справа – жилые дома, слева – административные здания.

Способ регулирования движения на данном участке – светофорный объект, работающий в желтом мигающем режиме.

Дорожных знаков, ограничивающих движение, не имеется.

Осматриваемый участок в момент осмотра освещен фонарями дневного света, расположенными по обеим сторонам проезжей части ул. Ленина. Все фонари в исправном состоянии.

На месте происшествия находятся транспортные средства:

-автомобиль ТОЙОТА КОРОНА р/з В 350 ТС 38 РУС белого цвета находится на проезжей части ул. Горького, задней частью обращен в сторону ул. Ленина, в 9,8 м от нее, передним левым колесом в 1,3 м, задним левым – в 1,2 м от левого бордюрного камня по ул. Горького;

-автомобиль МЕРСЕДЕС-320 р/з С 777 ОС 38 РУС белого цвета передней частью стоит на тротуаре, напротив домовладения № 180 по ул. Ленина. Задняя часть автомобиля – на проезжей части ул. Ленина в 0,8 м от правого бордюрного камня. Правые колеса автомобиля: переднее в 1,4 м, заднее в 1,2 м от области проезжей части ул. Горького.

На проезжей части ул. Ленина по направлению осмотра имеется спаренный след торможения, длиной 13,2 м, расстояние между следами 1,2 м. След торможения начинается в 0,8 м от правого области проезжей части ул. Ленина, напротив фонаря освещения, и оканчивается на пересечении с проезжей частью ул. Горького в 1,3 м от ее правого ближнего области и в 1,1 м от линии правого области проезжей части ул. Ленина. Далее, на проезжей части ул. Ленина имеется осыпь грунта, битых стекол различного цвета и других мелких деталей транспортных средств овальной формы. Ширина осыпи 7,5 м, длина 9,8 м. Начало осыпи – сразу за следом торможения, окончание – по направлению осмотра под автомобилем МЕРСЕДЕС-320. Других следов на проезжей части не обнаружено.

На автомобиле МЕРСЕДЕС-320 деформированы передние крылья, капот, передняя панель, разбиты обе фары, повреждены все 4 колеса. Исправность рулевого управления и положение рычага переключения передач установить невозможно вследствие повреждений. На транспортном средстве установлены шины с одинаковым рисунком протектора. Глубина рисунка протектора 1,8 мм. Транспортное средство не загружено. Подтеканий тормозной жидкости не обнаружено.

На автомобиле ТОЙОТА КОРОНА поврежден передний бампер, деформированы решетка радиатора, крышка капота, разбиты обе фары. Рулевое колесо вращается, рычаг переключения передач – на 1-й передаче. На транспортном средстве установлены шины с одинаковым рисунком протектора. Глубина рисунка протектора 1,8 мм. Транспортное средство не загружено. Подтеканий тормозной жидкости не обнаружено. Лобовое и боковые стекла повреждений не имеют. Автомобиль оборудован 1 внутренним и 2 наружными зеркалами заднего вида.

В ходе осмотра проводилась фотосъемка.

С места происшествия изъяты автомобили МЕРСЕДЕС-320 и ТОЙОТА КОРОНА, которые помещены на штрафплощадку СП ДПС.

К протоколу осмотра прилагаются: схема места ДТП, фототаблица.

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра места происшествия от участвующих лиц *заявлений не поступило.*

Понятые:

*Чернов
Колесников*

Специалист

Василек

Иные участвующие лица:

*Куклин
Тарасенко
Сергеев
Федотов*

Протокол прочитан *инспектором СП ДПС вслух.*
Замечания к протоколу *не поступили.*

Понятые:

*Чернов
Колесников*

Специалист

Василек

Иные участвующие лица:

*Куклин
Тарасенко
Сергеев
Федотов*

Инспектор ДПС

Тарасенко

ПРОТОКОЛ осмотра транспортного средства

г. Иркутск

«2» апреля 2007 г.

Осмотр начат в 03 ч. 10 мин.

Осмотр окончен в 03 ч. 40 мин.

Я, инспектор СП ДПС ГИБДД при ГУВД Иркутской области лейтенант милиции Тарасенко А.А.,
прибыл на перекресток улиц Ленина и Горького г. Иркутска
и в присутствии понятых:

1. Чернова Виктора Сергеевича, проживает: г. Иркутск, ул. Кирова, 54, кв. 8.

2. Колесникова Дмитрия Викторовича, проживает: г. Иркутск, ул. Сергеева, 77, кв. 52,

с участием специалиста Василька Д.И., инспектора ДПС Сергеева П.С., страхового агента Федотова А.А., водителя Куклина Григория Даниловича, проживает: г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5, кв. 12,

в соответствии со ст. 164, 176 и частью первой – четвертой ст. 177 УПК РФ произвел осмотр легкового автомобиля марки *ТОЙОТА КОРОНА*, двигатель № 105283, шасси № _____, кузов № 0469933, государственный регистрационный знак *В 350 ТС 38 РУС*, принадлежащего Куклину Григорию Даниловичу.

Осмотр производился в связи с ДТП.

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства осмотра транспортного средства.

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Чернов

Колесников

Специалисту (эксперту) Васильку Дмитрию Ивановичу разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

Василек

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств фотоаппарата «Olympus» экспертом Васильком Д.И.

Осмотр производился в условиях сухой погоды при искусственном освещении.

ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО:

1. Внешние повреждения: *оторван передний бампер, деформированы рамка гос. знака, решетка радиатора, крышка капота, разбиты обе фары.*

2. Наличие следов и других вещественных доказательств на транспортном средстве: *отсутствуют.*

3. Количество осей и колес: *две, четыре*
4. Ширина колеи передних и задних колес: *одинакова, рисунок протектора идентичен.*
5. Размер шин: *соответствует типу транспортного средства.*
6. Рисунок протектора шин: *обыкновенный.*
7. Состояние шин: *остаточный рисунок протектора более 1,6 мм, повреждений нет.*
8. Степень загрузки машины: *пассажиров нет.*
9. Характер груза, его габариты и способ увязки: *груза нет.*
10. Повреждения груза: _____
11. Показания спидометра: *89324*
12. Положение рычагов ручного тормоза и переключения передач: *рычаг ручного тормоза опущен, рычаг переключения передач – на 1-й передаче.*
13. Состояние рулевого управления: *в норме (суммарный люфт не более 10 градусов).*
14. Состояние тормозной системы: *ножной тормоз в норме (потоков тормозной жидкости не обнаружено; при нажатии на педаль тормоза последняя не проваливается, становится жесткой (упругой) не доходя до пола); ручной тормоз в норме (затягивается на 3 щелчка).*
15. Состояние осветительных сигнальных приборов: *нет возможности проверить вследствие разрушения от ДТП.*
16. Состояние лобового и боковых стекол машины; наличие и исправность стеклоочистителей и зеркал заднего вида: *лобовое и боковые стекла в норме, стеклоочистители исправны, зеркала заднего вида в наличии с обеих сторон.*
17. Давление воздуха в шинах каждого колеса: *в норме (давление каждого из колес по 2,0 атмосферы).*
18. Характер неисправностей других агрегатов и механизмов: *не установлены.*
19. После происшествия до осмотра транспортное средство находилось: *на месте происшествия.*

В ходе осмотра производилось *фотографирование.*

С осмотра изъяты: *автомобиль ТОЙОТА КОРОНА, который помещен на штрафстоянку СП ДПС.*

К протоколу прилагаются: *схема места ДТП.*

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра транспортного от участвующих лиц _____
заявления не поступили.

Содержание заявлений _____

Поняты:

Специалист (эксперт)

*Чернов
Колесников
Василек*

Иные участвующие лица:

*Куклин
Сергеев
Федотов*

Протокол прочитан *инспектором СП ДПС Тарасенко вслух*.
Замечания к протоколу *не поступили*.

Понятые:

*Чернов
Колесников*

Специалист (эксперт)

Василек

Иные участвующие лица:

*Куклин
Сергеев
Федотов*

Инспектор СП ДПС

Тарасенко

ПРОТОКОЛ осмотра транспортного средства

г. Иркутск

«2» апреля 2007 г.

Осмотр начат в 03 ч. 45 мин.

Осмотр окончен в 04 ч. 20 мин.

*Я, инспектор СП ДПС ГИБДД при ГУВД Иркутской области лейтенант милиции Тарасенко А.А.,
прибыл на перекресток улиц Ленина и Горького г. Иркутска
и в присутствии понятых:*

1. Чернова Виктора Сергеевича, проживает: г. Иркутск, ул. Кирова, 54, кв. 8.

2. Колесникова Дмитрия Викторовича, проживает: г. Иркутск, ул. Сергеева, 77, кв. 52,

с участием специалиста Василька Д.И., инспектора ДПС Сергеев П.С., страхового агента Федотова А.А., водителя Куклина Григория Даниловича, проживает: г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5, кв. 12,

в соответствии со ст. 164, 176 и частью первой – четвертой ст. 177 УПК РФ произвел осмотр легкового автомобиля

марки МЕРСЕДЕС-320, двигатель № 2341708, шасси № _____, кузов № ХТА 210827992, государственный регистрационный знак С 777 ОС 38 РУС, принадлежащего Сурикову Анатолию Григорьевичу.

Осмотр производился в связи с ДТП.

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства осмотра транспортного средства.

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Чернов

Колесников

Специалисту (эксперту) Васильку Дмитрию Ивановичу разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

Василек

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств фотоаппарата «Olympus» экспертом Васильком Д.И.

Осмотр производился в условиях сухой погоды при искусственном освещении.

ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО:

1. Внешние повреждения: деформированы полностью кузов, оба передних крыла, капот, передняя панель, задняя балка, передняя подвеска, обе фары, салон, вырваны переднее правое, оба задних колеса.

2. Наличие следов и других вещественных доказательств на

транспортном средстве: *отсутствуют.*

3. Количество осей и колес: *две, четыре.*

4. Ширина колеи передних и задних колес: *одинакова, рисунок протектора идентичен.*

5. Размер шин: *соответствует типу транспортного средства.*

6. Рисунок протектора шин: *обыкновенный.*

7. Состояние шин: *остаточный рисунок протектора более 1,6 мм, состояние шин нет возможности проверить вследствие повреждений от ДТП.*

8. Степень загрузки машины: *1 пассажир.*

9. Характер груза, его габариты и способ увязки: *груза нет.*

10. Повреждения груза: _____

11. Показания спидометра: *43214.*

12. Положение рычагов ручного тормоза и переключения передач: *нет возможности проверить.*

13. Состояние рулевого управления: *нет возможности проверить.*

14. Состояние тормозной системы: *нет возможности проверить.*

15. Состояние осветительных сигнальных приборов: *нет возможности проверить вследствие разрушения от ДТП.*

16. Состояние лобового и боковых стекол машины, наличие и исправность стеклоочистителей и зеркал заднего вида: *нет возможности проверить вследствие разрушения от ДТП.*

17. Давление воздуха в шинах каждого колеса: *все 4 колеса спущены.*

18. Характер неисправностей других агрегатов и механизмов: *не установлены.*

19. После происшествия до осмотра транспортное средство находилось: *на месте происшествия.*

В ходе осмотра производилась *фотосъемка.*

С осмотра изъяты *автомобиль ГАЗ-2108, который помещен на штрафстоянку СП ДПС.*

К протоколу прилагаются: *схема места ДТП.*

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра транспортного средства от участвующих лиц _____
заявления *не поступили.*

Содержание заявлений _____

Поняты:

*Чернов
Колесников*

Специалист (эксперт)

Василек

Иные участвующие лица:

*Куклин
Сергеев*

Федотов

Протокол прочитан инспектором СП ДПС Тарасенко вслух.
Замечания к протоколу не поступили.

Понятые:

*Чернов
Колесников*

Специалист (эксперт)

Василек

Иные участвующие лица:

*Куклин
Сергеев
Федотов*

Инспектор СП ДПС

Тарасенко

П Р О Т О К О Л № 4 5 3 2
о направлении на медицинское освидетельствование

г. Иркутск

« 2 » апреля 2007 г. «04» ч. «50» мин.

Я, инспектор ДПС СП ДПС ГИБДД при ГУВД Иркутской области лейтенант милиции Сергей П.С.,

составил настоящий протокол о том, что гражданин: Куклин Григорий Данилович 20.06.1952 г. р., ур. г. Братска Иркутской области,

(фамилия имя отчество дата и место рождения)

проживающий(ая): г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5, кв. 12, тел. 00-00-00,

работающий(ая): не работает тел. _____,

управлявший транспортным средством: легковым автомобилем марка
ТОЙОТА КОРОНА гос. рег. знак В 350 ТС № кузова 0469933 № двигателя
105283,

на основании ст. 27.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «02» апреля 2007 г., в «04» ч. «50» мин. направлен(а) для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Основания для направления на медицинское освидетельствование: участие в ДТП

Пройти медицинское освидетельствование согласен Куклин
(согласен, не согласен)

Поняты:

1. Фамилия Семенюк Имя Иван Отчество Евгеньевич
адрес места жительства: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 13

Подпись _____ Семенюк

2. Фамилия Кириенко Имя Семен Отчество Александрович
адрес места жительства г. Иркутск, ул. Гагарина, 8

Подпись _____ Кириенко

Копию протокола о направлении на медицинское освидетельствование получил.

Лицо, направляемое на медицинское освидетельствование Куклин

Подпись лица, составившего протокол Сергеев

ПРОТОКОЛ № 6543
медицинского освидетельствования
для установления факта употребления алкоголя
и состояния опьянения

«2» апреля 2007 г.

Место освидетельствования: г. Иркутск, кабинет экспертиз алкогольного опьянения ИОНД.

1. Ф.И.О.: *Куклин Григорий Данилович*

Год рождения: 1952.

Где и кем работает: *не работает.*

Кем и когда (точное время) направлен на освидетельствование: *ИДПС СП ДПС ГИБДД при ГУВД ИО Сергеев П.С. 02.04.2007 г. в 04 ч. 50 мин.*

Дата и точное время освидетельствования: *02.04.2007 г. 04 ч. 55 мин.*

Кем освидетельствован (врач, фельдшер): *фельдшер Калишевская А.Г.*

2. Причина освидетельствования (подозрение в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, пребывание на работе в нетрезвом состоянии, освидетельствование в связи с оказанием медицинской помощи и др. – указать причину): *ДТП с пострадавшим.*

3. Внешний вид испытуемого (состояние одежды, кожи, наличие повреждений (раны, ушибы и т. д.): *внешне опрятен, без видимых повреждений.*

4. Поведение (напряжен, замкнут, раздражителен, возбужден, агрессивен, эйфоричен, болтлив, суетлив, настроение неустойчивое, сонлив, заторможен, жалуется на свое состояние (на что именно): *эмоционально лабилен, многословен.*

5. Состояние сознания, ориентировка на месте, времени и собственной личности: *ориентирован.*

6. Речевая способность (связность изложения, нарушения артикуляции, смазанность речи и др.): *речь не изменена.*

7. Вегетативно-сосудистые реакции (состояние кожных покровов, слизистых глаз, языка, потливость, слюноотделение): *лицо несколько отечно, склеры гиперемированы, латеральный нистагм.*

Дыхание (учащенное, замедленное): *16 в мин.* пульс *80 в мин.* артериальное давление *130/80 мм рт. ст.*

Зрачки (сужены, расширены, реакция на свет): *d=s живая* нистагм при взгляде в сторону *сохранен.*

8. Двигательная сфера: *вял* мимика (вялая, оживленная): *гипомимичен.*

Походка (шатающаяся, разбрасывание ног при ходьбе, ходьба с быстрыми поворотами (пошатывание при поворотах), стояние в позе Ромберга): *в позе Ромберга устойчив, ппп +.*

9. Имеются ли признаки нервно-психических заболеваний, органического поражения центральной нервной системы. Перенесенные травмы (со слов испытуемого): *нет.*

10. Сведения о последнем употреблении алкоголя и лекарственных средств: субъективные, объективные (по документам и другим источникам): нет.

11. Запах алкоголя или другого вещества изо рта: нет.

12. Результаты исследования на наличие алкоголя или другого вещества в выдыхаемом воздухе, в биологических средах организма _____

а) воздух исследовался на приборе _____

методом Раппопорта: проба Раппопорта отрицательна

индикаторной трубкой _____

б) биологические среды: _____

моча взята моча на алкоголь

слюна _____

кровь _____

смывы с поверхности губ, кожи лица, пальцев рук _____

Время отбора пробы 5 ч. 05 мин

13. Иные данные медицинского осмотра или представленных документов _____

14. Заключение (состояние обследуемого квалифицируется в формулировках, предусмотренных п. 13 действующей инструкции Минздрава РФ о порядке освидетельствования): DS: Трезв, признаков потребления алкоголя нет (для подтверждения диагноза взята моча).

Подпись медработника, проводившего освидетельствование

Калишевская

15. Запись испытуемого об ознакомлении с результатами освидетельствования.

Куклин

Справка

Согласно заключению № 2869 от 09.04.2007 г. химико-токсикологического исследования в моче Куклина Г.Д. этиловый алкоголь не обнаружен.

12.04.2007 г.

Фельдшер Калишевская

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Иркутск

2 апреля 2007 г.

Инспектор ДПС СП ДПС ГИБДД при ГУВД ИО лейтенант милиции Сергеев П.С.

в соответствии со ст. 144 УПК РФ получил объяснение от

1. Ф.И.О. *Куклина Григория Даниловича*
2. Время и место рождения *20.06.1952 г. р., г. Братск Иркутской области*
3. Место жительства *г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5, кв. 12, телефон 000000*
4. Место работы и должность *не работает*
5. Документ, удостоверяющий личность *водительское удостоверение 38 РУС АВ 129382, выдано 15.12.2001 г. МРЭО г. Иркутска*

Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против себя и близких родственников.

Куклин

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее:

1 апреля 2007 г. около 24 ч. я, управляя принадлежащим мне автомобилем ТОЙОТА КОРОНА р/з В 350 ТС 38 РУС, двигался по ул. Ленина в направлении от площади им. Кирова со скоростью около 60 км/ч с ближним светом фар. Проезжая часть была освещена фонарями дневного света. Спиртных напитков в этот день и накануне я не употреблял. Автомобиль находился в технически исправном состоянии. В салоне кроме меня никого не было. Погода была ясная и сухая. Видимость и обзорность не ограничены. На перекрестке с улицей Горького мне нужно было повернуть налево, я перестроился и остановился в левом крайнем ряду по ходу движения, пропуская встречные машины. Светофор работал в желтом мигающем режиме. Увиделдвигающийся по ул. Ленина в направлении к площади им. Кирова к перекрестку с ул. Горького автомобиль МЕРСЕДЕС-320 белого цвета. Расстояние этого автомобиля до перекрестка было около 100 м. Я, полагая, что успею проехать перекресток, стал выполнять левый поворот. Однако автомобиль МЕРСЕДЕС-320 неожиданно быстро оказался перед моим автомобилем и ударил его в переднюю часть. Я сразу же остановил свой автомобиль, от места столкновения до полной остановки проехал метра 3–4. Подойдя к автомобилю МЕРСЕДЕС-320, я увидел в салоне водителя, который находился в бессознательном состоянии, и женщину, сидевшую на переднем пассажирском сиденье. Я при ДТП не пострадал. Сразу же после аварии к нам подошли двое мужчин, как я узнал впоследствии, – Антипов и Леонов, которые сообщили, что были очевидцами происшедшего. Я попросил их задержаться и вызвал по сотовому телефону скорую помощь, работников милиции и страхового агента.

Я считаю, что в случившемся виноваты я и другой водитель. Водитель МЕРСЕДЕС-320 в том, что превысил скорость, а я в том, что не пропустил его

С моих слов записано верно. Мною прочитано

Куклин

Опросил

Сергеев

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Иркутск

2 апреля 2007 г.

Инспектор ДПС СП ДПС ГИБДД при ГУВД ИО лейтенант милиции Сергеев П.С.

в соответствии со ст. 144 УПК РФ получил объяснение от

1. *Ф.И.О. Суриковой Ирины Николаевны*
2. *Время и место рождения 14.12.1969 г., г. Иркутск*
3. *Место жительства г. Иркутск, ул. Баумана, 28, кв. 22*
4. *Место работы и должность домохозяйка*
5. *Документ, удостоверяющий личность: личность установлена*

Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против себя и близких родственников.

Сурикова

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее:

1 апреля 2007 г. около 24 часов я ехала на нашем автомобиле МЕРСЕДЕС-320 р/з С 777 ОС 38 РУС под управлением моего мужа, Сурикова А.Г., по ул. Ленина в направлении к площади им. Кирова. Находилась на переднем пассажирском сиденье. Наш автомобиль двигался на небольшой скорости по крайней правой полосе движения, фары горели. Погода была ясная, дорога сухая, уличное освещение включено. Подъезжая к перекрестку с ул. Горького, я увидела легковой автомобиль светлого цвета, который стоял посреди проезжей части во встречном направлении с включенным сигналом левого поворота. Муж подал звуковой сигнал, давая понять водителю этого автомобиля о своем намерении проехать перекресток, и продолжал движение. Однако водитель встречного автомобиля, резко набирая скорость, стал выполнять поворот влево, пересекая путь нашему автомобилю. Когда он начал движение, расстояние между нашими автомобилями составляло 15–20 метров. Муж резко затормозил, но избежать столкновения не удалось, и встречный автомобиль ударил нас в левую сторону своей передней частью.

В дорожном происшествии пострадал муж, и прибывшая бригада скорой помощи увезла его в больницу. Я телесных повреждений не получила.

Объяснение мною прочитано. Записано с моих слов правильно.

Сурикова

Опросил

Сергеев

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Иркутск

2 апреля 2007 г.

Инспектор ДПС СП ДПС ГИБДД при ГУВД ИО лейтенант милиции *Сергеев П.С.*

в соответствии со ст. 144 УПК РФ получил объяснение от

1. *Ф.И.О. Леонова Виктора Олеговича*

2. *Время и место рождения 09.08.1967 г., г. Иркутск*

3. *Место жительства г. Иркутск, ул. Ленина, 74, кв. 69*

4. *Место работы и должность ЗАО «Труд», водитель, тел. 00-00-00*

5. *Документ, удостоверяющий личность водительское удостоверение 38 РУС АВ 241672, выдано 11.12.2000 г. МРЭО г. Иркутска*

Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против себя и близких родственников.

Леонов

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее:

1 апреля 2007 г. около 24 часов я вышел из продовольственного магазина, расположенного на ул. Ленина и направился через проезжую часть на противоположную сторону ул. Ленина. Когда я пересек две полосы, мимо меня проехал автомобиль МЕРСЕДЕС-320 белого цвета. Скорость его была примерно 60 км/ч. Проезжая мимо меня, водитель подал звуковой сигнал. Не успев пересечь проезжую часть, я услышал звук удара со стороны перекрестка с ул. Горького. Я оглянулся и увидел, что на перекрестке столкнулись МЕРСЕДЕС-320, который только что проехал мимо меня, и ТОЙОТА КОРОНА белого цвета. Взглянув на часы, обратил внимание на время – было 23 часа 50 мин. Я подошел к месту ДТП и оставался там до прибытия скорой помощи, на которой увезли раненого водителя МЕРСЕДЕС-320, и сотрудников милиции. Водитель ТОЙОТА КОРОНА и пассажирка МЕРСЕДЕС-320, сидевшая на правом переднем сидении, не пострадали. Где находился перед столкновением автомобиль ТОЙОТА КОРОНА, я не обратил внимания. Перед ДТП светофор работал в желтом мигающем режиме. Дорога освещалась уличным освещением. Погода была сухая и ясная.

Объяснение записано собственноручно.

Леонов

Опросил

Сергеев

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Иркутск

2 апреля 2007 г.

Инспектор ДПС СП ДПС ГИБДД при ГУВД ИО лейтенант милиции *Сергеев П.С.*

в соответствии со ст. 144 УПК РФ получил объяснение от

1. Ф.И.О. *Антипова Андрея Евгеньевича*

2. Время и место рождения *04.12.1969 г., г. Иркутск*

3. Место жительства *г. Иркутск, ул. Култукская, 169, кв. 9*

4. Место работы и должность *ООО «Темп», главный бухгалтер, телефон 00-00-00*

5. Документ, удостоверяющий личность *паспорт ХХХ-АГ № 630742 выдан 26.03.1997 г. УВД Куйбышевского района г. Иркутска*

Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против себя и близких родственников.

Антипов

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее:

1 апреля 2007 г. около полуночи я шел пешком по ул. Ленина со стороны площади им. Кирова в направлении ул. Горького по тротуару, вдоль правого края проезжей части. Когда до перекрестка с ул. Горького оставалось 15–20 метров, я увидел, что с противоположной стороны ул. Ленина к перекрестку с ул. Горького приближается со скоростью около 60 км/ч автомобиль МЕРСЕДЕС-320. Я обратил внимание на этот автомобиль, так как услышал подаваемый водителем звуковой сигнал. В это время автомобиль ТОЙОТА КОРОНА, стоящий на ул. Ленина перед перекрестком с ул. Горького, стал совершать поворот налево, создавая помеху встречному автомобилю. МЕРСЕДЕС-320 резко затормозил, но ему не удалось избежать столкновения с автомобилем ТОЙОТА КОРОНА. Столкновение произошло в 30–35 метрах от меня на полосе движения автомобиля МЕРСЕДЕС-320. Я подошел к месту аварии и находился там до прибытия работников милиции. В результате столкновения пострадал водитель МЕРСЕДЕС-320.

Светофор в момент ДТП работал в желтом мигающем режиме. Погода была ясная, дорожное покрытие сухое, горело уличное освещение.

Объяснение записано мною собственноручно.

Антипов

Опросил

Сергеев

**ПРОТОКОЛ
изъятия документов**

г. Иркутск

«2» апреля 2007 г.

Я, инспектор ДПС СП ДПС ГИБДД при ГУВД Иркутской области лейтенант милиции Тарасенко А.А., составил настоящий протокол о том, что мною в присутствии понятых:

1. Тихомирова Дмитрия Александровича, проживает: г. Иркутск, ул. Гоголя, 12, кв. 83.

2. Прилуцкого Ильи Васильевича, проживает: г. Иркутск, ул. 3-го июля, 3, кв. 284

на основании ст. 27.10 КоАП РФ произведено изъятие у гр. Куклина Григория Даниловича, в связи с совершением ДТП, документов на транспортное средство и на право управления.

Перед началом изъятия:

Куклину Г.Д. разъяснены права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ.

Куклин

Понятым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.7 КоАП РФ.

*Прилуцкий
Тихомиров*

Изъято: водительское удостоверение 38 РУС АВ № 129382 «BCDE»; свидетельство о регистрации ТС 38 РУСОА № 852744; талон технического осмотра 38 РУС АВ № 004744; медицинская справка № 464722 и выдано временное разрешение 38 РУС АА № 3584 на право управления транспортным средством.

Временное разрешение 38 РУС АА № 3584 на право управление транспортным средством получил.

Куклин

В ходе изъятия технические средства не применялись.

Перед началом, в ходе, либо по окончании изъятия от участвующих лиц: Куклина Г.Д., Тихомирова Д.А., Прилуцкого И.В. заявления не поступили.

Протокол прочитан вслух инспектором СП ДПС ГИБДД. Замечания не поступили.

Лицо, у которого произведено изъятие

Куклин

Понятые

*Тихомиров
Прилуцкий*

*Инспектор ДПС СП ДПС ГИБДД
лейтенант милиции*

Тарасенко

*Копию протокола получил.
02.04.2007г.*

Куклин

A	B	C	D	E
--------------	---	---	---	---

ВРЕМЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
38 РУСАА № 3584
на право управления транспортными средствами

Фамилия Куклин
Имя Григорий
Отчество Данилович
Дата, место рождения 20.06.1952 г., г. Братск Иркутской области
Выдано ГИБДД СП ДПС ГИБДД при ГУВД г. Иркутска
(наименование подразделения)
«2» апреля 2007 г.
взамен водительского удостоверения 38 РУС АВ № 129382 категории
BCDE

Действительно до вступления в законную силу постановления
по делу об административном правонарушении

М.П.

02.04.2007 г.

Куклин
(подпись)

СПРАВКА по дорожно-транспортному происшествию

1. Место происшествия г. Иркутск, перекресток улиц Ленина и Горького

2. Время происшествия "01" апреля 2007 г. 23 час. 50 мин.

3. Состояние погоды (ясно, дождь, туман, снегопад и т. п.) ясно

4. Видимость впереди (в метрах) не ограничена

5. Освещение пути (дневное, искусственное, не освещено) темное время суток, искусственное освещение

6. Внешние световые приборы (фары, подфарники, включены, выключены) повреждены вследствие ДТП

7. Продольный профиль пути (уклон, подъем) горизонтальный участок дороги

8. Ширина проезжей части ул. Ленина 40 м, ул. Горького 30 м

9. Покрытие дороги (асфальт, бетон и пр.) асфальт

10. Состояние дорожного покрытия (сухое, мокрое, гололед и пр.) сухое

11. Дефекты дорожного покрытия (выбоины, разрытия и пр.) нет

12. Скорость движения транспорта перед происшествием _____

13. Краткое описание происшествия водитель Куклин Г.Д., управляя автомобилем ТОЙОТА КОРОНА, р/з В 350 ТС 38 РУС, двигался по ул. Ленина на перекрестке с ул. Горького при выполнении поворота налево допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем МЕРСЕДЕС-320 р/з С 777 ОС 38 РУС под управлением водителя Сурикова А.Г.

14. Сведения о транспортных средствах:

Государственный регистрационный знак	Марка и модель	Принадлежность (автомобиль, министерство, ведомство; фамилия, имя, отчество, место работы, должность)	Адрес стоянки, место учета
<i>В 350 ТС 38</i>	<i>ТОЙОТА КОРОНА</i>	<i>Куклин Григорий Данилович, г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5, кв. 12</i>	<i>Кировский район г. Иркутска</i>
<i>С 777 ОС 38</i>	<i>МЕРСЕДЕС-320</i>	<i>Суриков Анатолий Григорьевич, г. Иркутск, ул. Баумана, 28, кв. 22</i>	<i>Ленинский район г. Иркутска</i>

15. Сведения о водителях транспортных средств:

Государственный регистрационный знак	Фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место жительства	Номер водительского удостоверения, категории, кем и когда выдано	На каком часу работы произошло ДТП, состояние водителя
<i>ТОЙОТА КОРОНА В 350 ТС 38</i>	<i>Куклин Григорий Данилович, 20.06.1952 г., ур. г. Братска Иркутской обл. г. Иркутск, ул. 5-й ар- мии, 5, кв. 12</i>	<i>38 АВ 129382 «ВСДЕ», МРЭО г. Иркутска 15.12.2001 г.</i>	<i>на 5-м часу</i>
<i>МЕРСЕДЕС- 320 С 777 ОС 38</i>	<i>Суриков Анатолий Григорьевич, 11.10. 1967 г., ур. г. Иркутск, прож. г. Ир- кутск, ул. Баумана, 28, кв. 22</i>	<i>38 РУС АА 080327 «В», МРЭО г. Иркут- ска 06.03.2002 г.</i>	<i>на 2-м часу</i>

16. Сведения о потерпевших в происшествии:

Фамилия, имя, отчество	Возраст	Место работы и должность	Место жительства	В какое лечебное учреждение направлен (диагноз)
<i>Суриков Анатолий Григорьевич</i>	<i>36 лет</i>	<i>ООО «Аэли-та»</i>	<i>г. Иркутск, ул. Баума- на, 28, кв. 22</i>	<i>ИОКБ</i>

17. Очевидцы происшествия:

Фамилия, имя, отчество	Место жительства, номер служебного и домашнего телефонов
<i>Антипов Олег Евгеньевич</i>	<i>г. Иркутск, Култукская, 169, кв. 9</i>
<i>Леонов Виктор Олегович</i>	<i>г. Иркутск, ул. Ленина, 74, кв. 69</i>

18. Где находятся транспортные средства после происшествия на штрафплощадке СП ДПС ГИБДД при ГУВД Иркутской области.

19. Куда направлены материалы для производства расследования СП ДПС ГИБДД при ГУВД Иркутской области.

20. Где находятся изъятые водительские удостоверения водит. уд. Сурикова А.Г. 38 РУС АА 080327 не изымалось; водит. уд. Куклина Г.Д. 38 РУС АВ 129382 приобщено к материалам дела.

ИДПС ГИБДД
лейтенант милиции
«2» апреля 2007 г.

Тарасенко

СПРАВКА
об участии в дорожно-транспортном происшествии

Выдана Сурикову Анатолию Григорьевичу
о том, что 1 апреля 2007 г. в 23 час. 50 мин.
на перекрестке улиц Ленина и Горького в г. Иркутске
в результате дорожно-транспортного происшествия транспортное средство:
марка МЕРСЕДЕС-320, государственный регистрационный знак С 777 ОС 38
двигатель № 2341708, кузов № ХТА 210827992
получило механические повреждения: деформированы полностью кузов, оба
передних крыла, капот, передняя панель, задняя балка, передняя подвеска, раз-
биты обе фары.

Инспектор СП ДПС ГИБДД
при ГУВД Иркутской области
лейтенант милиции

_____ *Тарасенко А.А.*

2 апреля 2007 г.

СПРАВКА
об участии в дорожно-транспортном происшествии

Выдана Куклину Григорию Даниловичу
о том, что 1 апреля 2007 г. в 23 час. 50 мин.
на перекрестке улиц Ленина и Горького в г. Иркутске
в результате дорожно-транспортного происшествия транспортное средство:
марка ТОЙОТА КОРОНА, государственный регистрационный знак B350 TC 38
РУС двигатель № 105283, кузов № 0469933
получил механические повреждения: деформация рамки государственного ре-
гистрационного знака, решетки радиатора, оторван передний бампер, разби-
ты обе фары.

Инспектор СП ДПС ГИБДД
при ГУВД Иркутской области
лейтенант милиции

Тарасенко А.А.

2 апреля 2007 г.

Исх. № 82/95-687 от 02.04.2007 г.

Главному врачу ИОКБ
Мануйлову А.М.
г. Иркутск, м/р Юбилейный, 100

В связи с проведением проверки по факту ДТП от 01.04.2007 г. (КУСП № 3215) прошу выдать справку о наличии признаков алкогольного опьянения и телесных повреждениях, полученных Суриковым Анатолием Григорьевичем, 11.10.1967 г. р., проживающим: г. Иркутск, ул. Баумана, 28, кв. 22, который был доставлен для оказания медицинской помощи и находится в настоящее время на излечении в Вашем лечебном учреждении.

ИДПС СП ДПС ГИБДД
при ГУВД Иркутской области
лейтенант милиции

Тарасенко А.А

Исх. № 592 от 02.04.2007 г.

ИДПС СП ДПС ГИБДД
при ГУВД Иркутской области
л-ту милиции Тарасенко А.А.

На Ваш запрос № 82/95-687 от 02.04.2007 г. сообщаю, что Суриков А.Г. 37-ми лет поступил в ИОКБ 02.04.06 г. в 00 час. 55 мин. после ДТП.

Диагноз: Ушиб головного мозга средней степени тяжести; гемоторакс слева, признаков опьянения не обнаружено.

Врач ИОКБ

Прилепа В.В.

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Иркутск

4 апреля 2007 г.

Инспектор ДПС СП ДПС ГИБДД при ГУВД ИО лейтенант милиции Тарасенко А.А.

в соответствии со ст. 144 УПК РФ получил объяснение от

1. *Ф.И.О. Сурикова Анатолия Григорьевича*
2. *Время и место рождения 11.10.1967 г., г. Иркутск*
3. *Место жительства г. Иркутск, ул. Баумана, 28, кв. 22*
4. *Место работы и должность ООО «Аэлита», генеральный директор*
5. *Документ, удостоверяющий личность водительское удостоверение 38 РУС АА 080327 «В», выдано МРЭО г. Иркутска 06.03.2002 г.*

Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против себя и близких родственников.

Суриков

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее:

1 апреля 2007 г. около 24 часов я, управляя принадлежащим мне автомобилем МЕРСЕДЕС-320 р/з С 777 ОС 38 РУС, двигался по ул. Ленина в сторону ул. Горького. В салоне моего автомобиля находилась жена – Сурикова Ирина Николаевна. Она сидела на правом переднем пассажирском сидении. Погода была ясная, дорожное покрытие сухое. Горело уличное освещение. Я двигался со скоростью около 50 км/ч по крайней правой полосе с ближним светом фар. На перекрестке с ул. Горького увидел автомобиль ТОЙОТА КОРОНА, стоящий на ул. Ленина во встречном направлении. У него был включен левый поворот. Я посигналил ему, чтобы привлечь внимание, однако водитель встречного транспортного средства на это не отреагировал и начал выполнять поворот налево. Между нами оставалось где-то 15–20 метров. Я резко затормозил, но все равно произошло столкновение.

Объяснение записано с моих слов правильно. Мне прочитано вслух.

Суриков

Опросил

Тарасенко

Исх. № 82/95-734 от 17.04.2007 г.

Главному врачу ИОКБ
Мануйлову А.М.
г. Иркутск, м/р Юбилейный, 100

Уважаемый Александр Михайлович!

В связи с проведением административного расследования по факту ДТП в отношении гр. Кукулина Г.Д. (КУСП № 3215) прошу предоставить для судебно-медицинского исследования историю болезни Сурикова Анатолия Григорьевича 1967 г. р., проходившего стационарное лечение в нейрохирургическом отделении ИОКБ со 2 по 15 апреля 2007 г., а также документы амбулаторного лечения.

Командир СП ДПС ГИБДД
при ГУВД Иркутской области
полковник милиции

Ягодкин С.Э.

Исх. № 635 от 18.04.2007 г.

Командиру СП ДПС ГИБДД
при ГУВД Иркутской области
полковнику милиции
Ягодкину Э.С.

*На Ваш запрос (Исх. № 82/95-734 от 17.04.2007 г.) направляю историю
болезни Сурикова Анатолия Григорьевича.
Амбулаторно Суриков А.Г. не лечился.
Приложение: история болезни № 29069.*

Главный врач ИОКБ

Мануйлов А.М.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении экспертизы по делу
об административном правонарушении

г. Иркутск

«19» апреля 2007 г.

Инспектор СП ДПС ГИБДД при ГУВД Иркутской области лейтенант милиции Тарасенко А.А., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении (КУСП № 3215),

УСТАНОВИЛ:

01.04.2007 г. в 23.50 на пересечении улиц Ленина и Горького в г. Иркутске произошло столкновение автомобилей *ТОЙОТА КОРОНА* под управлением Куклина Г.Д. и *МЕРСЕДЕС-320* под управлением Сурикова А.Г. в результате ДТП Суриков получил телесные повреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 26.4 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить судебно-медицинскую экспертизу, производство которой поручить бюро СМЭ Иркутской области.

2. Поставить перед экспертом следующие вопросы:

1) каков вред здоровью, причиненный Сурикову А.Г.?

2) могли ли имеющиеся у Сурикова А.Г. телесные повреждения образоваться в результате ДТП в указанный срок?

3) находился ли Суриков А.Г. в момент поступления в ИОКБ в состоянии алкогольного опьянения?

3. Предоставить в распоряжение эксперта историю болезни № 29069 Сурикова А.Г.

Инспектор

Тарасенко

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9, 26.4 КоАП РФ, мне разъяснены. Об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ предупрежден.

Эксперт

С определением о назначении экспертизы ознакомлен. Права, предусмотренные ст. 26.4 КоАП РФ, разъяснены. Отводов, ходатайств и вопросов к эксперту не имею.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении
«20» апреля 2007 г.

Куклин

С определением о назначении экспертизы ознакомлен. Права, предусмотренные ст. 26.4 КоАП РФ, мне разъяснены. Отводов, ходатайств и вопросов к эксперту не имею.

Пострадавший

Суриков

«20» апреля 2007 г.

Минздрав РФ
Государственное учреждение здравоохранения
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»
департамента здравоохранения Иркутской области
664002 г. Иркутск, ул. Гагарина, 44

Заключение эксперта № 337/2007

На основании определения инспектора СП ДПС ГИБДД при ГУВД Иркутской области Тарасенко А.А. от 19 апреля 2007 г. в помещении «Бюро судебно-медицинской экспертизы» департамента здравоохранения Иркутской области судебно-медицинский эксперт Куликова О.Г., имеющая высшее медицинское образование, стаж работы по специальности 11 лет, первую квалификационную категорию, заместитель начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы Иркутской области по ОМР, произвел медицинскую экспертизу по медицинским документам гр-на Сурикова Анатолия Григорьевича, 1967 года рождения, прож.: г. Иркутск, ул. Баумана, 28, кв. 22, работающего: ООО «Аэлига».

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 25.9, 26.4 КоАП РФ, разъяснены. Об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 17.9 КоАП РФ предупрежден.

Эксперт

Куликова

При экспертизе присутствовали:

Экспертиза начата: 25 апреля 2007 года

Экспертиза окончена: 29 апреля 2007 года

Заключение эксперта изложено на 4 листах

На разрешение эксперту поставлены вопросы:

1. Каков вред здоровью, причиненный в результате ДТП Сурикову А.Г.?
2. Могли ли данные телесные повреждения образоваться в результате ДТП в указанный срок?
3. Находился ли Суриков А.Г. в момент поступления в ИОКБ в состоянии алкогольного опьянения?

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Из определения о назначении экспертизы по делу об административном правонарушении известно, что 01.04.2007 г. в 23.50 на пересечении улиц Ленина и Горького в г. Иркутске произошло столкновение автомобилей ТОЙОТА КОРОНА под управлением Куклина Г.Д. и МЕРСЕДЕС-320 под управлением Сурикова А.Г. В результате ДТП Суриков получил телесные повреждения.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

Представлена медицинская карта стационарного больного № 29069, из которой известно, что Суриков А.Г. поступил в экстренное нейрохирургическое отделение ИОКБ 2 апреля 2007 года в 00.55. В медицинскую карту вклеен сопроводительный лист бригады «скорой помощи»: «Диагноз: Ушиб головного мозга средней степени?; гемоторакс слева». При поступлении осмотрен дежурным нейрохирургом: «Жалобы на головную боль диффузного характера. Боли в грудном отделе позвоночника. Анамнез заболевания: пострадал в ДТП 01.04.2007 г. около 24.00 на перекрестке ул. Ленина и ул. Горького. Обстоятельств травмы не помнит. Объективный статус: общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы физиологической окраски. Телосложение нормостеническое. Дыхание спонтанное, адекватное. ЧДД – 18 в минуту. При аускультации дыхание везикулярное, сухие хрипы в левом легком. Гемодинамика стабильная: пульс – 50 в минуту, артериальное давление – 145/90 мм рт.ст. Живот при пальпации мягкий, принимает участие в дыхании, симптомов раздражения брюшины нет. Симптом «поколачивания» отрицательный. Локальный статус: носовое кровотечение, следы крови в ротовой полости. Неврологически: сознание ясное. На вопросы отвечает правильно. Менингеальных знаков нет. Величина зрачков 3мм. Нистагм горизонтальный. Глотание и фонация в норме. Нарушений чувствительности нет. Координаторные пробы выполняет с интенцией. В позе Ромберга не устойчив. Патологические симптомы не выявлены. Диагноз: Ушиб головного мозга средней степени?; гемоторакс слева. Ушиб левого легкого?». Осмотрен врачом п/о: «Жалобы на боли в области грудины, головную боль, слабость. В легких везикулярное дыхание, в нижних отделах слева единичные сухие хрипы, ЧДД – 20 в минуту. Печень выступает из-под области реберной дуги около 2–3 см». Осмотрен дежурным травматологом 2 апреля 2007 года в 01.00: «Жалобы на боль в грудном отделе позвоночника, головную боль. Объективно: артериальное давление – 110/70 мм рт.ст., пульс – до 90 ударов в минуту. При визуальном осмотре (неразборчиво) ссадина (неразборчиво) грудной клетки без особенностей, подкожной эмфиземы и (неразборчиво) нет. Аускультативно дыхание проводится во все отделы, слева мелкопузырчатые хрипы. Пальпация позвоночного столба по остистым отросткам и паравертебрально умеренно болезненна от 4-го грудного до 2-го поясничного позвонков с наибольшей интенсивностью на уровне 7-го грудного позвонка. Осевая нагрузка умеренно болезненна, движения в полном объеме.

Диагноз: Ушиб головного мозга средней степени? Ушиб грудного отдела позвоночника на фоне остеохондроза. Ссадина правого локтевого сустава». Запись рентгенолога от 3 апреля 2007 года: «На краниограммах в 2-х проекциях, рентгенограмме правой пазухи носа, рентгенограмме костей таза, боковой грудопоясничной спондилограмме костных травматических изменений не выявлено. На прямой рентгенограмме грудной клетки левое легочное поле от II до V ребра неравномерно пониженной пневматизации без четких границ за счет инфильтрации. Справа без особенностей. Костных травматических изменений не отмечается. Заключение: ушиб левого легкого». Обход профессора Музлаева

и зав. ЭНХО от 4 апреля 2007 года: «Общее состояние тяжелое, обусловлено полученной травмой. Жалобы на головную боль, слабость, боль в мышцах конечностей. Артериальное давление – 120/80 мм рт. ст., пульс – 74 удара в минуту. Неврологически: в сознании, контактен, адекватен. Зрачки равны, фотореакции живые. Движения в полном объеме, горизонтальный нистагм, слабость конвергенции. Умеренно выражена менингеальная симптоматика – ригидность затылочных мышц, глазо-лицевой рефлекс. Сухожильные рефлексy равны, на ногах торпидны, симптом «Братского» с 2-х сторон. Диагноз: Ушиб головного мозга тяжелой степени? Субарахноидальное кровоизлияние? Ушибы мягких тканей головы, туловища, конечностей. Ушиб левого легкого». Выполнена компьютерная томография от 4 апреля 2007 года: «Заключение: Ушиб головного мозга тяжелой степени». Осмотрен лечащим врачом 10 апреля 2007 года: «Общее состояние удовлетворительное. Жалобы на головную боль периодическую. Артериальное давление – 120/90 мм рт. ст. Пульс – 82 удара в минуту. Неврологически: В сознании, контактен, адекватен. Зрачки равны, фотореакции живые. Движения глазных яблок в полном объеме. Нистагмоид сохраняется. Лицо внешне симметричное, язык по средней линии. Менингеальных и патологических рефлексов нет. Сухожильные рефлексy равны, чувствительных нарушений нет». Осмотрен лечащим врачом 13 апреля 2007 года: «Общее состояние удовлетворительное. Жалобы на слабость». Запись лечащего врача от 15 апреля 2007 года: «В удовлетворительном состоянии, с улучшением выписан на амбулаторное лечение». Заключительный клинический диагноз: «Сочетанная травма. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Ушиб мягких тканей головы, туловища, конечностей. Ушиб левого легкого».

В представленную медицинскую карту № 29069 вклеено заключение № 2854 от 09.04.2007 г. химико-токсикологического исследования крови, из которого известно, что при химико-токсикологическом исследовании крови гр. Сурикова А.Г., взятой у него 02.04.2007 г. в 05 час. 05 мин., этиловый алкоголь не обнаружен.

Судебно-медицинский эксперт

Куликова

ВЫВОДЫ

На основании данных представленной медицинской документации на имя Сурикова Анатолия Григорьевича, 1967 года рождения, в ответ на поставленные вопросы прихожу к следующим выводам:

1. Сурикову А.Г. причинены повреждения в виде ушибов мягких тканей головы, туловища, конечностей, ушиба головного мозга тяжелой степени, ушиба левого легкого.

2. Вышеуказанные повреждения образовались от действия тупых твердых предметов, могли возникнуть в условиях ДТП 1 апреля 2007 года и относятся к ТЯЖКОМУ вреду здоровью по признаку опасности для жизни в момент причинения.

3. На момент поступления в ИОКБ 02.04.2007 г. в 05 час. 05 мин. этиловый алкоголь в крови Сурикова А.Г. не обнаружен.

Судебно-медицинский эксперт

Куликова

Исх. № 82/95-700 от 05.04.2007 г.

Главному врачу
Иркутской областной
психоневрологического диспансера
Соломахину Б.Д.
г. Иркутск, ул. Сударева, 6

В связи с проведением административного расследования (КУСП № 3215) прошу сообщить, состоит ли на учете в Вашем учреждении Куклин Григорий Данилович, 20.06.1952 года рождения, уроженец г. Братска, проживающий по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5, кв. 12.

Если да, то с какого времени, и с каким диагнозом.

Инспектор СП ДПС ГИБДД
при ГУВД Иркутской области
лейтенант милиции

Тарасенко А.А.

Иркутская городская
психиатрическая больница,
диспансерное отделение
Исх. № 343/15 от 11.04.2007 г.

Инспектору СП ДПС ГИБДД
при ГУВД ИО
лейтенанту милиции Тарасенко А.А.

На Ваш запрос исх. № 82/95-700 от 05.04.2007 г. сообщаем, что Куклин Григорий Данилович, 20.06.1952 года рождения, уроженец г. Братска, проживающий по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5, кв. 12, на диспансерном учете в Иркутской городской психиатрической больнице не состоит.

Гл. врач
Медстатистик

Соломахин Б.Д.
Осокина Е.С.

Исх. № 82/95-701 от 05.04.2007 г.

Главному врачу Иркутского
наркологического диспансера
Колесникову В.В.
г. Иркутск, ул. Гагарина, 39

В связи с проведением административного расследования (КУСП № 3215) прошу сообщить, состоит ли на учете в Вашем учреждении Куклин Григорий Данилович, 20.06.1952 года рождения, уроженец г. Братска, проживающий по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5, кв. 12.

Если да, то с какого времени и с каким диагнозом.

Инспектор СП ДПС ГИБДД
при ГУВД Иркутской области
лейтенант милиции

Тарасенко А.А

Иркутский
наркологический диспансер
Исх. № 282 от 12.04.2007 г.

Инспектору СП ДПС ГИБДД
при ГУВД ИО
лейтенанту милиции
Тарасенко А.А.

На Ваш запрос исх. № 82/95-701 от 05.04.2007 г. сообщаем, что Куклин Григорий Данилович, 20.06.1952 года рождения, уроженец г. Братска, проживающий по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5, кв. 12, в ИНД на диспансерном учете не состоит.

Зам. главного врача

Петров И.С.

Исх. № 82/95-702 от 05.04.2007 г.

Председателю ТСЖ «Квартет»
г. Иркутска
Балюк Е.Г.
г. Иркутск, ул. 5-й армии, 15

В связи с проведением административного расследования (КУСП № 3215) по факту ДТП в отношении Куклина Г.Д. прошу предоставить общественно-бытовую характеристику на Куклина Григория Даниловича, 20.06.1952 года рождения, уроженец г. Братска, проживающий по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5, кв. 12.

Инспектор СП ДПС ГИБДД
при ГУВД Иркутской области
лейтенант милиции
05.04.2007 г.

Тарасенко А.А.

ХАРАКТЕРИСТИКА

на Куклина Григория Даниловича,
20.06.1952 г. рождения, проживаю-
щего: г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5, кв.
12

Куклин Григорий Данилович 20.06.1952 г. рождения проживает по указанному адресу с 1 сентября 1999 г. в домовладении, принадлежащем его теще – Фазарук Марии Федоровне.

За время проживания Куклин Г.Д. зарекомендовал себя как порядочный семьянин. Женат, воспитывает дочь Ирину 1985 г. р. Отношения в семье ровные, доброжелательные. Чуток и отзывчив к соседям, никогда не отказывает в помощи. Принимает активное участие в работах по благоустройству мест общего пользования. Спиртным не злоупотребляет.

Председатель ТСЖ «Квартет»
10 апреля 2007 г.

Балюк Е.Г.

Исх. № 82/95-703 от 05.04.2007 г.

Начальнику СП ДПС ГИБДД
при ГУВД Иркутской области
полковнику милиции
Ягодкину С.Э.

В связи с проведением административного расследования по факту ДТП от 1 апреля 2007 г. (КУСП № 3215) прошу сообщить, привлекались ли к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2003–2007 г участники ДТП:

Куклин Григорий Данилович, 20.06.1952 г. рождения, уроженец г. Братска, проживающий по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5, кв. 12.

Суриков Анатолий Григорьевич, 11.10.1967 г. рождения, уроженец г. Иркутска, проживающий по адресу: г. Иркутск, Баумана, 28, кв. 22.

Инспектор СП ДПС ГИБДД
при ГУВД Иркутской области
лейтенант милиции
10.04.2007 г.

Тарасенко А.А.

СПРАВКА

Согласно учетам ГИБДД ГУВД Иркутской области Куклин Григорий Данилович, 20.06.1952 г. рождения, уроженец г. Братска, и Суриков Анатолий Григорьевич, 11.10.1967 г. рождения, уроженец г. Иркутска, за нарушение Правил дорожного движения в 2003–2007 г. не привлекались.

Инспектор СП ДПС ГИБДД
при ГУВД Иркутской области
лейтенант милиции
10.04.2007 г.

Туесок А.И.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник СП ДПС ГИБДД
при ГУВД Иркутской области
полковник милиции

Ягодкин С.Э.
«3» мая 2007 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении дела об административном правонарушении

г. Иркутск

«3» мая 2007 г.

Инспектор СП ДПС ГИБДД при ГУВД Иркутской области лейтенант милиции Тарасенко А.А., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении гр. Куклина Г.Д.,

УСТАНОВИЛ:

01.04.2007 г. в 23.50 в г. Иркутске, на перекрестке улиц Ленина и Горького, водитель Куклин Г.Д., управляя автомобилем *ТОЙОТА КОРОНА* р/з В 350 ТС 38 РУС, нарушил Правила дорожного движения и при выполнении маневра, поворота налево, допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем *МЕРСЕДЕС-320* р/з С 777 ОС 38 РУС под управлением водителя Сурикова А.Г. В результате ДТП Сурикову А.Г. были причинены телесные повреждения.

По данному факту в отношении гр. Куклина Г.Д. 03.04.2007 г. возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ и проведено административное расследование.

Для определения степени вреда здоровью, причиненного гр. Сурикову А.Г., была проведена судебно-медицинская экспертиза, из заключения которой следует, что Сурикову А.Г. в результате ДТП причинены тяжкие телесные повреждения.

Таким образом, в действиях Куклина Г.Д. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 24.5, 28.7, 28.9, 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Производство по делу об административном правонарушении в отношении Куклина Григория Даниловича, 20.06.1952 г. рождения, прекратить за отсутствием в его действиях состава правонарушения, предусмотренного ст. 12.24 КоАП РФ.

2. Материалы прекращенного производством дела направить в СУ при ГУВД ИО для решения вопроса в порядке ст. 145 УПК РФ.

3. Уведомить пострадавшего и лицо, в отношении которого велось дело об административном правонарушении, о принятом решении и вручить им ко-

тии настоящего постановления, разъяснив право на обжалование, его порядок и сроки.

Инспектор

Тарасенко

Копия постановления по делу об административном правонарушении мне вручена. Право на обжалование, его порядок и сроки, предусмотренные ст. 30.1–30.3 КоАП РФ, мне разъяснены.

«3» мая 2007 г.

*Куклин
Суриков*

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)

г. Иркутск

5 мая 2007 г.

Осмотр начат в *10 ч 00 мин*

Осмотр окончен в *10 ч 40 мин*

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.

в присутствии понятых:

1. *Дегтяренко Станислава Ивановича, проживает г. Иркутск ул. Седова, 13 кв. 24*

2. *Суздальцева Игоря Геннадьевича, проживает г. Иркутск ул. Сурикова, 174 кв. 211*

с участием _____
(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)

в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой - четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ произвел осмотр в кабинете следователя № 17, документов административного производства по факту ДТП с участием Куклина и Сурикова.

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов).

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Дегтяренко
Суздальцев

Специалисту (эксперту) _____
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

(подпись специалиста (эксперта))

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств _____
(каких именно, кем именно)

Осмотр производился в условиях *в светлое время суток при естественном освещении*

Осмотром установлено:

Документы административного производства, проведенного при проверке материалов КУСП № 3215 от 2 апреля 2007 г представлены на 52 листах. Среди них имеется протокол осмотра места происшествия со схемой, два протокола осмотра транспорта, протокол медицинского освидетельствования и другие материалы. Все документы соответствуют действующему уголовно-процессуальному и административному законодательству и мо-

гут быть приемлемы в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

В ходе осмотра проводилась _____
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

К протоколу осмотра прилагаются _____
(фототаблицы и т.п.)

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих лиц

_____ (их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления не поступили. Содержание заявлен __: _____

Поняты: _____
Дегтяренко
Суздальцев

Специалист (эксперт) _____
(подпись)

Иные участвующие лица: _____
(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан вслух следователем

Замечания к протоколу отсутствуют

Поняты: _____
Дегтяренко
Суздальцев

Специалист (эксперт) _____
(подпись)

Иные участвующие лица: _____
(подпись)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь (дознатель) _____ Федоров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств

г. Иркутск

«5» мая 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.,
рассмотрев материалы уголовного дела № 12345,

УСТАНОВИЛ:

1 апреля 2007 г. в 23 час. 50 мин. в г. Иркутске водитель Куклин Г.Д., управляя автомобилем ТОЙОТА КОРОНА р/з В 350 ТС и двигаясь по ул. Ленина и на пересечении с ул. Горького допустил столкновение с автомобилем МЕРСЕДЕС-320 р/з С 777 ОС под управлением водителя Сурикова А.Г., который получил тяжкие телесные повреждения.

По данному факту было проведено административное расследование и составлены документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 81, 82 и 84 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 12345 в качестве вещественных доказательств *документы административного производства на 40 листах.*

2. Вещественные доказательства *документы административного производства* хранить *при уголовном деле.*

Следователь

Федоров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании потерпевшим(ей)

г. Иркутск

«6» мая 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 12345,

УСТАНОВИЛ:

1 апреля 2007 г. в 23 ч. 50 мин. в г. Иркутске водитель Куклин Г.Д., управляя автомобилем ТОЙОТА КОРОНА и двигаясь по ул. Ленина, на пересечении с ул. Горького допустил столкновение с автомобилем МЕРСЕДЕС-320 под управлением водителя Сурикова А.Г., который получил тяжкие телесные повреждения.

На основании изложенного и учитывая, что Сурикову А.Г. причинен физический, материальный и моральный вред, руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать потерпевшим(ей) *Сурикова Анатолия Григорьевича* по уголовному делу № 12345 о чем объявить ему (ей) под расписку.

Следователь

Федоров

Настоящее постановление мне объявлено «6» мая 2007 г. и одновременно разъяснены права потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ:

- 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
- 2) давать показания;
- 3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) иметь представителя;
- 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;
- 10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта в случаях, предусмотренных частью второй ст. 198 УПК РФ;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, я вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного лично мне;

13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании меня потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по уголовному делу, а также копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций;

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций;

15) выступать в судебных прениях;

16) поддерживать обвинение;

17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;

18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;

20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;

21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью третьей ст. 11 УПК РФ;

22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Потерпевший

Суриков

Постановление объявил и права разъяснил
Следователь

Федоров

Копию настоящего постановления получил «6» мая 2007 г.

Суриков

ПРОТОКОЛ допроса потерпевшего

г. Иркутск

«6» мая 2007 г.

Допрос начат в 10 ч. 00 мин.

Допрос окончен в 11 ч. 00 мин.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.

в помещении служебном кабинете № 17

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12345 в качестве потерпевшего:

1. Фамилия, имя, отчество Сурикова Анатолия Григорьевича
2. Дата рождения 11.10.1967 г.
3. Место рождения г. Иркутск
4. Место жительства и (или) регистрации г. Иркутск, ул. Баумана, 28, кв. 22, телефон 00-00-00
5. Гражданство Россия
6. Образование неоконченное высшее
7. Семейное положение, состав семьи женат
8. Место работы или учебы ООО «Аэлита», генеральный директор телефон 00-00-00
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный, состоит на учете в ленинском ОВК г. Иркутска
10. Наличие судимости не судим

Потерпевший

Суриков

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего паспорт 01 03 478256, выдан УВД Ленинского района г. Иркутска 16.01.2002 г.

12. Иные данные о личности свидетеля _____

Иные участвующие лица _____

(процессуальное положение, фамилии инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств *технические средства не применялись.*

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ. Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Потерпевший

Суриков

По существу уголовного дела могу показать следующее:

1 апреля 2007 г. в 23.50 я, управляя принадлежащим мне автомобилем МЕРСЕДЕС-320 р/з С 777 ОС 38 РУС, двигался по ул. Ленина в направлении к площади им. Кирова. В салоне моего автомобиля находилась жена – Сурикова Ирина Николаевна. Она сидела на правом переднем пассажирском сидении. Погода была ясная, дорожное покрытие сухое. Обзорность и видимость отличные. Уличное освещение было включено. Я двигался на 4-й передаче, со скоростью около 60 км/ч по правой крайней полосе с ближним светом фар. На перекрестке ул. Ленина и Горького, очередность проезда через который регулировалась светофором, работающем в желтом мигающем режиме, увидел автомобиль ТОЙОТА КОРОНА, который стоял на ул. Ленина во встречном мне направлении на крайней левой полосе. У него был включен левый поворот. Я посылал ему, чтобы привлечь внимание, однако водитель встречного транспортного средства на это не отреагировал и начал выполнять поворот налево. Между нами оставалось где-то 15–20 метров. Я резко затормозил, но мы все равно столкнулись. Столкновение произошло на моей полосе движения. Встречный автомобиль ударил передней частью мой автомобиль в левую сторону, и я потерял сознание. Считаю виновником ДТП водителя ТОЙОТА КОРОНА, который, не убедившись в безопасности своего маневра, начал его выполнять. В результате ДТП я получил тяжкие телесные повреждения, жена не пострадала, автомобиль получил значительные механические повреждения. После ДТП я прошел курс лечения в Иркутской областной клинической больнице. В других лечебных учреждениях не лечился.

В тот день перед ДТП я чувствовал себя хорошо, признаков утомления не было, так как рабочий день был не напряжен, а за управление транспортным средством сел где-то в 22 часа. Спиртных напитков ни в этот день, ни накануне не употреблял. Здоровье у меня хорошее, на учете ни у кого из врачей не состою. Последнее медицинское освидетельствование на пригодность управления транспортным средством проходил в марте 2004 г.

Автомобиль находился в технически исправном состоянии, так как за месяц до этого я делал капитальный ремонт, все основные узлы и агрегаты автомобиля были заменены на новые. После этого прошел технический осмотр без каких-либо замечаний.

Стаж вождения автомобилем у меня 4 года. Ранее в аварии никогда не попадал.

Машины у меня и у виновника ДТП Кукулина застрахованы, и страховые агенты обещали возместить причиненный ущерб. Каких-либо имущественных претензий к водителю Кукулину я не имею. Он неоднократно посещал меня в больнице, приобретал необходимые лекарства и оказывал иные услуги.

С моих слов записано верно, и мною прочитано.

Потерпевший

Суриков

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса потерпевшего от участвующих лиц _____
заявления *не поступили*. Содержание заявления: _____

Потерпевший

Суриков

Иные участвующие лица: _____

Протокол прочитан *лично*.

Замечания к протоколу *не поступили*.

Потерпевший

Суриков

Иные участвующие лица: _____

Следователь

Федоров

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Иркутск

«6» мая 2007 г.

Допрос начат в 11 ч. 10 мин.

Допрос окончен в 11 ч. 40 мин.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.

в помещении служебном кабинете № 17

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12345 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Сурикову Ирину Николаевну
2. Дата рождения 14.12.1969 г.
3. Место рождения г. Иркутск
4. Место жительства и (или) регистрации г. Иркутск, ул. Баумана, 28, кв. 22
телефон 00-00-00
5. Гражданство Россия
6. Образование среднее
7. Семейное положение, состав семьи замужем
8. Место работы или учебы домохозяйка
телефон 00-00-00
9. Отношение к воинской обязанности не военнообязанная
10. Наличие судимости не судима

Свидетель

Сурикова

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего паспорт 01 03 478256, выдан УВД Ленинского района г. Иркутска 16.01.2002 г.

12. Иные данные о личности свидетеля _____

Свидетель

Сурикова

Иные участвующие лица: _____

(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств *технические средства не применялись.*

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупреждена о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

- 2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
 - 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
 - 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
 - 5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
 - 6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;
 - 7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.
- Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден (а).

Свидетель

Сурикова

По существу уголовного дела могу показать следующее:

1 апреля 2007 г. около 24 часов я ехала на нашем автомобиле МЕРСЕДЕС-320 р/з С 777 ОС 38 РУС под управлением моего мужа, Сурикова А.Г., по ул. Ленина в направлении к площади им. Кирова. Находилась на переднем пассажирском сиденье. Наш автомобиль двигался на небольшой скорости по крайней правой полосе движения. Погода была ясная, дорога сухая, уличное освещение включено. При приближении к перекрестку с ул. Горького я увидела легковой автомобиль светлого цвета, который стоял посреди проезжей части во встречном направлении с включенным сигналом левого поворота. Муж подал звуковой сигнал, давая понять водителю этого автомобиля о своем намерении проехать перекресток, и продолжал движение. Однако водитель встречного автомобиля, резко набирая скорость, стал выполнять поворот влево, пересекая путь нашему автомобилю. Когда он начал движение, расстояние между нашими автомобилями составляло 15–20 метров. Муж резко затормозил, но избежать столкновения не удалось, и встречный автомобиль ударил нас в левую сторону своей передней частью. От удара нас отбросило с дороги на тротуар. В дорожном происшествии пострадал мой муж. Прибывшая бригада скорой помощи увезла его в больницу. Я телесных повреждений не получила.

С моих слов записано верно, и мною прочитано.

Свидетель

Сурикова

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявления: _____

Свидетель

Сурикова

Иные участвующие лица: _____

Протокол прочитан лично. Замечания к протоколу не поступили.

Свидетель

Иные участвующие лица:

Сурикова

Следователь

Федоров

Иркутская областная коллегия адвокатов

Юридическая консультация № 22
г. Иркутск, ул. Советская, 120

Регистрационная карточка № 013086 «5» мая 2007 г.

ОРДЕР № 013086

Юридическая консультация № 22 г. Иркутска поручает адвокату *Карницкому Игорю Владимировичу*
вести дело *Кукулина Григория Даниловича*,
привлекающегося к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 264 УК РФ,
где в СУ при ГУВД ИО,
назначено к слушанию 6 мая 2007 г.

Зав. юрконсультацией

Белогузов А.З.

М.П.

ПРОТОКОЛ
допроса подозреваемого

г. Иркутск

«6» мая 2007 г.

Допрос начат в 14 ч. 00 мин.

Допрос окончен в 15 ч. 50 мин.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.

в помещении *служебном кабинете № 17*

в соответствии с частью второй ст. 46, ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12345 в качестве подозреваемого:

1. Фамилия, имя, отчество *Куклина Григория Даниловича*
2. Дата рождения *20. 06. 1952 г.*
3. Место рождения *г. Братск Иркутской области*
4. Место жительства и (или) регистрации *г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5 кв. 12*
телефон 00-00-00
5. Гражданство *Россия*
6. Образование *среднее*
7. Семейное положение, состав семьи *женат, имеет дочь 1985 г. р.*
8. Место работы или учебы *не работает*
9. Отношение к воинской обязанности *не военнообязанный*
10. Наличие судимости *не судим*

Подозреваемый

Куклин

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого *паспорт 01 04 631224, выдан 02.03.1999 г. Братским РОВД Иркутской области.*

12. Иные данные о личности подозреваемого _____

Иные участвующие лица *адвокат Карницкий Игорь Владимирович.*

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств *технические средства не применялись.*

Перед началом допроса мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 46 УПК РФ:

1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о возбуждении против меня уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении ко мне меры пресечения в виде заключения под стражу;

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний; я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ.

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного п. 2 и 3 части третьей ст. 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым я владею;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного представителя;

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, следователя и дознавателя;

11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ я не обязан(а) свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Подозреваемый

Куклин

Подозреваемому Куклину Г.Д. объявлено, что он подозревается в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью Сурикова, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Подозреваемый

Куклин

По существу подозрения могу показать следующее:

У меня в собственности уже более 10 лет находится автомобиль ТОЙ-ОТА КОРОНА р/з В 350 ТС 38 РУС. Машина в хорошем состоянии. Я сам занимаюсь его техническим обслуживанием. Никто, кроме меня, данным автомобилем не управляет. Последний техосмотр проходил в марте 2007 г. Нареканий по поводу технического состояния транспортного средства не было. Машина застрахована. Навыки вождения у меня хорошие, я управляю транспортными средствами более 30 лет, в дорожно-транспортные происшествия до настоящего времени не попадал. Состояние здоровья нормальное, на учете ни у кого из врачей не состою. Медицинскую комиссию на пригодность к управлению транспортным средством проходил в феврале 2007 г. Спиртных напитков в день аварии и накануне я не употреблял. В этот день, 1 апреля 2007 г., я выехал из дома около 19 ч. и передвигался на машине по г. Иркутску, решая различные проблемы, признаков утомления не чувствовал, так как до этого весь день находился дома.

1 апреля 2007 г. около 24 ч. я, управляя принадлежащим мне автомобилем ТОЙОТА КОРОНА р/з В 350 ТС 38 РУС, двигался по ул. Ленина от площади им. Кирова со скоростью около 60 км/ч с ближним светом фар. Проезжая часть была освещена фонарями дневного света. В салоне, кроме меня, никого не было, машина не загружена. Погода была ясная и сухая. Видимость и обзорность не ограничены. На перекрестке с ул. Горького мне нужно было повернуть налево, я перестроился и остановился в левом крайнем ряду по ходу движения, пропуская встречные машины. Светофор работал в желтом мигающем режиме. Впереди увидел двигающийся во встречном направлении автомобиль МЕРСЕДЕС-320 белого цвета. Расстояние до этого автомобиля было около 50-100 м. Я, полагая, что успею проехать перекресток, включил 1-ю передачу и стал выполнять левый поворот. Однако автомобиль МЕРСЕДЕС-320 неожиданно быстро оказался перед моим автомобилем, и произошло столкновение. Столкновение произошло на полосе движения встречного автомобиля. От удара автомобиль МЕРСЕДЕС развернуло и выбросило на тротуар, а я проехал еще несколько метров по инерции и остановился. До приезда сотрудников милиции транспортные средства никто не передвигал. При аварии телесных повреждений я не получил.

Сразу же после аварии к нам подошли двое мужчин, как я узнал впоследствии, – Антипов и Леонов, которые сообщили, что были очевидцами происшедшего. Я попросил их задержаться и вызвал по сотовому телефону скорую помощь, работников милиции и страхового агента.

Считаю, что в случившемся ДТП виноваты я и другой водитель. Водитель МЕРСЕДЕС-320 в том, что превысил скорость, а я в том, что не пропустил его.

С моих слов записано верно, мною прочитано.

Подозреваемый

Куклин

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса подозреваемого от участвующих лиц адвоката Карницкого И.В.

заявления не поступили. Содержание заявления: _____

Подозреваемый

Куклин

Защитник

Карницкий

Протокол прочитан лично подозреваемым. Замечания (ий) к протоколу нет.

Подозреваемый

Куклин

Иные участвующие лица:

Карницкий

Следователь

Федоров

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО о явке

г. Иркутск

«6» мая 2007 г.

Я, *Куклин Григорий Данилович*, проживающий по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й армии, 357, кв.2,

даю настоящее обязательство следователю СУ при ГУВД ИО капитану юстиции *Федорову С.А.*

в том, что до окончания *предварительного расследования* по подозрению меня в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ, буду своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в суд, а в случае перемены места жительства и (или) регистрации незамедлительно сообщу об этом указанным лицам.

Мне разъяснено, что при нарушении данного обязательства ко мне может быть применена мера пресечения.

Подозреваемый

Куклин

В соответствии со ст. 112 УПК РФ обязательство о явке подозреваемого *Кукина Г.Д.* взял.

Следователь
СУ при ГУВД ИО

капитан юстиции
Федоров

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Иркутск

«7» мая 2007 г.

Допрос начат в 10 ч. 30 мин.

Допрос окончен в 11 ч. 10 мин.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.

в помещении служебном кабинете № 17

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12345 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество *Леонова Виктора Олеговича*
2. Дата рождения *09.08.1967 г.*
3. Место рождения *г. Иркутск*
4. Место жительства и (или) регистрации *г. Иркутск, ул. Ленина, 74, кв. 69,*
телефон 00-00-00
5. Гражданство *Россия*
6. Образование *среднее*
7. Семейное положение, состав семьи *женат*
8. Место работы или учебы *ЗАО «Труд», водитель,*
телефон 00-00-00
9. Отношение к воинской обязанности *военнообязанный, состоит на учете в Кировском ОВК г. Иркутска*
10. Наличие судимости *не судим*

Свидетель

Леонов

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность *паспорт 01 05 769729, выдан 09.12.2002 г. УВД Кировского района г. Иркутска.*

12. Иные данные о личности свидетеля _____

Свидетель

Леонов

Иные участвующие лица: _____
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств *не применялись*

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

- 2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
 - 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
 - 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
 - 5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
 - 6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;
 - 7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.
- Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель

Леонов

По существу уголовного дела могу показать следующее:

1 апреля 2007 г. около 24 часов я вышел из продовольственного магазина, расположенного на перекрестке улиц Ленина и Горького, и направился через проезжую часть на противоположную сторону улицы Ленина. Когда я пересек половину проезжей части, мимо меня по 2-й полосе движения, в сторону площади им. Кирова проехал автомобиль МЕРСЕДЕС-320 белого цвета. Скорость его была примерно 50–60 км/ч. Более точно определить не могу, хотя сам и являюсь водителем, так как не обратил на эту машину особого внимания. Проезжая мимо, водитель подал звуковой сигнал, я подумал, что он звучит для меня. Не успев пересечь проезжую часть, я услышал звук удара со стороны перекрестка с ул. Горького. Оглянувшись, увидел, что на перекрестке столкнулись МЕРСЕДЕС-320, который только что проехал мимо меня, и ТОЙОТА КОРОНА белого цвета. Я подошел к месту ДТП, чтобы помочь пострадавшим, и оставался там до прибытия сотрудников милиции и скорой помощи, на которой увезли раненого водителя МЕРСЕДЕС-320. Водитель ТОЙОТА КОРОНА и пассажирка МЕРСЕДЕС-320, сидевшая на правом переднем сидении, не пострадали. Где находился перед столкновением автомобиль ТОЙОТА КОРОНА, я не обратил внимания. Перед ДТП светофор работал в желтом мигающем режиме. Дорога освещалась уличным освещением. Погода была сухая и ясная. Транспортные средства после столкновения не перемещались.

Кроме меня, на месте ДТП был еще один очевидец, я случайно услышал его имя, которое он называл сотрудникам милиции, – Антипов. Других очевидцев ДТП я не видел.

С моих слов записано верно, и мною прочитано.

Свидетель

Леонов

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц
заявления не поступили. Содержание заявления: _____

Свидетель

Леонов

Иные участвующие лица:

Протокол прочитан *лично*.

Замечания к протоколу *не поступили*.

Свидетель

Леонов

Иные участвующие лица:

Следователь

Федоров

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Иркутск

«7» мая 2007 г.

Допрос начат в 11 ч. 30 мин.

Допрос окончен в 12 ч. 10 мин.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.

в помещении служебном кабинете № 17

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12345 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество *Антипова Андрея Евгеньевича*
2. Дата рождения *04.12.1967 г.*
3. Место рождения *г. Иркутск*
4. Место жительства и (или) регистрации *г. Иркутск, ул. Култукская, 169, кв. 9, телефон 00-00-00*
5. Гражданство *Россия*
6. Образование *высшее*
7. Семейное положение, состав семьи *холост*
8. Место работы или учебы *ООО «Темп», гл. бухгалтер, телефон 00-00-00*
9. Отношение к воинской обязанности *военнообязанный, состоит на учете в Центральном ОВК г. Иркутска*
10. Наличие судимости *не судим*

Свидетель

Антипов

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность *паспорт ХХХ-АГ № 630742 выдан 26.03.1997 г. УВД Куйбышевского района г. Иркутска*

12. Иные данные о личности свидетеля _____

Свидетель

Антипов

Иные участвующие лица: _____
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств *не применялись*

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

- 2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
 - 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
 - 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
 - 5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
 - 6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;
 - 7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.
- Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель

Антипов

По существу уголовного дела могу показать следующее:

1 апреля 2007 г. около полуночи я шел пешком по ул. Ленина со стороны площади им. Кирова в направлении ул. Горького по тротуару вдоль правого края проезжей части. Приближаясь к ул. Горького, я сошел с тротуара, так как он плохо освещался, и стал идти по правому краю проезжей части, вдоль бордюра. Когда до перекрестка с ул. Горького оставалось 15–20 метров, я увидел, что с противоположной стороны ул. Ленина к перекрестку с ул. Горького по крайней правой полосе движения приближается со скоростью около 60 км/ч автомобиль МЕРСЕДЕС-320. Скорость я определил приблизительно, так как часто прохожу в этом месте и транспортный поток движется примерно с такой же скоростью. Я обратил внимание на этот автомобиль, так как услышал подаваемый водителем звуковой сигнал. В это время водитель автомобиля ТОЙОТА КОРОНА, который стоял на ул. Ленина перед перекрестком с ул. Горького, стал совершать поворот налево. Водитель МЕРСЕДЕС-320 резко затормозил, но машины все равно столкнулись. Столкновение произошло на полосе движения МЕРСЕДЕС-320 в 30–35 метрах от меня. Я подошел к месту аварии и находился там до прибытия работников милиции. В результате столкновения пострадал водитель МЕРСЕДЕС-320. Светофор в момент ДТП работал в желтом мигающем режиме. Погода была ясная, дорожное покрытие сухое, горело уличное освещение. Транспортные средства после столкновения не перемещались.

К участникам аварии кроме меня сразу же подошел еще один мужчина, который тоже остался до прибытия милиции. Других очевидцев ДТП я не видел.

С моих слов записано верно, и мною прочитано.

Свидетель

Антипов

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц заявления не поступили.

Содержание заявления: _____

Свидетель

Антипов

Иные участвующие лица:

Протокол прочитан *лично*.

Замечания к протоколу *не поступили*.

Свидетель

Антипов

Иные участвующие лица:

Следователь

Федоров

ПРОТОКОЛ очной ставки

г. Иркутск

«8» мая 2007 г.

Очная ставка начата в 9 ч. 30 мин.

Очная ставка окончена в 10 ч. 15 мин.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.
в помещении служебном кабинете № 17

в соответствии со ст. 192 УПК РФ провел очную ставку между потерпевшим Суриковым Анатолием Григорьевичем (сведения о личности в уголовном деле имеются на стр. 58-60) и подозреваемым Куклиным Григорием Даниловичем (сведения о личности в уголовном деле имеются на стр. 65-67).

Иные участвующие лица защитник подозреваемого Куклина Г.Д. – адвокат Карницкий Игорь Владимирович.

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств *технические средства не применялись.*

Перед началом очной ставки Сурикову А.Г. и Куклину Г.Д. разъяснен порядок проведения очной ставки.

Допрашиваемые лица:

Суриков

Куклин

Сурикову А.Г. и Куклину Г.Д. также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации они не обязаны свидетельствовать против самих себя, своих супругов и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Допрашиваемые лица:

Суриков
Куклин

Потерпевший Суриков А.Г. предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и отказ от дачи показаний по ст. 307 и 308 УК РФ.

Допрашиваемые свидетели (потерпевшие)

Суриков

На вопрос, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой, допрашиваемые лица заявили:

1. Суриков: *Этого человека я впервые встретил примерно через неделю после ДТП, он приходил ко мне в больницу и назвался Куклиным, водителем автомобиля ТОЙОТА КОРОНА, с которым столкнулся мой автомобиль. До этого ни в каких отношениях не состояли.*

Суриков

2. Куклин: Это Суриков. Впервые я увидел его 1 апреля 2007 г. на месте ДТП. Он управлял автомобилем МЕРСЕДЕС-320, с которым столкнулся мой автомобиль. До этого ни в каких отношениях не состояли.

Куклин

Об обстоятельствах, для выяснения которых проводится очная ставка, допрашиваемые лица показали следующее:

Вопрос к Сурикову: Расскажите, при каких обстоятельствах произошло автотранспортное происшествие 1 апреля 2007 г., участником которого Вы были?

Ответ Сурикова: 1 апреля 2007 г. около 24 часов я, управляя своим автомобилем МЕРСЕДЕС-320, двигался по ул. Ленина в сторону к площади им. Кирова со скоростью не более 60 км/ч. Подъезжая к перекрестку с ул. Горького, увидел стоящий перед перекрестком во встречном направлении автомобиль ТОЙОТА КОРОНА с включенным левым поворотом. Я посигналил ему, однако водитель автомобиля не отреагировал на это мое предупреждение и, резко набирая скорость, стал поворачивать налево. Когда он начал выполнять поворот, между нашими автомобилями расстояние было 15–20 метров. Я применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Суриков

Вопрос к Куклину: Вы прослушали показания Сурикова. Согласны ли Вы с ними?

Ответ Куклина: Я не согласен с показаниями Сурикова по следующим позициям. Во-первых, подъезжая к перекрестку, он никаких сигналов не подавал. Во-вторых, я начал выполнять поворот налево, когда расстояние между нашими автомобилями составляло 50–100 метров. В-третьих, автомобиль, которым управлял Суриков, двигался со скоростью, значительно превышающей 60 км/ч.

Куклин

Вопрос к Сурикову: Настаиваете ли Вы на своих показаниях?

Ответ Сурикова: Да, настаиваю. До столкновения я двигался со скоростью не более 60 км/ч. Куклин начал выполнять поворот, когда между нашими автомобилями было расстояние 15–20 метров.

Суриков

Вопрос к Куклину: Настаиваете ли Вы на своих показаниях?

Ответ Куклина: Да, настаиваю. Я начал выполнять поворот, когда расстояние между нашими автомобилями составляло 50–100 метров. Суриков, двигался со скоростью, значительно превышающей 60 км/ч.

Куклин

На вопросы, заданные друг другу, допрашиваемые лица ответили:

Вопросов друг к другу допрашиваемые не имеют.

Допрашиваемые лица:

Суриков

Куклин

Перед началом, в ходе либо по окончании очной ставки от участвующих лиц потерпевшего Сурикова, подозреваемого Куклина и его защитника Карницкого, заявления не поступили

Содержание заявления _____

Допрашиваемые лица:

Суриков

Куклин

Иные участвующие лица:

Карницкий

Следователь

Федоров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении судебной медицинской экспертизы

г. Иркутск

«10» мая 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 12345,

УСТАНОВИЛ:

1 апреля 2007 г. около 24 часов в г. Иркутске водитель Куклин Г.Д., управляя автомобилем *ТОЙОТА КОРОНА* и двигаясь по ул. Ленина, на пересечении с ул. Горького допустил столкновение с автомобилем *МЕРСЕДЕС-320* под управлением водителя Сурикова А.Г. При этом автомобиль *ТОЙОТА КОРОНА* ударил своей передней частью автомобиль *МЕРСЕДЕС-320* в левую сторону.

В результате ДТП Суриков получил телесные повреждения и прошел курс лечения в Иркутской областной клинической больнице.

По данному факту проводилось административное расследование, в ходе которого была осуществлена медицинская экспертиза по поводу телесных повреждений Сурикова (заключение эксперта № 337/2007 от 29.04.2007 г.)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить медицинскую судебную экспертизу, производство которой поручить бюро СМЭ Иркутской области.

2. Поставить перед экспертом вопросы:

1) какова степень тяжести вреда здоровью, причиненного в результате ДТП Сурикову?

2) могли ли эти телесные повреждения образоваться в результате данного ДТП в указанный срок?

3) находился ли Суриков А.Г. в момент поступления в ИОБ в состоянии опьянения?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: медицинские документы.

4. Поручить начальнику бюро СМЭ ИО разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Следователь

Федоров

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены «__» _____ 200__ г. Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего
с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Иркутск

«10» мая 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.
в помещении служебном кабинете № 17,
руководствуясь частью первой ст. 198 УПК РФ, ознакомил потерпевшего Су-
рикова Анатолия Григорьевича
с постановлением от «10» мая 2007 г. о назначении медицинской судебной экс-
пертизы по уголовному делу № 12345.

Одновременно потерпевшему разъяснены права, предусмотренные ча-
стью первой ст. 198 УПК РФ.

Потерпевший

Суриков

Представитель потерпевшего

От участвующих лиц, потерпевшего Сурикова А.Г.

заявления поступили. Содержание заявления: С постановлением о назначении
СМЭ ознакомлен, ходатайств не имею.

Потерпевший

Суриков

Представитель потерпевшего

Протокол прочитан следователем вслух.

Замечания к протоколу не поступили.

Потерпевший

Суриков

Представитель потерпевшего

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Федоров

ПРОТОКОЛ
ознакомления подозреваемого и его защитника
с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Иркутск

«10» мая 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.
в помещении служебном кабинете № 17,
руководствуясь частью первой ст. 198 УПК РФ, ознакомил подозреваемого
Куклина Г.Д. и его защитника Карницкого И.В.
с постановлением от «10» мая 2007 г. о назначении медицинской судебной экс-
пертизы по уголовному делу № 12345.

Одновременно подозреваемому, защитнику разъяснены права, преду-
смотренные частью первой ст. 198 УПК РФ.

Подозреваемый
Защитник

*Куклин
Карницкий*

От участвующих лиц подозреваемого Куклина Г.Д. и защитника Карниц-
кого И.В.
заявления поступили. Содержание заявления: С постановлением о назначении
экспертизы ознакомлены, ходатайств не имеем.

Подозреваемый
Защитник

*Куклин
Карницкий*

Протокол прочитан лично подозреваемым и защитником.
Замечания к протоколу не поступили.

Подозреваемый
Защитник

*Куклин
Карницкий*

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Федоров

Минздрав РФ
Государственное учреждение здравоохранения
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»
департамента здравоохранения Иркутской области
664002, г. Иркутск, ул. Гагарина, 44

Заключение эксперта № 1604/2007

На основании постановления следователя СУ при ГУВД ИО Федорова С.А. от 10 мая 2007 г. в помещении Бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Иркутской области судебно-медицинский эксперт Куликова О.Г., имеющая высшее медицинское образование, стаж работы по специальности 11 лет, первую квалификационную категорию, заместитель начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы Иркутской области, произвел судебно-медицинскую экспертизу по медицинским документам Сурикова Анатолия Григорьевича, 1967 года рождения, прож.: г. Иркутск, ул. Баумана, 28, кв. 22.

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены. Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ предупреждена.

Эксперт

Куликова

При экспертизе присутствовали: _____

Экспертиза начата 12 мая 2007 г.

Экспертиза окончена 13 мая 2007 г.

Заключение эксперта изложено на 4 листах.

На разрешение эксперту поставлены вопросы:

1. Какова степень тяжести вреда здоровью, причиненного в результате ДТП Сурикову А.Г.?

2. Могли ли эти телесные повреждения образоваться в результате данного ДТП в указанный срок?

3. Находился ли Суриков А.Г. в момент поступления в ИОБ в состоянии опьянения?

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

1 апреля 2007 г. около 24 часов в г. Иркутске водитель Куклин Г.Д., управляя автомобилем ТОЙОТА КОРОНА и двигаясь по ул. Ленина, на пересечении с ул. Горького допустил столкновение с автомобилем МЕРСЕДЕС-320 под управлением водителя Сурикова А.Г. При этом автомобиль ТОЙОТА КО-

РОНА ударил своей передней частью автомобиль МЕРСЕДЕС-320 в левую сторону.

В результате ДТП Суриков получил телесные повреждения и прошел курс лечения в ИОКБ.

По данному факту проводилось административное расследование, в ходе которого была осуществлена медицинская экспертиза по поводу телесных повреждений Сурикова (заключение эксперта № 337/2007 от 29.04.2007 г.)

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

Из «Заключения эксперта № 337/2007» известно, что 25–29.04.2007 года судебно-медицинским экспертом г. Иркутска Куликовой О.Г. произведена судебно-медицинская экспертиза на основании определения по делу об административном правонарушении: «...Представлена медицинская карта стационарного больного № 29069, из которой известно, что Суриков А.Г. поступил в экстренное нейрохирургическое отделение ИОКБ 2 апреля 2007 года в 00.55. В медицинскую карту вклеен сопроводительный лист бригады «скорой помощи»: «Диагноз: Ушиб головного мозга средней степени?; гемоторакс слева». При поступлении осмотрен дежурным нейрохирургом: «Жалобы на головную боль диффузного характера. Боли в грудном отделе позвоночника. Анамнез заболевания: пострадал в ДТП 01.04.2007 г. около 24.00 на перекрестке ул. Ленина и ул. Горького. Обстоятельств травмы не помнит. Объективный статус: общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы физиологической окраски. Телосложение нормостеническое. Дыхание спонтанное, адекватное. ЧДД – 18 в минуту. При аускультации дыхание везикулярное, сухие хрипы в левом легком. Гемодинамика стабильная: пульс – 50 в минуту, артериальное давление – 145/90 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий, принимает участие в дыхании, симптомов раздражения брюшины нет. Симптом «поколачивания» отрицательный. Локальный статус: носовое кровотечение, следы крови в ротовой полости. Неврологически: сознание ясное. На вопросы отвечает правильно. Менингеальных знаков нет. Величина зрачков 3 мм. Нистагм горизонтальный. Глотание и фонация в норме. Нарушений чувствительности нет. Координационные пробы выполняет с интенцией. В позе Ромберга не устойчив. Патологические симптомы не выявлены. Диагноз: Ушиб головного мозга средней степени?; гемоторакс слева. Ушиб левого легкого?». Осмотрен врачом п/о: «Жалобы на боли в области грудины, головную боль, слабость. В легких везикулярное дыхание, в нижних отделах слева единичные сухие хрипы, ЧДД – 20 в минуту. Печень выступает из-под области реберной дуги около 2–3 см». Осмотрен дежурным травматологом 2 апреля 2007 года в 01.00: «Жалобы на боль в грудном отделе позвоночника, головную боль. Объективно: артериальное давление – 110/70 мм рт. ст., пульс – до 90 ударов в минуту. При визуальном осмотре (неразборчиво) ссадины (неразборчиво) грудной клетки без особенностей, подкожной эмфиземы и (неразборчиво) нет. Аускультативно дыхание проводится во все отделы, слева мелкопузырчатые хрипы. Пальпация позвоночного столба по остистым отросткам и паравертебрально умеренно болезненна от 4-го грудного до 2-го поясничного позвонков с наибольшей интенсив-

ностью на уровне 7-го грудного позвонка. Осевая нагрузка умеренно болезненна, движения в полном объеме. (неразборчиво) таза без особенностей. Диагноз: Ушиб головного мозга средней степени? Ушиб грудного отдела позвоночника на фоне остеохондроза. Ушиб (неразборчиво). Ссадина правого локтевого сустава». Запись рентгенолога от 3 апреля 2007 года: «На краниограммах в 2-х проекциях, рентгенограмме правой пазухи носа, рентгенограмме костей таза, боковой груднопоясничной спондилограмме костных травматических изменений не выявлено. На прямой рентгенограмме грудной клетки левое легочное поле от II до V ребра неравномерно пониженной пневматизации без четких граней за счет инфильтрации. Справа без особенностей. Костных травматических изменений не отмечается. Заключение: ушиб левого легкого». Обход профессора Музлаева и зав. ЭНХО от 4 апреля 2007 года: «Общее состояние тяжелое, обусловлено полученной травмой. Жалобы на головную боль, слабость, боль в мышцах конечностей. Артериальное давление – 120/80 мм рт. ст., пульс – 74 удара в минуту. Неврологически: в сознании, контактен, адекватен. Зрачки равны, фотореакции живые. Движения в полном объеме, горизонтальный нистагм, слабость конвергенции. Умеренно выражена менингеальная симптоматика – ригидность затылочных мышц, глазо-лицевой рефлекс. Сухожильные рефлексy равны, на ногах торпидны, симптом «Братского» с 2-х сторон. Диагноз: Ушиб головного мозга тяжелой степени? Субарахноидальное кровоизлияние? Ушибы мягких тканей головы, туловища, конечностей. Ушиб левого легкого». Выполнена компьютерная томография от 4 апреля 2007 года: «Заключение: Ушиб головного мозга тяжелой степени». Осмотрен лечащим врачом 10 апреля 2007 года: «Общее состояние удовлетворительное. Жалобы на головную боль периодическую. Артериальное давление – 120/90 мм рт. ст. Пульс – 82 удара в минуту. Неврологически: В сознании, контактен, адекватен. Зрачки равны, фотореакции живые. Движения глазных яблок в полном объеме. Нистагмоид сохраняется. Лицо внешне симметричное, язык по средней линии. Менингеальных и патологических рефлексов нет. Сухожильные рефлексy равны, чувствительных нарушений нет». Осмотрен лечащим врачом 13 апреля 2007 года: «Общее состояние удовлетворительное. Жалобы на слабость». Запись лечащего врача от 15 апреля 2007 года: «В удовлетворительном состоянии, с улучшением выписан на амбулаторное лечение». Заключительный клинический диагноз: «Сочетанная травма. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Ушиб мягких тканей головы, туловища, конечностей. Ушиб левого легкого».

В представленную медицинскую карту № 29069 вклеено заключение № 2854 от 09.04.2007 г. химико-токсикологического исследования крови, из которого известно, что при химико-токсикологическом исследовании крови гр. Сурикова А.Г., взятой у него 02.04.2007 г. в 01 час. 00 мин., этиловый алкоголь не обнаружен.

Эксперт

Куликова

ВЫВОДЫ

На основании данных заключения эксперта № 337/2007 и медицинских документов на имя Сурикова Анатолия Григорьевича, 1967 года рождения, в ответ на поставленные вопросы прихожу к следующим выводам:

1. Сурикову А.Г. причинены повреждения в виде ушибов мягких тканей головы, туловища, конечностей, ушиба головного мозга тяжелой степени, ушиба левого легкого.

2. Вышеуказанные повреждения образовались от действия тупых твердых предметов, могли возникнуть в условиях ДТП 1 апреля 2007 года и относятся к ТЯЖКОМУ вреду здоровью по признаку опасности для жизни в момент причинения.

3. На момент поступления в ИОКБ 2.04.2007 г. в 01 час. 00 мин. этиловый алкоголь в крови гр. Сурикова А.Г. не обнаружен.

Судебно-медицинский эксперт

Куликова

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего
с заключением эксперта

г. Иркутск

«23» мая 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.
в помещении служебном кабинете № 17,
руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил потерпевшего Сурикова А.Г.
с заключением эксперта № 1604/2007 от «13» мая 2007 г. по уголовному делу
№ 12345 .

Одновременно потерпевшему Сурикову А.Г. разъяснены права, предусмотренные частью первой ст. 206 УПК РФ.

Суриков

От участвующих лиц потерпевшего Сурикова А.Г.
заявления поступили. Содержание заявления: С заключением эксперта ознакомлены, ходатайств не имеем.

Участвующие лица:

Суриков

Протокол прочитан потерпевшим.

Замечания к протоколу не поступили.

Участвующие лица:

Суриков

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Федоров

ПРОТОКОЛ
ознакомления подозреваемого и его защитника
с заключением эксперта

г. Иркутск

«23» мая 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.
в помещении служебном кабинете № 17,
руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил подозреваемого Куклина Г.Д. и его
защитника Карницкого И.В.
с заключением эксперта № 1604/2007 от «13» мая 2007 г. по уголовному делу
№ 12345 .

Одновременно подозреваемому Куклину Г.Д. и его защитнику Карницкому
И.В. разъяснены права, предусмотренные частью первой ст. 206 УПК РФ.

*Куклин
Карницкий*

От участвующих лиц подозреваемого Куклина Г.Д. и его защитника Карниц-
кого И.В.
заявления поступили. Содержание заявления: С заключением эксперта озна-
комлены, ходатайств не имеем.

Участвующие лица:

*Куклин
Карницкий*

Протокол прочитан подозреваемым и его защитником лично.
Замечания к протоколу не поступили.

Участвующие лица:

*Куклин
Карницкий*

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Федоров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о назначении автотехнической судебной экспертизы

г. Иркутск

«10» мая 2007г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 12345,

УСТАНОВИЛ:

1 апреля 2007 г. в темное время суток на пересечении улиц Ленина и Горького г. Иркутска произошло столкновение автомобилей МЕРСЕДЕС-320 под управлением Сурикова А.Г., двигавшегося по ул. Ленина в направлении площади им. Кирова, и автомобиля ТОЙОТА КОРОНА под управлением Куклина Г.Д., двигавшегося по ул. Ленина во встречном направлении. Столкновение произошло при выполнении водителем Куклиным поворота налево, на ул. Горького. Перед столкновением, которое произошло на полосе движения МЕРСЕДЕС-320, водитель Суриков применил экстренное торможение. Куклин не тормозил. В результате столкновения пострадал водитель МЕРСЕДЕС-320 Суриков А.Г., оба транспортных средства получили механические повреждения. Столкновение произошло передней частью а/м ТОЙОТА КОРОНА в левую переднюю часть а/м МЕРСЕДЕС-320.

Дорожные условия: Проезжие части улиц Ленина и Горького горизонтальные с асфальтированным покрытием. Дорожное покрытие сухое. Проезжая часть ул. Ленина шириной 40 м, имеет 4 полосы для движения. Проезжая часть ул. Горького шириной 30 м, имеет 2 полосы для движения. Дорожная разметка отсутствует. Способ регулирования движения на данном участке – светофорный объект, работающий в желтом мигающем режиме. Дорожных знаков, ограничивающих движение, не имеется. Место ДТП освещено фонарями дневного света.

На проезжей части ул. Ленина по ходу осмотра имеется спаренный след торможения, длиной 13,2 м, шириной 1,2 м. След торможения начинается в 0,8 м от правого обочины проезжей части ул. Ленина, напротив фонаря освещения, и оканчивается на пересечении с проезжей частью ул. Горького, в 1,3 м от ее правого ближнего обочины и в 1,1 м от линии правого обочины проезжей части ул. Ленина. Далее, на проезжей части ул. Ленина имеется осыпь грунта, битых стекол и других мелких деталей транспортных средств овальной формы. Ширина осыпи 7,5 м, длина 9,8 м. Начало осыпи – сразу за следом торможения, окончание – по направлению осмотра под автомобилем МЕРСЕДЕС-320. Других следов на проезжей части не обнаружено.

Состояние транспортных средств: Автомобиль МЕРСЕДЕС-320 до столкновения находился в технически исправном состоянии, двигался без груза, с одним пассажиром, с ближним светом фар.

Автомобиль ТОЙОТА КОРОНА до столкновения находился в технически исправном состоянии, двигался без груза и пассажиров, с ближним светом фар.

По делу необходимо назначение судебной автотехнической экспертизы.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить *автотехническую* судебную экспертизу, производство которой поручить *Иркутской лаборатории судебных экспертиз*.

2. Поставить перед экспертом вопросы:

1) *какова была скорость движения автомобиля МЕРСЕДЕС-320 к моменту столкновения с автомобилем ТОЙОТА КОРОНА?*

2) *какими пунктами Правил дорожного движения должны были руководствоваться в данной дорожной обстановке водители Куклин Г.Д. и Суриков А.Г.?*

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: уголовное дело № 12345.

4. Поручить *начальнику ЛСЭ* разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Следователь

Федоров

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены
«___» _____ 200_ г. Одновременно я предупрежден_ об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего
с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Иркутск

«10» мая 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.
в помещении служебном кабинете № 17,
руководствуясь частью первой ст. 198 УПК РФ, ознакомил потерпевшего Су-
рикова Анатолия Григорьевича
с постановлением от «10» мая 2007 г. о назначении автотехнической судебной
экспертизы по уголовному делу № 12345.

Одновременно потерпевшему разъяснены права, предусмотренные ча-
стью первой ст. 198 УПК РФ.

Потерпевший
Представитель потерпевшего

Суриков

От участвующих лиц потерпевшего Сурикова А.Г.
заявления поступили. Содержание заявления: С постановлением о назначении
экспертизы ознакомлен, ходатайств не имею.

Потерпевший
Представитель потерпевшего

Суриков

Протокол прочитан следователем вслух.
Замечания к протоколу не поступили.

Потерпевший
Представитель потерпевшего

Суриков

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Федоров

ПРОТОКОЛ
ознакомления подозреваемого и его защитника
с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Иркутск

«10» мая 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.
в помещении служебном кабинете № 17,
руководствуясь частью первой ст. 198 УПК РФ, ознакомил подозреваемого
Куклина Г.Д. и его защитника Карницкого И.В.
с постановлением от «10» мая 2007 г. о назначении автотехнической судебной
экспертизы по уголовному делу № 12345.

Одновременно подозреваемому, защитнику разъяснены права, предусмотренные частью первой ст. 198 УПК РФ.

Подозреваемый
Защитник

*Куклин
Карницкий*

От участвующих лиц подозреваемого Куклина Г.Д. и защитника, Карницкого И.В.
заявления поступили. Содержание заявления: С постановлением о назначении
экспертизы ознакомлены, ходатайств не имеем.

Подозреваемый
Защитник

*Куклин
Карницкий*

Протокол прочитан подозреваемым и защитником лично.
Замечания к протоколу не поступили.

Подозреваемый
Защитник

*Куклин
Карницкий*

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Федоров

**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РФ
ИРКУТСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
г. Иркутск, ул. ЛЫЗИНА, 38, тел. 232445**

**ЗАДАНИЕ
на производство экспертизы**

На основании постановления следователя СУ при ГУВД ИО Федорова С.А. и с соблюдением требований ст. 199 УПК РФ начальником Иркутской ЛСЭ Федотовым Л.Ф. производство экспертизы по уголовному делу № 12345 поручено Калугину Александру Леонидовичу, состоящему в должности эксперта отделения САТЭ, имеющему высшее образование, экспертную квалификацию по специальностям 13.1 «Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия», 13.2 «Исследование технического состояния транспортных средств» и 13.3 «Исследование следов на транспортных средствах и месте ДТП (транспортно-трассологическая диагностика)». Стаж экспертной работы с 1997 года.

Начальник Иркутской ЛСЭ

Федотов

№ 2869/13.1

«11» мая 2007 г.

ПОДПИСКА ЭКСПЕРТА

Мне, сотруднику Иркутской ЛСЭ Калугину Александру Леонидовичу, в связи с поручением произвести экспертизу по уголовному делу № 12345 начальником ЛСЭ разъяснены права и обязанности эксперта, изложенные в ст. 57 УПК РФ и ст. 307 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за дачу заведомо ложного заключения, о чем и даю настоящую подпись.

«11» мая 2007 г.

Калугин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

№ 2869/13.1

«17» мая 2007 г.

11 мая 2007 г. в Иркутскую лабораторию судебной экспертизы Минюста РФ для производства судебной автотехнической экспертизы по постановлению от 10 мая 2007 г. следователя при ГУВД ИО Федорова С.А. поступило уголовное дело № 12345.

НА РАЗРЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ:

1. Какова была скорость движения автомобиля МЕРСЕДЕС-320 к моменту столкновения с автомобилем ТОЙОТА КОРОНА?

2. Какими пунктами Правил дорожного движения должны были руководствоваться в данной дорожной обстановке водители Куклин Г.Д. и Суриков А.Г.?

Производство экспертизы поручено эксперту отдела САТЭ Калугину Александру Леонидовичу, имеющему высшее техническое образование, специальность инженера-механика, квалификацию эксперта автотехника и транспортного трассолога. Стаж экспертной работы с 1997 г.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 апреля 2007 г. в темное время суток на пересечении улиц Ленина и Горького г. Иркутска произошло столкновение автомобилей МЕРСЕДЕС-320 под управлением Сурикова А.Г., двигавшегося по ул. Ленина в направлении к площади им. Кирова, и автомобиля ТОЙОТА КОРОНА под управлением Куклина Г.Д., двигавшегося по ул. Ленина во встречном направлении. Столкновение произошло при выполнении водителем Куклиным поворота налево, на ул. Горького. Перед столкновением, которое произошло на полосе движения МЕРСЕДЕС-320, водитель Суриков применил экстренное торможение. Куклин не тормозил. В результате столкновения пострадал водитель МЕРСЕДЕС-320 Суриков А.Г., оба транспортных средства получили механические повреждения. Столкновение произошло передней частью а/м ТОЙОТА КОРОНА в левую переднюю часть а/м МЕРСЕДЕС-320.

Дорожные условия: Проезжие части улиц Ленина и Горького горизонтальные с асфальтированным покрытием. Дорожное покрытие сухое. Проезжая часть ул. Ленина шириной 40 м, имеет 4 полосы для движения. Проезжая часть ул. Горького шириной 30 м, имеет 2 полосы для движения. Дорожная разметка отсутствует. Способ регулирования движения на данном участке – светофорный объект, работающий в желтом мигающем режиме. Дорожных знаков, ограничивающих движение, не имеется. Место ДТП освещено фонарями дневного света.

На проезжей части ул. Ленина по ходу осмотра имеется спаренный след торможения длиной 13,2 м, шириной 1,2 м. След торможения начинается в 0,8 м от правой области проезжей части ул. Ленина, напротив фонаря освещения, и оканчивается на пересечении с проезжей частью ул. Горького, в 1,3 м от ее правой ближней области и в 1,1 м от линии правой области проезжей части ул. Ленина. Далее, на проезжей части ул. Ленина имеется осыпь грунта, битых стекол и других мелких деталей транспортных средств овальной формы. Ширина осыпи 7,5 м, длина 9,8 м. Начало осыпи – сразу за следом торможения, окончание – по направлению осмотра под автомобилем МЕРСЕДЕС-320. Других следов на проезжей части не обнаружено.

Состояние транспортных средств: Автомобиль МЕРСЕДЕС-320 до столкновения находился в технически исправном состоянии, двигался без груза, с одним пассажиром, с ближним светом фар.

Автомобиль ТОЙОТА КОРОНА до столкновения находился в технически исправном состоянии, двигался без груза и пассажиров, с ближним светом фар.

ЛИТЕРАТУРА

1. Судебная автотехническая экспертиза. М.: ВНИИСЭ, 1980. Ч. 2.
2. Применение в экспертной практике параметров торможения транспортных средств: Методические рекомендации для экспертов. М., 1995.
3. Правила дорожного движения. М., 2007.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

Как следует из схемы происшествия, в районе окончания следов торможения автомобиль МЕРСЕДЕС-320 был развернут на угол около 90°.

Следам торможения автомобиля МЕРСЕДЕС-320 протяженностью 13,2 м в данной дорожной обстановке соответствует скорость около 46 км/ч, определенная по формуле



$$J_{cp} = \frac{562}{V_2 - V_1} (\cos V_1 - \cos V_2) = \frac{562}{90} (\cos 0^\circ - \cos 90^\circ) \approx 6,24 \text{ м/с}^2,$$

где V_a — искомая величина, км/ч;

J_{cp} — замедление при движении с торможением, м/с²;

$S_{ю}$ — протяженность следов торможения – 13,2 м;

V_1 и V_2 — углы заноса в начале и конце перемещения ~ 0° и 90°.

Однако фактическая скорость автомобиля МЕРСЕДЕС-320 превышала полученную величину, поскольку часть кинетической энергии данного автомобиля была погашена при столкновении транспортных средств и наезде на препятствие. В связи с отсутствием научно обоснованных методик по учету затрат кинетической энергии, погашенной при ударе, прихожу к заключению, что скорость движения автомобиля до столкновения была более 46 км/ч.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

В данной дорожной обстановке водитель автомобиля ТОЙОТА КОРОНА Куклин должен был действовать в соответствии с требованиями п. 13.12 Правил дорожного движения, в котором сказано, что при повороте налево водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо.

Водитель автомобиля МЕРСЕДЕС-320 Суриков А.Г. должен был действовать в соответствии с п. 10.1. ч. 2 Правил дорожного движения, согласно которому при возникновении опасности для движения, которую водитель в со-

стоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

ВЫВОДЫ:

1. Скорость автомобиля МЕРСЕДЕС-320 до столкновения была более 46 км/ч.

2. В данной дорожной обстановке водитель автомобиля ТОЙОТА КОРОНА Куклин должен был действовать в соответствии с требованиями п.13.12 Правил дорожного движения, водитель автомобиля МЕРСЕДЕС-320 Суриков А.Г. – в соответствии с требованиями п. 10.1. ч. 2 Правил дорожного движения.

Эксперт

Калугин

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего
с заключением эксперта

г. Иркутск

«20» мая 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.
в помещении служебном кабинете № 17,
руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил потерпевшего Сурикова А.Г.
с заключением эксперта № 2869/13.1 от «17» мая 2007 г. по уголовному делу №
12345 .

Одновременно потерпевшему Сурикову А.Г. разъяснены права, преду-
смотренные частью первой ст. 206 УПК РФ.

Суриков

От участвующих лиц потерпевшего Сурикова А.Г.
заявления поступили. Содержание заявления: С заключением эксперта
ознакомлен, ходатайств не имею.

Участвующие лица:

Суриков

Протокол прочитан потерпевшим лично.

Замечания к протоколу не поступили.

Участвующие лица:

Суриков

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Федоров

ПРОТОКОЛ
ознакомления подозреваемого и его защитника
с заключением эксперта

г. Иркутск

«20» мая 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.
в помещении служебном кабинете № 17,
руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил подозреваемого Куклина Г.Д. и его
защитника Карницкого И.В.
с заключением эксперта № 2869/13.1 от «17» мая 2007 г. по уголовному делу №
12345 .

Одновременно подозреваемому Куклину Г.Д. и его защитнику Карницкому
И.В. разъяснены права, предусмотренные частью первой ст. 206 УПК РФ.

Куклин

Карницкий

От участвующих лиц подозреваемого Куклина Г.Д. и его защитника Кар-
ницкого И.В.

заявления поступили. Содержание заявления: С заключением эксперта
ознакомлены, ходатайств не имеем.

Участвующие лица:

Куклин
Карницкий

Протокол прочитан лично подозреваемым и его защитником.
Замечания к протоколу не поступили.

Участвующие лица:

Куклин
Карницкий

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Федоров

Исх. № 32/15-312 от 11.05.2007 г.

Начальнику ГУВД ИО
полковнику милиции Грушко П.И.

ПОРУЧЕНИЕ
о производстве отдельных следственных действий
(оперативно-розыскных, розыскных мероприятий)

В моем производстве находится уголовное дело № 12345.

1 апреля 2007 г. в 23 час. 50 мин. в г. Иркутске водитель Куклин Г.Д., управляя автомобилем ТОЙОТА КОРОНА и двигаясь по ул. Ленина, на пересечении с ул. Горького допустил столкновение с автомобилем МЕРСЕДЕС-320 под управлением водителя Сурикова А.Г., который получил тяжкие телесные повреждения.

Столкновение произошло в оживленном месте в предвыходной день, и аварию могли наблюдать жители окрестных домов и работники близлежащих учреждений.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 и 5 части второй ст. 38 УПК РФ,

ПРОШУ:

Принять меры к установлению очевидцев происшедшего ДТП.

Следователь СУ при ГУВД ИО
капитан юстиции

Федоров С.А.

Начальнику ГУВД ИО
полковнику милиции
Грушко П.И.

РАПОРТ

Докладываю, что по отдельному поручению следователя Федорова по уголовному делу № 12345 мною был проведен подворный обход жилых домов и учреждений, расположенных в районе пересечения ул. Ленина и ул. Горького г. Иркутска.

Установить очевидцев ДТП от 01.04.06 г. не представилось возможным.

Участковый уполномоченный
капитан милиции

Лучко А.Ф.

21 мая 2007 г.

ПРОТОКОЛ осмотра предметов (документов)

г. Иркутск

«20» мая 2007 г.

Осмотр начат в 11 ч. 20 мин.

Осмотр окончен в 11 ч. 50 мин.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.

в присутствии понятых:

1. *Зайцева Ивана Семеновича, проживает: г. Иркутск, ул. Головатого, 174, кв. 11.*

2. *Пупочкина Сергея Анатольевича, проживает: г. Иркутск, ул. Мира, 24*
с участием _____

(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)

в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой, четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ произвел осмотр в кабинете следователя № 17 документов на транспортное средство и на право управления Куклина Г.Д.

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов).

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

*Зайцев
Пупочкин*

Специалисту (эксперту) _____
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

(подпись специалиста (эксперта))

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств _____

(каких именно, кем именно)

Осмотр производился в условиях в светлое время суток при естественном освещении.

Осмотром установлено:

1) *водительское удостоверение 38 РУС АВ № 129382 «BCDE», на имя Куклина Григория Даниловича 20.06.1952 г. р., ур. г. Братска Иркутской области. Дата выдачи 04.03.1998 г., МРЭО г. Иркутска. Действительно до 04.03.2008 г. Особые отметки: обмен АБД 251552 18.06.1974 г., стаж с 18.06.1974 г.;*

2) *свидетельство о регистрации ТС 38 РУС ОА № 852744, регистрационный знак В 350 ТС 38. Идентификационный номер Х7МСF41GP5МО45627. Марка ТОЙОТА КОРОНА. Тип ТС седан. Год выпуска 1994. Двигатель № 105283. Шасси Н/У. Кузов № 045627. Цвет белый. ПТС 61МА № 655942. Соб-*

ственник Куклин Григорий Данилович, г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5, кв. 12. Выдано ГИБДД г. Иркутска 22 июня 1994 г.;

3) талон технического осмотра 38 РУС АВ № 004744. Государственный регистрационный знак В 350 ТС 38. Дата очередного осмотра – март 2007 г. Марка ТОЙОТА КОРОНА, регистрационный знак В 350 ТС 38. Госавтоинспектор ГИБДД Похмелкин А.С.;

4) медицинская справка на освидетельствование водителей транспортных средств серия ДЗ № 464722, код учреждения – 38. Куклин Григорий Данилович 20.06.1952 г. р., проживает: г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5, кв. 12. Проходил медицинское освидетельствование 20.02.2007 г. Заключение медицинской комиссии: к управлению транспортным средством категории «ВСДЕ» годен. Действительно до 20 февраля 2008 г.

В ходе осмотра проводилась ксерокопирование указанных документов.

К протоколу осмотра прилагаются ксерокопии водительского удостоверения, свидетельство о регистрации ТС, талон технического осмотра, медицинская справка.

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих лиц заявления не поступили.

Поняты:

Зайцев
Пупочкин

Специалист (эксперт)

Иные участвующие лица:

Протокол прочитан вслух следователем.

Замечания к протоколу не поступили.

Поняты:

Зайцев
Пупочкин

Специалист (эксперт)

Иные участвующие лица:

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь (дознатель)

Федоров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств

г. Иркутск

«20» мая 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.,
рассмотрев материалы уголовного дела № 12345,

УСТАНОВИЛ:

1 апреля 2007 г. в 23 час. 50 мин. в г. Иркутске водитель Куклин Г.Д., управляя автомобилем ТОЙОТА КОРОНА р/з В 350 ТС и двигаясь по ул. Ленина, на пересечении с ул. Горького допустил столкновение с автомобилем МЕРСЕДЕС-320 р/з С 777 ОС под управлением водителя Сурикова А.Г., который получил телесные повреждения средней тяжести.

При осмотре места происшествия изъяты участвовавшие в ДТП транспортные средства. У Куклина изъяты документы на транспортное средство и на право управления.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 81, 82 и 84 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 12345 в качестве вещественных доказательств *автомобиль ТОЙОТА КОРОНА р/з В 350 ТС, принадлежащий Куклину Г.Д.; автомобиль МЕРСЕДЕС-320 р/з С 777 ОС, принадлежащий Сурикову А.Г.; документы Куклина Г.Д.: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, талон технического осмотра, медицинскую справку.*

2. Вещественные доказательства *автомобили Куклина и Сурикова, документы Куклина Г.Д.: свидетельство о регистрации ТС, талон технического осмотра, медицинскую справку* хранить у владельцев. Водительское удостоверение Куклина хранить при уголовном деле.

Следователь

Федоров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возвращении вещественных доказательств

г. Иркутск

«20» мая 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.,
рассмотрев материалы уголовного дела № 12345,

УСТАНОВИЛ:

1 апреля 2007 г. в 23 час. 50 мин. в г. Иркутске водитель Куклин Г.Д., управляя автомобилем ТОЙОТА КОРОНА р/з В 350 ТС и двигаясь по ул. Ленина, на пересечении с ул. Горького допустил столкновение с автомобилем МЕРСЕДЕС-320 р/з С 777 ОС под управлением водителя Сурикова А.Г., который получил телесные повреждения средней тяжести.

При осмотре места происшествия изъяты участвовавшие в ДТП транспортные средства. У Куклина изъяты документы на транспортное средство и на право управления. Учитывая громоздкость транспортных средств и нецелесообразность хранения при уголовном деле документов на транспортное средство Куклина, а также, возможность их хранения без ущерба для доказывания.

На основании изложенного и руководствуясь подпунктом «б» п. 1 части второй и частью четвертой ст. 82 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Вещественные доказательства автомобили Куклина и Сурикова, документы Куклина Г.Д.: свидетельство о регистрации ТС, талон технического осмотра, медицинскую справку
Возвратить их владельцам Куклину Г.Д., Сурикову А.Г.

Следователь

Федоров

Постановление мне объявлено 20 мая 2007 г.

Перечисленные в настоящем постановлении вещественные доказательства получил

Куклин
Суриков

СОХРАННАЯ РАСПИСКА

Я, Куклин Григорий Данилович, получил в ГУВД ИО свои документы: свидетельство о регистрации ТС, талон технического осмотра, медицинскую справку, а также принадлежащий мне автомобиль ТОЙОТА КОРОНА р/з В 350 ТС, который обязуюсь сохранить до решения суда.

Об уголовной ответственности за отчуждение вверенного на хранение имущества по ст. 312 УК РФ предупрежден.

20 мая 2007 г.

Куклин

СОХРАННАЯ РАСПИСКА

Я, Суриков Анатолий Григорьевич, получил в ГУВД ИО принадлежащий мне автомобиль МЕРСЕДЕС-320 р/з С 777 ОС, который обязуюсь сохранить до решения суда.

Об уголовной ответственности за отчуждение вверенного на хранение имущества по ст. 312 УК РФ предупрежден.

20 мая 2007 г.

Суриков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого

г. Иркутск

21 мая 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.,
рассмотрев материалы уголовного дела № 12345,

УСТАНОВИЛ:

Куклин Г.Д. нарушил Правила дорожного движения, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека при следующих обстоятельствах:

1 апреля 2007 г. около 24 ч. в г. Иркутске водитель Куклин Г.Д., управляя автомобилем ТОЙОТА КОРОНА, государственный регистрационный знак В 350 ТС 38 РУС, двигался по ул. Ленина в направлении от площади им. Кирова. На перекрестке с ул. Горького Куклин, выполняя поворот налево, не убедился в безопасности совершаемого маневра, не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по равнозначной дороге со встречного направления прямо, и допустил столкновение с автомобилем МЕРСЕДЕС-320, государственный регистрационный знак С 777 ОС 38 РУС, двигавшимся навстречу по ул. Ленина, которым управлял водитель Суриков А.Г.

Своими действиями водитель Куклин Г.Д. нарушил следующие пункты Правил дорожного движения:

в нарушение п. 8.1 совершил маневр, который не был безопасным, и создал помеху другим участникам движения;

в нарушение п. 13.12 при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по равнозначной дороге со встречного направления прямо.

В результате столкновения Сурикову А.Г., по неосторожности, были причинены тяжкие телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей головы, туловища, конечностей, ушиба головного мозга тяжелой степени, ушиба левого легкого, опасные для жизни в момент причинения.

Таким образом, Куклин Григорий Данилович обвиняется в том, что, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 171 и 172 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Куклина Григория Даниловича 20.06.1952 г. р., ур. г. Братска Иркутской области в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, о чем ему объявить.

Следователь

Федоров

Настоящее постановление мне объявлено «23» мая 2007 г.

в 10 ч. 20 мин., его текст *прочитан лично*.

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а именно:

- 1) знать, в чем я обвиняюсь;
- 2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения или обвинительного акта;
- 3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказываться от дачи показаний;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания и объясняться на родном языке или на языке, которым я владею;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;
- 9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе и до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;
- 10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или по ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;
- 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
- 12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из него любые сведения и в любом объеме;
- 13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;
- 14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;
- 15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй ст. 27 УПК РФ;
- 16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных частью второй ст. 29 УПК РФ;
- 17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
- 18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;
- 19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;

20) участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Обвиняемый

Куклин

Защитник

Карницкий

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому и его защитнику вручил «23» мая 2007 г.

Следователь

Федоров

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Иркутска
23 мая 2007 г.

Следователь

Федоров

ПРОТОКОЛ
допроса обвиняемого

г. Иркутск

«23» мая 2007 г.

Допрос начат в 10 ч. 30 мин.

Допрос окончен в 11 ч. 20 мин.

Перерыв с ___ ч ___ мин до ___ ч ___ мин

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.
в помещении служебном кабинете № 17
в соответствии со ст. 173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу
№ 12345 в качестве обвиняемого:

1. Фамилия, имя, отчество *Куклина Григория Даниловича*
2. Дата рождения *20.06.1952 г.*
3. Место рождения *г. Братск Иркутской области*
4. Место жительства и (или) регистрации *г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5, кв. 12*
телефон 00-00-00
5. Гражданство *Россия*
6. Образование *среднее*
7. Семейное положение, состав семьи *женат, имеет дочь 1985 г. р.*
8. Место работы или учебы *не работает*
9. Отношение к воинской обязанности *не военнообязанный*
10. Наличие судимости *не судим*

Обвиняемый

Куклин

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого *паспорт № 01 04 631224, выдан 02.03.1999 г. Братским РОВД Иркутской области.*

12. Иные данные о личности обвиняемого _____

Иные участвующие лица *адвокат Карницкий И.В.*

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств *не применялись.*

Перед началом первого допроса обвиняемого *Куклина Г.Д.* разъяснены права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. Кроме того, ему разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своей супруги и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Обвиняемый

Куклин

Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.

Обвиняемый

Куклин

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, мне разъяснена и понятна. Виновным

себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, признаю частично.

Давать показания желаю на русском языке.

Обвиняемый

Куклин

По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее:

1 апреля 2007 г. около 24 ч. я, управляя принадлежащим мне автомобилем *ТОЙОТА КОРОНА* р/з В 350 ТС 38 РУС, двигался по улице Ленина со стороны улицы Гоголя от площади им. Кирова со скоростью около 20 км/час с ближним светом фар. Проезжая часть была освещена фонарями дневного света. Спиртных напитков в этот день и накануне я не употреблял. Автомобиль находился в технически исправном состоянии. В салоне кроме меня никого не было. Погода была ясная и сухая. Видимость и обзорность не ограничены. На перекрестке с улицей Горького мне нужно было повернуть налево, я перестроился и остановился в левом крайнем ряду по ходу движения, пропуская встречные машины. Светофор работал в желтом мигающем режиме. Увидел движущийся по ул. Ленина во встречном ко мне направлении автомобиль *МЕРСЕДЕС-320* белого цвета. Расстояние от этого автомобиля до перекрестка было около 50-100 м. Я, полагая, что успею проехать перекресток, стал выполнять левый поворот. Однако автомобиль *МЕРСЕДЕС-320* неожиданно быстро оказался перед моим автомобилем, и произошло столкновение.

Я считаю, что в случившемся виноваты мы оба. Водитель *МЕРСЕДЕС-320* в том, что превысил скорость, а я в том, что не пропустил его.

С моих слов записано верно. Мною прочитано.

Обвиняемый

Куклин

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц обвиняемого *Куклина Г.Д.* и его защитника *Карницкого И.В.*

заявления не поступили. Содержание заявлений: _____

Обвиняемый

Куклин

Иные участвующие лица:

Карницкий

Протокол прочитан следователем вслух.

Замечания к протоколу не поступили.

Обвиняемый

Куклин

Иные участвующие лица:

Карницкий

Следователь

Федоров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении

г. Иркутск

«23» мая 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.,
рассмотрев материалы уголовного дела № 12345,

УСТАНОВИЛ:

1 апреля 2007 г. около 24 ч в г. Иркутске водитель Куклин Г.Д., управляя автомобилем ТОЙОТА КОРОНА и двигаясь по ул. Ленина, на пересечении с ул. Горького допустил столкновение с автомобилем МЕРСЕДЕС-320 под управлением водителя Сурикова А.Г., который получил тяжкие телесные повреждения.

Куклин может воспрепятствовать производству по делу, но он достиг зрелого возраста, имеет семью и постоянное место жительства, положительно характеризуется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 97–101 и ст. 102 (103–108) УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Избрать в отношении обвиняемого *Куклина Григория Даниловича, 20.06.1952 года рождения,* меру пресечения *подписку о невыезде и надлежащем поведении.*

Следователь

Федоров

Копия постановления мне вручена «23» мая 2007 года.

Одновременно мне разъяснен порядок обжалования указанного постановления.

Обвиняемый

Куклин

Защитник

Карницкий

Законный представитель _____

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Иркутска.

Следователь

Федоров

ПОДПИСКА
о невыезде и надлежащем поведении

г. Иркутск

«23» мая 2007 г.

Я, *Куклин Григорий Данилович*, 20.06.1952 года рождения, проживающий по адресу: *г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5, кв. 12*, даю настоящую подписку следователю *СУ при ГУВД ИО капитану юстиции Федорову С.А.* в том, что до окончания расследования и судебного разбирательства уголовного дела по обвинению меня в совершении преступления, предусмотренного *ч. 1 ст. 264 УК РФ*, обязуюсь не покидать постоянное место жительства без разрешения *следователя, прокурора и суда*, в назначенный срок являться по вызовам указанных лиц, а также иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.

Мне разъяснено, что при нарушении данных обязательств ко мне может быть применена более строгая мера пресечения.

Обвиняемый

Куклин

В соответствии со ст. 102 УПК РФ подписку о невыезде и надлежащем поведении у обвиняемого *Куклина Г.Д.* взял следователь *СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров*

МВД РФ
ТРЕБОВАНИЕ

ИЦ ГУВД по Иркутской области

Фамилия Куклин

Имя и отчество Григорий Данилович

Год рождения 20.06.1952 г. р.

Место рождения г. Братск Иркутской области

Адрес г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5, кв. 12

Последняя судимость (если был осужден) со слов не судим

Чем вызвана проверка привлечение к уголовной ответственности

Какая нужна справка о судимости

Следователь СУ при ГУВД ИО

капитан юстиции

10 мая 2007 г.

Федоров С.А.

СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

Куклин Григорий Данилович, 20.06.1952 г. рождения, уроженец г. Братска Иркутской области. Сведений о судимости нет.

10 мая 2007 г.

Справку наводила
сотрудник ИЦ ГУВД по ИО
Куклачева Н.Н.

Исх. № 32/15-325 от 23.05.2007 г.

Сурикову Анатолию Григорьевичу
г. Иркутск, ул. Баумана, 28, кв. 22

Уведомляю Вас, что расследование по уголовному делу № 12345 по обвинению Куклина Г.Д. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, окончено и направляется в суд. Вы можете ознакомиться с материалами дела в кабинете № 17 СУ при ГУВД ИО 27 мая 2007 г. с 9.00 до 10.00.

Следователь СУ при ГУВД ИО
капитан юстиции

Федоров С.А.

СПРАВКА

Потерпевший Суриков А.Г. для ознакомления с материалами уголовного дела не прибыл.

Следователь СУ при ГУВД ИО
капитан юстиции

Федоров С.А.

27 мая 2007 г.

ПРОТОКОЛ
уведомления об окончании следственных действий

г. Иркутск

«27» мая 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.
в соответствии со ст. 215 УПК РФ уведомил обвиняемого
Куклина Григория Даниловича,
а также его защитника *Карницкого И.В.,*
предоставившего удостоверение № АС 3693 и ордер № 013086,
о том, что предварительное расследование по уголовному делу № 12345 окон-
чено, и одновременно разъяснил обвиняемому, что в соответствии со ст. 217
УПК РФ он имеет право на ознакомление со всеми материалами уголовного де-
ла как лично, так и с помощью защитника, законного представителя.

От участвующих лиц обвиняемого *Куклина Г.Д. и его защитника Карниц-*
кого И.В. заявления поступили. Содержание заявлений: с материалами уголов-
ного дела желаю ознакомиться совместно с защитником Карницким.

Обвиняемый

Куклин

Защитник

Карницкий

Протокол прочитан *следователем вслух.*
Замечания к протоколу *отсутствуют.*

Обвиняемый

Куклин

Защитник

Карницкий

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Федоров

ПРОТОКОЛ
ознакомления обвиняемого
и его защитника с материалами уголовного дела

г. Иркутск

«30» мая 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.

в помещении кабинета следователя № 17

на основании ходатайства обвиняемого Куклина Григория Даниловича, а также его защитника Карницкого Игоря Владимировича

об ознакомлении с материалами уголовного дела совместно,

руководствуясь ст. 217 УПК РФ, предъявил обвиняемому Куклину Г.Д. и его защитнику Карницкому И.В. материалы уголовного дела № 12345. Обвиняемый Куклин Г.Д. и его защитник Карницкий И.В. были ознакомлены с материалами уголовного дела, содержащимися в 1 томе на 106 листах

в подшитом и пронумерованном виде, с вещественными доказательствами

иными материалами _____

путем личного прочтения

По ходатайству _____ была воспроизведена _____
(фамилия, инициалы) (аудио-, видеозапись)

Ознакомление с материалами уголовного дела начато «30» мая 2007 г. в 10 ч. 30 мин., окончено «30» мая 2007 г. в 12 ч. 00 мин. согласно прилагаемому графику (при его наличии).

После ознакомления с материалами уголовного дела от обвиняемого и его защитника Куклина Г.Д. и Карницкого И.В. ходатайства или иные заявления поступили.

Содержание ходатайств или иных заявлений: с материалами уголовного дела ознакомились полностью. Ходатайство будет заявлено дополнительно.

Обвиняемый

Куклин

Защитник

Карницкий

По ознакомлении с материалами уголовного дела мне разъяснены права, предусмотренные частью пятой ст. 217 УПК РФ:

1) ходатайствовать о рассмотрении моего уголовного дела судом с участием присяжных заседателей – в случаях, предусмотренных п. 1 части третьей ст. 31 УПК РФ;

2) ходатайствовать о применении особого порядка судебного разбирательства – в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК РФ;

3) ходатайствовать о проведении предварительных слушаний – в случаях, предусмотренных ст. 229 УПК РФ.

Правом, предусмотренным _____,

(п. 1, 2 или 3 части пятой ст. 217 УПК РФ)

воспользоваться не желаю.

Обвиняемый
Защитник

*Куклин
Карницкий*

Протокол прочитан *вслух следователем*.
Замечания к протоколу *не поступили*.

Обвиняемый
Защитник

*Куклин
Карницкий*

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 218 УПК
РФ.

Следователь

Федоров

ХОДАТАЙСТВО

Ознакомившись с материалами уголовного дела, полагаем, что для более полного и объективного расследования дела необходимо провести следственный эксперимент и дополнительную автотехническую судебную экспертизу.

Как следует из показаний Куклина Г.Д., автомобиль под управлением Сурикова А.Г. перед моментом столкновения двигался со скоростью, превышающей допустимую в населенном пункте, т. е. более 60 км/ч. На момент начала совершения им маневра, поворота налево, расстояние от него до автомобиля под управлением потерпевшего Сурикова А.Г. составляло около 100 м.

Согласно заключению эксперта № 2869/13.1 от 17.05.2007 г. «скорость автомобиля МЕРСЕДЕС-320 до столкновения была более 46 км/час». Вопрос о расстоянии, на котором находились автомобили друг от друга в момент возникновения опасности, т.е. в момент начала выполнения обвиняемым маневра, поворота налево, на разрешение эксперта вообще не ставился.

Таким образом, проведенной экспертизой не устранены противоречия в показаниях обвиняемого Куклина и потерпевшего Сурикова относительно скорости, с которой двигался автомобиль МЕРСЕДЕС-320, а также относительно расстояния, на котором автомобили находились друг от друга в момент начала выполнения подозреваемым маневра поворота налево.

При таких условиях вина обвиняемого не доказана и дело не может быть направлено в суд.

Поэтому необходимо провести по делу следственный эксперимент, в ходе которого выяснить следующие вопросы:

1. Расположение транспортных средств участников ДТП в момент начала совершения поворота налево водителем Куклиным на проезжей части.

2. Какое расстояние прошел автомобиль под управлением Куклина до места столкновения?

3. Какое время затрачено Куклиным с начала маневра до момента столкновения?

После установления экспериментальным путем указанных данных необходимо провести по делу дополнительную автотехническую судебную экспертизу, на разрешение которой поставить вопросы:

1. Какова была скорость автомобиля под управлением Сурикова А.Г. на момент столкновения?

2. Имел ли Суриков техническую возможность избежать столкновения при соблюдении им Правил дорожного движения, т. е. при скорости 60 км/час или 46 км/час?

Обвиняемый
Адвокат
30.05.2007 г.

Куклин
Карницкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отказе в удовлетворении ходатайства

г. Иркутск

30 мая 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А., рассмотрев ходатайство обвиняемого Куклина Г.Д. и его защитника, Карницкого И.В.

по уголовному делу № 12345,

УСТАНОВИЛ:

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемый Куклин Г.Д. и его защитник, адвокат Карницкий И.В., заявили ходатайство о проведении следственного эксперимента и дополнительной автотехнической судебной экспертизы для разрешения вопросов: с какой скоростью двигался перед столкновением автомобиль под управлением Сурикова и имел ли он техническую возможность избежать столкновения.

По мнению обвиняемого и его защитника, экспертом в ходе производства по делу автотехнической судебной экспертизы не определена скорость автомобиля под управлением водителя Сурикова А.Г. до момента столкновения. Обвиняемый и защитник настаивают, что автомобиль под управлением Сурикова А.Г. двигался перед столкновением со скоростью, превышающей 60 км/ч, а расстояние перед автомобилями на момент начала выполнения Куклиным маневра, поворота налево, составляло около 100 м.

Указанное ходатайство не подлежит удовлетворению по следующим основаниям:

1. Показания обвиняемого Куклина о том, что управляемый Суриковым автомобиль двигался со скоростью, превышающей 60 км/ч, опровергаются показаниями потерпевшего Сурикова А.Г., свидетелей Суриковой И.Н., Антипова А.Е. и Леонова В.О.

2. Показания обвиняемого Куклина о том, что на момент начала совершения им маневра расстояние между автомобилями составляло около 100 м, также опровергнуты показаниями указанных лиц.

Собранные по делу доказательства позволяют сделать вывод о том, что управляемый Суриковым автомобиль двигался с разрешенной скоростью, то есть не более 60 км/ч, а расстояние между столкнувшимися автомобилями на момент возникновения опасности – начала выполнения Куклиным маневра, поворота налево, составляло 15–20 м.

Вопрос о том, имел ли водитель Суриков техническую возможность избежать столкновения, в ходе расследования не рассматривался, так как водителем Суриковым не были нарушены Правила дорожного движения.

Таким образом, ходатайство, заявленное обвиняемым Куклиным Г.Д. и его защитником Карницким И.В., является необоснованным и удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 122, 159 и 219 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Отказать в удовлетворении ходатайства *обвиняемого Куклина Г.Д. и его защитника – адвоката Карницкого И.В.* полностью.

О принятом решении уведомить *обвиняемого Куклина Г.Д. и адвоката Карницкого И.В.*, разъяснив им порядок его обжалования.

Копию настоящего постановления направить руководителю СУ при ГУВД ИО.

Следователь

Федоров

Исх. № 32/15-327 от 30.05.2007 г.

г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5, кв. 12
Куклину Г.Д

Копия: Карницкому И.В., адвокату ЮК № 22
г. Иркутск, ул. Ставропольская, 120

Копия: Начальнику СУ при ГУВД ИО
подполковнику юстиции Радину В.И.

Направляю в Ваш адрес копию постановления об отказе в удовлетворении ходатайства, заявленного при ознакомлении с материалами уголовного дела № 12345 21.05.2007 г.

Принятое решение может быть обжаловано прокурору.

Приложение: по тексту на 1 листе – каждому адресату.

Следователь СУ
при ГУВД ИО
капитан юстиции

Федоров С.А.

«УТВЕРЖДАЮ»

Прокурор _____

(наименование органа прокуратуры,

класный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)

« __ » _____ Г.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по обвинению Куклина Григория Даниловича в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ**

ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя, отчество *Куклин Григорий Данилович*
2. Дата рождения *20.06.1952 г.*
3. Место рождения *г. Братск Иркутской области*
4. Место жительства и (или) регистрации *г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5, кв. 12*
телефон № 00-00-00
5. Гражданство *Россия*
6. Образование *среднее*
7. Семейное положение, состав семьи *женат, имеет дочь 1985 г. р.*
8. Место работы или учебы *не работает*
9. Отношение к воинской обязанности *не военнообязанный*
10. Наличие судимости *не судим*
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого *пас-
порт 01 04 631224, выдан 02.03.1999 г. Братским РОВД Иркутской области.*
12. Иные данные о личности обвиняемого: *в наркологическом, психоневрологи-
ческом диспансере на учете не состоит, по месту проживания характеризу-
ется положительно.*

*Куклин Г.Д. нарушил Правила дорожного движения, повлекшие по не-
осторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека при следующих
обстоятельствах:*

*1 апреля 2007 г. около 24 час в г. Иркутске водитель Куклин Г.Д., управ-
ляя автомобилем ТОЙОТА КОРОНА, государственный регистрационный знак
В 350 ТС 38 РУС, двигался по ул. Ленина от площади им. Кирова. На пере-
крестке с ул. Горького Куклин, выполняя поворот налево, не убедился в без-
опасности совершаемого маневра, не уступил дорогу транспортному сред-
ству, движущемуся по равнозначной дороге со встречного направления прямо,
и допустил столкновение с автомобилем МЕРСЕДЕС-320, государственный
регистрационный знак С 777 ОС 38 РУС, двигавшимся навстречу по ул. Лени-
на, которым управлял водитель Суриков А.Г.*

*Своими действиями водитель Куклин Г.Д. нарушил следующие пункты
Правил дорожного движения:*

в нарушение п. 8.1 совершил маневр, который не был безопасным, и создал помеху другим участникам движения;

в нарушение п. 13.12 при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по равнозначной дороге со встречного направления прямо.

В результате столкновения Сурикову А.Г., по неосторожности, были причинены тяжкие телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей головы, туловища, конечностей, ушиба головного мозга тяжелой степени, ушиба левого легкого, опасные для жизни в момент причинения.

Таким образом, Ку克林 Григорий Данилович обвиняется в том, что, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются:

Протокол осмотра места дорожно-транспортного происшествия от 02.04.2007 г., в ходе которого на пересечении ул. Ленина и Горького г. Иркутска обнаружены поврежденные автомобили МЕРСЕДЕС-320 р/з С 777 ОС и ТОЙОТА КОРОНА р/з В 350 ТС. В месте обнаружения транспортных средств имеется осыпь грунта и след торможения длиной 13,2 м (л. д. 9-11).

Протокол допроса потерпевшего Сурикова А.Г., который показал, что 1 апреля 2007 г. около 24 ч. он, управляя принадлежащим ему автомобилем МЕРСЕДЕС-320 р/з С 777 ОС, двигался по ул. Ленина г. Иркутска в сторону площади им. Кирова. В салоне находилась жена, которая сидела на переднем пассажирском сиденье. Двигался со скоростью около 60 км/ч с ближним светом фар. На перекрестке с ул. Горького увидел автомобиль ТОЙОТА КОРОНА, двигающийся во встречном направлении с включенным левым поворотом. Посигналил, чтобы привлечь внимание, однако водитель встречного транспортного средства на это не отреагировал и начал выполнять поворот налево, когда до него оставалось где-то 15–20 метров. Применил торможение, но избежать столкновения не удалось. В результате ДТП получил травму. (л. д. 58-60).

Протокол очной ставки между потерпевшим Суриковым А.Г. и подозреваемым Куклиным Г.Д., в ходе которой Суриков подтвердил свои показания. (л. д. 75-77).

Протокол допроса свидетеля Суриковой И.Н., которая показала, что 1 апреля 2007 г. около 24 ч. ехала с мужем по ул. Ленина. Автомобиль двигался на небольшой скорости, фары горели. На перекрестке с ул. Горького увидела легковой автомобиль, который стоял с включенным сигналом левого поворота. Муж подал звуковой сигнал и продолжал движение. Однако водитель встречного автомобиля, резко набирая скорость, стал выполнять поворот. Когда он начал движение, расстояние между машинами составляло 15–20 метров. Муж резко затормозил, но избежать столкновения не удалось. В дорожном происшествии она не пострадала. (л. д. 61-63).

Протокол допроса свидетеля Леонова В.О., который показал, что 1 апреля 2007 г. около 24 ч. переходил проезжую часть ул. Ленина. Мимо, в сторону

перекрестка с ул. Горького, проехал автомобиль МЕРСЕДЕС-320 белого цвета. Скорость его была примерно 60 км/ч. Проезжая мимо, водитель подал звуковой сигнал. Не успев пересечь проезжую часть, услышал звук удара со стороны перекрестка с ул. Горького. Оглянувшись, увидел, что на перекрестке столкнулись автомобили МЕРСЕДЕС-320, который только что проехал мимо, и ТОЙОТА КОРОНА серого цвета. (л. д. 69-71).

Протокол допроса свидетеля Антипова А.Е., который показал, что 1 апреля 2007 г. около полуночи шел по ул. Ленина в направлении ул. Горького. Когда до перекрестка оставалось 15–20 метров, увидел, что с противоположной стороны приближается со скоростью около 60 км/ч автомобиль МЕРСЕДЕС-320. Обратил внимание на этот автомобиль, так как слышал подаваемый водителем звуковой сигнал. В это время автомобиль ТОЙОТА КОРОНА, стоящий на ул. Ленина перед перекрестком с ул. Горького, стал совершать поворот налево. Водитель МЕРСЕДЕС-320 резко затормозил, но ему не удалось избежать столкновения с автомобилем ТОЙОТА КОРОНА (л. д. 72-74).

Заключение судебно-медицинского эксперта, согласно которому Сурикову А.Г. причинены повреждения в виде ушибов мягких тканей головы, туловища, конечностей, ушиба головного мозга тяжелой степени, ушиба левого легкого. Данные повреждения могли возникнуть в условиях ДТП 1 апреля 2007 г. и относятся к тяжкому вреду здоровью по признаку опасности для жизни в момент причинения (л. д. 81–84).

Заключение эксперта-автотехника, согласно которому скорость автомобиля МЕРСЕДЕС-320 до столкновения была более 46 км/час. В данной дорожной обстановке водитель автомобиля ТОЙОТА КОРОНА Куклин должен был действовать в соответствии с требованиями п. 13.12 Правил дорожного движения (л. д. 91-93).

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый, защитник:

Протокол допроса обвиняемого Кукулина Г.Д., который показал, что вину признает частично. 1 апреля 2007 г. около 24 ч., управляя принадлежащим ему автомобилем ТОЙОТА КОРОНА р/з В 350 ТС, двигался по улице Ленина г. Иркутска от площади им. Кирова. На перекрестке с улицей Горького нужно было повернуть налево. Он перестроился и остановился в левом крайнем ряду по ходу движения, пропуская встречные машины. Светофор работал в желтом мигающем режиме. По ул. Ленина к перекрестку с ул. Горького двигался автомобиль МЕРСЕДЕС-320 белого цвета. Расстояние до этого автомобиля было около 100 м. Полагая, что успеет проехать перекресток, стал выполнять левый поворот, однако встречный автомобиль неожиданно быстро оказался перед ним, и произошло столкновение. Считает, что водитель МЕРСЕДЕС-320 превысил разрешенную скорость (л. д. 107-108).

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание:

Смягчающими вину обстоятельствами могут быть признаны обстоятельства, предусмотренные: п. «а» ч. 1 ст. 61 УК РФ «совершение впервые преступления небольшой тяжести»; п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ «наличие мало-

летних детей у виновного»; п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ «добровольное возмещение имущественного ущерба».

Отягчающих вину обстоятельств не выявлено.

Сведения о потерпевшем: Суриков Анатолий Григорьевич, проживает: г. Иркутск, ул. Баумана, 28, кв. 22 (л. д. 58–60).

Сведения о гражданском истце: _____
(с указанием тома, листа уголовного дела)

Сведения о гражданском ответчике: _____
(с указанием тома, листа уголовного дела)

Обвинительное заключение составлено в СУ при ГУВД ИО «30» мая 2007 г. и вместе с уголовным делом № 12345 направлено прокурору г. Иркутска.

Следователь СУ при ГУВД
ИО капитан юстиции

Федоров С.А.

Список лиц, подлежащих вызову в суд

1. Обвиняемый: *Куклин Григорий Данилович, прож.: г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5, кв. 12 (л. д. 107-108).*

2. Потерпевший: *Суриков Анатолий Григорьевич, прож.: г. Иркутск, ул. Баумана, 28, кв. 22 (л. д. 58–60).*

3. Свидетели обвинения:

1) *Сурикова Ирина Николаевна, прож.: г. Иркутск, ул. Баумана, 28, кв. 22 (л. д. 61-63).*

2) *Леонов Виктор Олегович, прож.: г. Иркутск, ул. Ленина, 74, кв. 69 (л. д. 69-71).*

3) *Антипов Андрей Евгеньевич, прож.: г. Иркутск, ул. Култукская, 169, кв. 9 (л. д. 72-74).*

4. Свидетели защиты: *отсутствуют.*

Следователь СУ при ГУВД
ИО капитан юстиции

Федоров С.А.

Справка

1. Срок предварительного следствия 25 суток. Уголовное дело возбуждено «5» мая 2007 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.

2. _____ был _____ задержан _____ в соответствии
(фамилия, инициалы обвиняем _____)
со ст. 91 УПК РФ «__» _____ г.

3. Куклину Г.Д. «23» мая 2007 г. избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.

4. Куклину Г.Д. «23» мая 2007 г. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. «__» _____ г. обвинение перепредъявлено по _____ УК РФ.

5. Вещественные доказательства по уголовному делу *автомобиль ТОЙОТА КОРОНА, р/з В 350 ТС, принадлежащий Куклину Г.Д., и автомобиль МЕРСЕДЕС-320, р/з С 777 ОС, принадлежащий Сурикову А.Г., а также документы Куклина Г.Д. на транспортное средство* хранятся у владельцев том № 1, л. д. 55, 100-103.

Водительское удостоверение Куклина Г.Д. и материалы административного производства в материалах дела.

6. Гражданский иск по уголовному делу не заявлен

7. Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества не применялись

8. Процессуальные издержки по уголовному делу нет.

9. Меры, принятые по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого и потерпевшего не принимались.

10. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому и защитнику «30» мая 2007 г.

11. Обвиняемый Куклин Г.Д. и защитник Карницкий И.В. ознакомились совместно с материалами уголовного дела с «30» мая 2007 г. по «30» мая 2007 г.

12. Потерпевший Суриков А.Г. и его представитель ознакомились не знакомились
с материалами уголовного дела с «__» _____ г. по «__» _____ г.

13. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору ИО г. Иркутска «31» мая 2007 г.

Следователь СУ при УВД
ИО капитан юстиции

Федоров С.А.

МВД РФ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Иркутской области
«31» мая 2007 г. .

ПРОКУРОРУ г. Иркутска
При этом в порядке ст. 220 УПК РФ
направляем Вам
уголовное дело № 12345 по обвинению
Куклина Григория Даниловича
по ст. 264 ч. 1 УК РФ

- а) для передачи по подсудности;
- б) для дальнейшего ведения следствия

Обвиняемый *Куклин Г.Д.* находится
под подпиской о невыезде.

О направлении дела просим поставить
в известность.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Дело № 12345 в 1 томе.

Начальник СУ
при ГУВД ИО
подполковник юстиции

Радин В.И.

Исх. № 06/195 от 03.06.2007 г.

Начальнику СУ при УВД
ИО подполковнику юстиции
Радину В.И.

Направляю Вам для организации дополнительного расследования уголовное дело № 12345 по обвинению Куклина Григория Даниловича по ст. 264 ч. 1 УК РФ.

Приложение: уголовное дело № 12345 на 127 листах.

Прокурор
г. Иркутска
ст. советник юстиции

Букин А.П.

Следователю Федорову С.А.
Проведите доп. расследование

04.06.06 г.

Радин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возвращении уголовного дела для производства дополнительного
следствия

г. Иркутск

3 июня 2007 г.

Прокурор г. Иркутска ст. советник юстиции Букин А.П.,
рассмотрев материалы уголовного дела № 12345, поступившего с обвинительным заключением «23» мая 2007 г. от следователя СУ при ГУВД ИО капитана юстиции Федорова С.А.,

УСТАНОВИЛ:

1 апреля 2007 г. около 24 ч. в г. Иркутске водитель Куклин Г.Д., управляя автомобилем ТОЙОТА КОРОНА, государственный регистрационный знак В 350 ТС 38 РУС, двигался по ул. Ленина от площади им. Кирова. На перекрестке с ул. Горького Куклин, выполняя поворот налево, допустил столкновение с автомобилем МЕРСЕДЕС-320, государственный регистрационный знак С 777 ОС 38 РУС, двигавшимся навстречу по ул. Ленина, которым управлял водитель Суриков А.Г.

В результате столкновения Сурикову А.Г. были причинены тяжкие телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей головы, туловища, конечностей, ушиба головного мозга тяжелой степени, ушиба левого легкого, опасные для жизни в момент причинения.

Органами предварительного следствия Куклину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ и дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Однако в ходе предварительного расследования были допущены недостатки, без устранения которых обвинительное заключение не может быть утверждено, а уголовное дело направлено в суд.

Как следует из показаний Куклина Г.Д., автомобиль под управлением Сурикова А.Г. перед моментом столкновения двигался со скоростью, превышающей допустимую в населенном пункте, то есть более 60 км/ч. На момент начала совершения им маневра, поворота налево, расстояние от него до автомобиля под управлением потерпевшего Сурикова А.Г. составляло около 100 м.

Данные обстоятельства предварительным следствием надлежащим образом не проверялись. Поэтому при проведении дополнительного расследования необходимо провести следственный эксперимент, в ходе которого выяснить следующие вопросы:

1. Как располагались транспортные средства участников ДТП в момент возникновения опасности, то есть начала совершения поворота налево водителем Куклиным?

2. Какова была скорость автомобиля Сурикова до момента обнаружения опасности?

3. Какое время затрачено Куклиным с начала маневра до момента столкновения?

После установления экспериментальным путем указанных данных необходимо провести по делу дополнительную автотехническую судебную экспертизу на разрешение которой поставить вопрос:

1. Имел ли водитель Суриков в данной дорожной ситуации техническую возможность избежать столкновения при соблюдении им Правил дорожного движения?

На основании изложенного и руководствуясь п. 15 части второй ст. 37 (частью шестой ст. 162) и п. 3 части первой и частью четвертой ст. 221 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело № 12345 вернуть следователю в СУ при ГУВД ИО для производства дополнительного следствия и устранения выявленных недостатков.

2. Установить срок дополнительного следствия *один месяц, то есть до 3 июля 2007 г.*

Прокурор

Букин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

г. Иркутск

«5» июня 2007 г.

Я, следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 12345 возбужденного 5 мая СУ при ГУВД ИО

и учитывая, что производство расследования поручено мне начальником СУ при ГУВД ИО подполковником юстиции Радиным В.И. руководствуясь частью второй ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело № 12345 принять к своему производству и приступить к расследованию.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору *г. Иркутска* старшему советнику юстиции *Букину А.П.*

Следователь

Федоров

Исх. № 32/15-313 от 05.06.2007 г.

Прокурору г. Иркутска
старшему советнику юстиции
Букину А.П.

Направляю в Ваш адрес копию постановления о принятии уголовного дела № 12345 к производству от 05.06.2007 г. в отношении гр. Кукина Г.Д., по ст. 264 ч. 1 УК РФ.

Приложение: копия постановления о принятии уголовного дела к производству на 1 листе.

Следователь СУ
при ГУВД ИО
капитан юстиции

Федоров С.А.

ПРОТОКОЛ следственного эксперимента

г. Иркутск

10 июня 2007 г.

Следственный эксперимент начат в 23 ч. 00 мин.

Следственный эксперимент окончен в 00 ч. 50 мин. 11 июня 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.

в присутствии понятых:

1. Левкина Сергея Владимировича, прож.: г. Иркутск, ул. Сергеева, 12

2. Федорова Ивана Григорьевича, прож.: г. Иркутск, ул. Атарбекова, 24,
кв 11

с участием специалиста Игнатенко С.В., статиста Левченко С.В., потерпевшего Сурикова А.Г., обвиняемого Кукулина Г.Д., адвоката Карницкого И.В., свидетеля Антипова А.Е., сотрудников ДПС: Ляшенко Ф.И, Стрельцова И.В., Евдокимова А.Г., Прозян Р.И.

в соответствии со ст. 181 УПК РФ произвел следственный эксперимент по уголовному делу № 12345 с целью проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела.

Перед началом следственного эксперимента участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства следственного эксперимента.

Участвующие лица:

Левкин Федоров Игнатенко Левченко
Суриков Кукулин Карницкий Антипов
Ляшенко Стрельцов Евдокимов Прозян

Понятым, кроме того, до начала следственного эксперимента разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Левкин
Федоров

Специалисту Игнатенко Сергею Валентиновичу разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

Специалист

Игнатенко

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств: автомобиль ТОЙОТА КОРОНА р/з А 630 УХ, автомобиль МЕРСЕДЕС-320 р/з В 140 МО, 2 патрульных автомобиля ДПС, цифровой фотоаппарат «Nikon», секундомер, 10-метровая рулетка.

Следственный эксперимент производился в условиях в сухую погоду, при искусственном освещении (фонари уличного освещения).

Следственным экспериментом установлено:

Эксперимент проводился на пересечении ул. Ленина и Горького г. Иркутска. Потерпевший Суриков, обвиняемый Куклин и свидетель Антипов на вопрос следователя о дорожных условиях подтвердили их соответствие условиям, при которых произошло ДТП.

Следователь предупредил участников эксперимента о соблюдении мер безопасности и разъяснил каждому порядок их действий. После чего участок проведения следственного эксперимента был оцеплен патрульными автомобилями.

Для определения расположения транспортных средств участников ДТП в момент возникновения опасности обвиняемому Куклину, потерпевшему Сурикову и свидетелю Антипову было предложено расставить участвующие в эксперименте аналогичные транспортные средства по местам, где находились их автомобили перед ДТП в момент возникновения опасности, то есть в момент начала совершения поворота налево водителем Куклиным. После чего по предложению указанных лиц автомобиль ТОЙОТА КОРОНА был установлен на левой крайней полосе движения по ул. Ленина в направлении от площади им. Кирова, непосредственно перед пересечением с проезжей частью ул. Горького. Разногласий по поводу места нахождения автомобиля ТОЙОТА КОРОНА среди участников эксперимента не возникло. По указанию обвиняемого Куклина автомобиль МЕРСЕДЕС-320 был установлен во встречном направлении на крайней правой полосе движения, в 100 м от пересечения с проезжей частью ул. Горького. Потерпевший Суриков пояснил, что в момент возникновения опасности его автомобиль находился гораздо ближе к перекрестку, и указал это место, расположенное в 18 м от пересечения с проезжей частью ул. Горького на той же полосе движения. Свидетель Антипов указал место расположения автомобиля МЕРСЕДЕС-320 в момент возникновения опасности аналогичное тому, которое указал потерпевший Суриков.

Для определения скорости автомобиля Сурикова до момента обнаружения опасности статисту Левченко С.В., являющемуся водителем-профессионалом, необходимо было проехать на автомобиле МЕРСЕДЕС-320, схожем по техническим характеристикам с автомобилем потерпевшего Сурикова, экспериментальный участок по проезжей части ул. Ленина в направлении площади им. Кирова в месте пересечения с ул. Горького. Следователь предложил Левченко проехать экспериментальный участок 3 раза, на 4-й передаче, с ближним светом фар, со скоростью, соответственно, 50, 55 и 60 км/ч. Для контроля скорости движения в салон автомобиля сели понятые Левкин С.В. и Федоров И. Г. С помощью сотрудников ДПС и специалиста Игнатенко С.В. был определен необходимый для разгона участок, входящий в зону оцепления. Начинать движение было предложено по свистку следователя. Для определения скорости движения обвиняемый Куклин сел в салон автомобиля ТОЙОТА КОРОНА, установленный на левой крайней полосе движения по ул. Ленина в направлении от площади им. Кирова, непосредственно перед пересечением с проезжей частью ул. Горького. Свидетель Антипов А.Е. встал на краю проезжей части в районе перекрестка, откуда он наблюдал происшедшее ДТП. После этого по сигналу следователя автомобиль МЕРСЕДЕС-320 под

управлением Левченко проехал перекресток 3 раза с заданной скоростью. Со слов свидетеля Антипова, скорость движения автомобиля наиболее соответствовала обстоятельствам ДТП во второй попытке, то есть при скорости движения 55 км/ч. Со слов обвиняемого Куклина, экспериментальный автомобиль ни в одной из трех попыток не набрал скорость движения, соответствующую обстоятельствам ДТП. При производстве данного следственного действия развить скорость движения экспериментального автомобиля более 60 км/ч не стали из соображений безопасности.

Для определения времени, затраченного Куклиным с начала маневра до момента столкновения, обвиняемому Куклину, потерпевшему Сурикову и свидетелю Антипову было предложено указать место столкновения. Указанные лица без существенных разногласий, определили данное место, которое оказалось расположено на полосе движения автомобиля Сурикова в средней части пересечения с проезжей частью ул. Горького. Данное место отмечено мелом. После этого статисту Левченко было предложено проехать на автомобиле ТОЙОТА КОРОНА, схожем по техническим характеристикам с автомобилем обвиняемого Куклина, экспериментальный участок с места начала движения автомобиля ТОЙОТА КОРОНА по траектории, проходящей отметку места столкновения, на ул. Горького.. Следователь предложил статисту Левченко проехать экспериментальный участок 3 раза, на 1-й передаче, с максимальной скоростью. Остальные участники эксперимента расположились в безопасном месте, откуда хорошо просматривалась точка, обозначающая место столкновения. По сигналу следователя автомобиль ТОЙОТА КОРОНА под управлением Левченко проехал перекресток 3 раза с заданными параметрами. При этом с помощью секундомера каждый раз засекалось время с момента начала движения до момента пересечения автомобилем точки столкновения, которое оказалось равным, соответственно, 1,8 сек, 2,0 сек и 1,9 сек.

В ходе следственного эксперимента проводилась фотосъемка.

К протоколу следственного эксперимента прилагаются фототаблица, схема.

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного эксперимента от участвующих лиц _____

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлений _____

Понятые:

Левкин
Федоров

Специалист

Игнатенко

Иные участвующие лица:

Левченко Суриков Куклин
Карницкий Антипов Ляшенко
Стрельцов Евдокимов Прозян

Протокол прочитан *следователем вслух*.
Замечания к протоколу *не поступили*.

Понятые:

*Левкин
Федоров*

Специалист

Игнатенко

Иные участвующие лица:

*Левченко Суриков Куклин
Карницкий Антипов Ляшенко
Стрельцов Евдокимов Прозян*

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Федоров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении дополнительной автотехнической
судебной экспертизы

г. Иркутск

«12» июня 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 12345,

УСТАНОВИЛ:

1 апреля 2007 г. в темное время суток на пересечении улиц Ленина и Горького г. Иркутска произошло столкновение автомобиля МЕРСЕДЕС-320 под управлением Сурикова А.Г. и автомобиля ТОЙОТА КОРОНА под управлением Куклина Г.Д. Автомобиль МЕРСЕДЕС-320 до столкновения находился в технически исправном состоянии, двигался без груза, с одним пассажиром, со скоростью 55–60 км/час. В момент возникновения опасности автомобиль МЕРСЕДЕС-320 находился в 18 м от места столкновения. С момента возникновения опасности до столкновения прошло 1,8–2,0 сек. Перед столкновением Суриков применил экстренное торможение.

Проезжая часть на месте ДТП горизонтального профиля с асфальтированным покрытием в сухом состоянии.

По данному уголовному делу ранее проводилась автотехническая экспертиза (заключение № 2869/13.1 от 17.05.2007 г.).

Изучение данных обстоятельств требует специальных познаний.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195, 199 и 207 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить дополнительную автотехническую судебную экспертизу, производство которой поручить Иркутской лаборатории судебных экспертиз.

2. Поставить перед экспертом вопросы:

1) имел ли водитель Суриков в данной дорожной ситуации техническую возможность избежать столкновения при соблюдении им Правил дорожного движения?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: уголовное дело № 12345.

4. Поручить начальнику ЛСЭ разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Следователь

Федоров

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены
«__» _____ 200__ г. Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт

ПРОТОКОЛ
ознакомления обвиняемого и его защитника
с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Иркутск

«12» июня 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.
в помещении служебном кабинете № 17,
руководствуясь частью первой ст. 198 УПК РФ, ознакомил обвиняемого
Куклина Г.Д. и его защитника Карницкого И.В.
с постановлением от «12» июня 2007 г. о назначении дополнительной автотех-
нической судебной экспертизы по уголовному делу № 12345.

Одновременно подозреваемому, защитнику разъяснены права, преду-
смотренные частью первой ст. 198 УПК РФ.

Обвиняемый
Защитник

*Куклин
Карницкий*

От участвующих лиц, обвиняемого Куклина Г.Д. и защитника, Карницко-
го И.В.,

заявления *поступили*. Содержание заявления: *С постановлением о назна-
чении экспертизы ознакомлены, ходатайств не имеем.*

Обвиняемый
Защитник

*Куклин
Карницкий*

Протокол прочитан обвиняемым и защитником лично.
Замечания к протоколу *не поступили*.

Обвиняемый
Защитник

*Куклин
Карницкий*

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Федоров

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего
с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. Иркутск

«12» июня 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.
в помещении служебном кабинете № 17,
руководствуясь частью первой ст. 198 УПК РФ, ознакомил потерпевшего Су-
рикова Анатолия Григорьевича
с постановлением от «12» июня 2007 г. о назначении автотехнической
судебной экспертизы по уголовному делу № 12345.

Одновременно потерпевшему разъяснены права, предусмотренные ча-
стью первой ст. 198 УПК РФ.

Потерпевший
Представитель потерпевшего

Суриков

От участвующих лиц потерпевшего Сурикова А.Г.
заявления поступили. Содержание заявления: С постановлением о назна-
чении экспертизы ознакомлен, ходатайств не имею.

Потерпевший
Представитель потерпевшего

Суриков

Протокол прочитан следователем вслух.
Замечания к протоколу не поступили.

Потерпевший
Представитель потерпевшего

Суриков

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Федоров

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РФ
ИРКУТСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
г. Иркутск, ул. ЛЫЗИНА, 38, тел. 232445

ЗАДАНИЕ
на производство экспертизы

На основании постановления следователя СУ при ГУВД ИО Федорова С.А. и с соблюдением требований ст. 199 УПК РФ начальником Иркутской ЛСЭ Федотовым Л.Ф. производство экспертизы по уголовному делу № 12345 поручено Калугину Александру Леонидовичу, состоящему в должности эксперта отделения САТЭ, имеющему высшее образование, экспертную квалификацию по специальностям 13.1 «Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия», 13.2 «Исследование технического состояния транспортных средств» и 13.3 «Исследование следов на транспортных средствах и месте ДТП (транспортно-трассологическая диагностика)». Стаж экспертной работы – с 1997 года.

Начальник Иркутской ЛСЭ

Федотов

№ 2869/15.1

«14» июня 2007 г.

ПОДПИСКА ЭКСПЕРТА

Мне, сотруднику Иркутской ЛСЭ Калугину Александру Леонидовичу, в связи с поручением произвести экспертизу по уголовному делу № 12345 начальником ЛСЭ разъяснены права и обязанности эксперта, изложенные в ст. 57 УПК РФ и ст. 307 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за дачу заведомо ложного заключения, о чем и даю настоящую подпись.

14 июня 2007 г.

Калугин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

№ 2869/15.1

«17» июня 2007 г.

14 июня 2007 г. в Иркутскую лабораторию судебной экспертизы Минюста РФ для производства дополнительной судебной автотехнической экспертизы по постановлению от 2 июня 2007 г. следователя СУ при ГУВД ИО Федорова С.А. поступило уголовное дело № 12345.

НА РАЗРЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ:

1. Имел ли водитель Суриков в данной дорожной ситуации техническую возможность избежать столкновения при соблюдении им Правил дорожного движения?

Производство экспертизы поручено эксперту отдела САТЭ Калугину Александру Леонидовичу, имеющему высшее техническое образование, специальность инженера-механика, квалификацию эксперта автотехника и транспортного трассолога. Стаж экспертной работы – с 1997 г.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 апреля 2007 г. в темное время суток на пересечении улиц Ленина и Горького г. Иркутска произошло столкновение автомобиля МЕРСЕДЕС-320 под управлением Сурикова А.Г. и автомобиля ТОЙОТА КОРОНА под управлением Куклина Г.Д. Автомобиль МЕРСЕДЕС-320 до столкновения находился в технически исправном состоянии, двигался без груза, с одним пассажиром, со скоростью 55–60 км/ч. В момент возникновения опасности автомобиль МЕРСЕДЕС-320 находился в 18 м от места столкновения. С момента возникновения опасности до столкновения прошло 1,8–2,0 сек. Перед столкновением Суриков применил экстренное торможение.

Проезжая часть на месте ДТП горизонтального профиля с асфальтированным покрытием в сухом состоянии.

По данному уголовному делу ранее проводилась автотехническая экспертиза (заключение №2869/13.1 от 17.05.2007 г.).

ЛИТЕРАТУРА

1. Судебная автотехническая экспертиза. М.: ВНИИСЭ, 1980. Ч. 2.
2. Применение в экспертной практике параметров торможения автотранспортных средств: Методические рекомендации для экспертов. М., 1995.
3. Правила дорожного движения. М., 2007.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Техническая возможность предотвратить столкновение устанавливается сравнением расстояния (S_a), на котором автомобиль МЕРСЕДЕС-320 находился от места столкновения в момент возникновения опасности, и остановочного пути автомобиля (S_o) в условиях места происшествия.

$$S_o = (T_1 + T_2 + 0,5 \times T_3) \times \frac{V_a}{3,6} + \frac{V_a^2}{25,92 \times J_m} \approx 36,5 \text{ м (вар. 1) } 41,7 \text{ м (вар. 2),}$$

где T_1 – время реакции водителя автомобиля МЕРСЕДЕС-320, с: 1,0;

T_2 – время запаздывания срабатывания тормозного привода автомобиля МЕРСЕДЕС-320, с: 0,100;

T_3 – время нарастания замедления автомобиля МЕРСЕДЕС-320, с: 0,350;

V_a – скорость движения автомобиля МЕРСЕДЕС-320, км/час: 55 (вар. 1) 60 (вар. 2) (из материалов дела);

Лм – установившееся замедление технически исправного автомобиля МЕРСЕДЕС-320 при торможении на горизонтальном участке дороги, м/с: 6,800;

Sa – расстояние, на котором автомобиль МЕРСЕДЕС-320 находился от места столкновения в момент возникновения опасности, м: 18 (из материалов дела).

В условиях данного происшествия, поскольку Sa меньше So, водитель автомобиля Суриков А.Г. не имел технической возможности избежать столкновения.

ВЫВОДЫ:

1. В данной дорожной ситуации водитель автомобиля Суриков А.Г. не имел технической возможности избежать столкновения.

Эксперт

Калугин

ПРОТОКОЛ
ознакомления обвиняемого и его защитника
с заключением эксперта

г. Иркутск

«21» июня 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.
в помещении служебном кабинете № 17,
руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил обвиняемого Куклина Г.Д. и его защитника Карницкого И.В.
с заключением эксперта № 2869/15.1 от «17» июня 2007 г. по уголовному делу № 12345 .

Одновременно обвиняемому Куклину Г.Д. и его защитнику Карницкому И.В. разъяснены права, предусмотренные частью первой ст. 206 УПК РФ.

*Куклин
Карницкий*

От участвующих лиц обвиняемого Куклина Г.Д. и его защитника Карницкого И.В.

заявления поступили. Содержание заявления: С заключением эксперта ознакомлены, ходатайств не имеем.

Участвующие лица:

*Куклин
Карницкий*

Протокол прочитан обвиняемым и его защитником лично.
Замечания к протоколу не поступили.

Участвующие лица:

*Куклин
Карницкий*

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Федоров

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего
с заключением эксперта

г. Иркутск

«21» июня 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.
в помещении служебном кабинете № 17,
руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил потерпевшего Сурикова А.Г.
с заключением эксперта № 2869/15.1 от «17» июня 2007 г. по уголовному
делу № 12345.

Одновременно потерпевшему Сурикову А.Г. разъяснены права, преду-
смотренные частью первой ст. 206 УПК РФ.

Суриков

От участвующих лиц потерпевшего Сурикова А. Г.
заявления поступили. Содержание заявления: С заключением эксперта
ознакомлен, ходатайств не имею.

Участвующие лица:

Суриков

Протокол прочитан потерпевшим лично.

Замечания к протоколу не поступили.

Участвующие лица:

Суриков

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Федоров

Исх. № 32/15-363 от 14.06.2007 г.

Начальнику ДРСУ-1 г. Иркутска
Буркову С.А.
г. Иркутск, ул. Калинина, 124

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших
совершению преступления (других нарушений закона)

В ходе расследования уголовного дела № 12345, возбужденного по ч. 1 ст. 264 УК РФ в отношении Куклина Г.Д., установлено, что 1 апреля 2007 г. около 24 ч. в г. Иркутске водитель Куклин Г.Д., управляя автомобилем *ТОЙОТА КОРОНА* и двигаясь по ул. Ленина, на пересечении с ул. Горького допустил столкновение с автомобилем *МЕРСЕДЕС-320* под управлением водителя Сурикова А.Г., который получил тяжкие телесные повреждения.

На проезжей части указанного перекрестка до настоящего времени отсутствуют линии дорожной разметки, что явилось одной из причин, способствовавших совершению указанного преступления.

На основании изложенного и руководствуясь частью второй ст. 73 и частью второй ст. 158 УПК РФ,

ПРЕДЛАГАЮ:

Нанести линии дорожной разметки в районе пересечения проезжих частей ул. Ленина и Горького г. Иркутска.

Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.

Следователь СУ
при ГУВД ИО
капитан юстиции

Федоров С.А.

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего
с материалами уголовного дела

г. Иркутск

«21» июня 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.
в помещении служебном кабинете № 17
на основании ходатайства потерпевшего Сурикова Анатолия Григорьевича
об ознакомлении с материалами уголовного дела полностью,
руководствуясь ст. 216 УПК РФ, предъявил потерпевшему Сурикову материалы
уголовного дела № 12345. Потерпевший Суриков А.Г. был ознакомлен с мате-
риалами уголовного дела № 12345, содержащимся в 1-м томе на 158 листах в
подшитом и пронумерованном виде, с вещественными доказательствами

иными материалами дела _____,
путем личного прочтения.

По ходатайству _____ была воспроизведена _____

Ознакомление с материалами уголовного дела начато «21» июня 2007 г. в 10
ч. 00 мин., окончено «21» июня 2007 г. в 10 ч. 30 мин. согласно прилагаемому
графику (при его наличии).

После ознакомления с материалами уголовного дела от участвующих лиц
потерпевшего Сурикова А.Г.
заявления поступили. Содержание заявления: С материалами уголовного дела
ознакомился полностью, ходатайств не имею.

Потерпевший

Суриков

Протокол прочитан следователем вслух.

Замечания к протоколу отсутствуют.

Потерпевший

Суриков

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Федоров

ПРОТОКОЛ
уведомления об окончании следственных действий

г. Иркутск

«21» июня 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.
в соответствии со ст. 215 (225) УПК РФ уведомил обвиняемого *Куклина Григория Даниловича*,
а также его защитника *Карницкого И.В.*,
предоставившего удостоверение № АС 3693 и ордер № 013086,
о том, что предварительное расследование по уголовному делу № 12345 окончено, и одновременно разъяснил обвиняемому, что в соответствии со ст. 217 (225) УПК РФ он имеет право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, законного представителя.

От участвующих лиц обвиняемого *Куклина Г.Д.* и его защитника *Карницкого И.В.* заявления поступили. Содержание заявлений: *С материалами уголовного дела желаю ознакомиться совместно с защитником Карницким.*

Обвиняемый
Защитник

Куклин
Карницкий

Протокол прочитан следователем вслух.
Замечания к протоколу отсутствуют.

Обвиняемый
Защитник

Куклин
Карницкий

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Федоров

ПРОТОКОЛ
ознакомления обвиняемого
и его защитника с материалами уголовного дела

г. Иркутск

«21» июня 2007 г.

Следователь СУ при ГУВД ИО капитан юстиции Федоров С.А.
в помещении кабинета следователя № 17
на основании ходатайства обвиняемого Куклина Григория Даниловича, а также
его защитника Карницкого Игоря Владимировича
об ознакомлении с материалами уголовного дела совместно,
руководствуясь ст. 217 УПК РФ, предъявил обвиняемому Куклину Г.Д. и его
защитнику Карницкому И.В.

материалы уголовного дела № 12345. Обвиняемый Куклин Г.Д. и его защитник
Карницкий И.В. были ознакомлены с материалами уголовного дела, содержа-
щимися в 1 томе на 137 листах

в подшитом и пронумерованном виде, с вещественными доказательствами

иными материалами _____
путем личного прочтения.

По ходатайству _____ была воспроизведена _____
(фамилия, инициалы) (аудио-, видеозапись)

Ознакомление с материалами уголовного дела начато «21» июня 2007 г. в 11
ч. 00 мин, окончено «21» июня 2007 г. в 11 ч. 40 мин. согласно прилагаемому
графику (при его наличии).

После ознакомления с материалами уголовного дела от обвиняемого и
его защитника Куклина Г.Д. и Карницкого И.В. ходатайства или иные заявления
поступили.

Содержание ходатайств или иных заявлений: С материалами уголовного дела
ознакомились полностью. Ходатайств не имеем.

Обвиняемый
Защитник

Куклин
Карницкий

По ознакомлении с материалами уголовного дела мне разъяснены права,
предусмотренные частью пятой ст. 217 УПК РФ:

1) ходатайствовать о рассмотрении моего уголовного дела судом с уча-
стием присяжных заседателей – в случаях, предусмотренных п. 1 части третьей
ст. 31 УПК РФ;

2) ходатайствовать о применении особого порядка судебного разбира-
тельства – в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК РФ;

3) ходатайствовать о проведении предварительных слушаний – в случаях,
предусмотренных ст. 229 УПК РФ.

Правом, предусмотренным _____,
(п. 1, 2 или 3 части пятой ст. 217 УПК РФ)

воспользоваться *не желаю*.

Обвиняемый
Защитник

*Куклин
Карницкий*

Протокол прочитан *следователем вслух*.
Замечания к протоколу *не поступили*.

Обвиняемый
Защитник

*Куклин
Карницкий*

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 218 УПК
РФ.

Следователь

Федоров

«УТВЕРЖДАЮ»

Прокурор _____

(наименование органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)

« __ » _____ Г.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по обвинению Куклина Григория Даниловича в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ**

ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя, отчество *Куклин Григорий Данилович*
2. Дата рождения *20.06.1952 г.*
3. Место рождения *г. Братск Иркутской области*
4. Место жительства и (или) регистрации *г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5, кв. 12,*
телефон 00-00-00
5. Гражданство *Россия*
6. Образование *среднее*
7. Семейное положение, состав семьи *женат, имеет дочь 1985 г. р.*
8. Место работы или учебы *не работает*
9. Отношение к воинской обязанности *не военнообязанный*
10. Наличие судимости *не судим*
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого *пас-*
порт 01 04 631224, выдан 02.03.1999 г. Братским РОВД Иркутской области
12. Иные данные о личности обвиняемого: *в наркологическом, психоневрологи-*
ческом диспансере на учете не состоит, по месту проживания характеризу-
ется положительно.

Куклин Г.Д. нарушил Правила дорожного движения, повлекшие по не-
осторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека при следующих
обстоятельствах:

1 апреля 2007 г. около 24 ч. в г. Иркутске водитель Куклин Г.Д., управляя
автомобилем ТОЙОТА КОРОНА, государственный регистрационный знак В
350 ТС 38 РУС, двигался по ул. Ленина в направлении от площади им. Кирова.
На перекрестке с ул. Горького Куклин, выполняя поворот налево, не убедился в
безопасности совершаемого маневра, не уступил дорогу транспортному сред-
ству, движущемуся по равнозначной дороге со встречного направления прямо и
допустил столкновение с автомобилем МЕРСЕДЕС-320, государственный ре-
гистрационный знак С 777 ОС 38 РУС, двигавшимся навстречу по ул. Ленина,
которым управлял водитель Суриков А.Г.

Своими действиями водитель Куклин Г.Д. нарушил следующие пункты
Правил дорожного движения:

в нарушение п. 8.1 совершил маневр, который не был безопасным, и создал помеху другим участникам движения;

в нарушение п. 13.12 при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по равнозначной дороге со встречного направления прямо.

В результате столкновения Сурикову А.Г., по неосторожности, были причинены тяжкие телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей головы, туловища, конечностей, ушиба головного мозга тяжелой степени, ушиба левого легкого, опасные для жизни в момент причинения.

Таким образом, Куклин Григорий Данилович обвиняется в том, что, управляя автомобилем, нарушил Правила дорожного движения, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются:

Протокол осмотра места дорожно-транспортного происшествия от 02.04.2007 г., в ходе которого на пересечении ул. Ленина и Горького г. Иркутска обнаружены поврежденные автомобили МЕРСЕДЕС-320 р/з С 777 ОС и ТОЙОТА КОРОНА р/з В 350 ТС. В месте обнаружения транспортных средств имеется осыпь грунта и след торможения длиной 13,2 м. (л.д. 9–11).

Протокол допроса потерпевшего Сурикова А.Г., который показал что 1 апреля 2007 г. около 24 ч. он, управляя принадлежащим ему автомобилем МЕРСЕДЕС-320 р/з С 777 ОС, двигался по ул. Ленина г. Иркутска в сторону площади им. Кирова. В салоне находилась жена, которая сидела на переднем пассажирском сиденье. Двигался со скоростью около 60 км/ч с ближним светом фар. На перекрестке с ул. Горького увидел автомобиль ТОЙОТА КОРОНА, двигающийся во встречном направлении с включенным левым поворотом. Посигналил, чтобы привлечь внимание, однако водитель встречного транспортного средства на это не отреагировал и начал выполнять поворот налево, когда до него оставалось где-то 15–20 метров. Применил торможение, но избежать столкновения не удалось. В результате ДТП получил травму (л. д. 58–60).

Протокол очной ставки между потерпевшим Суриковым А.Г. и подозреваемым Куклиным Г.Д., в ходе которой Суриков подтвердил свои показания (л. д. 75–77).

Протокол допроса свидетеля Суриковой И.Н., которая показала, что 1 апреля 2007 г. около 24 ч. ехала с мужем по ул. Ленина. Автомобиль двигался на небольшой скорости, фары горели. На перекрестке с ул. Горького увидела легковой автомобиль, который стоял с включенным сигналом левого поворота. Муж подал звуковой сигнал и продолжал движение. Однако водитель встречного автомобиля, резко набирая скорость, стал выполнять поворот. Когда он начал движение, расстояние между машинами составляло 15–20 метров. Муж резко затормозил, но избежать столкновения не удалось. В дорожном происшествии она не пострадала (л. д. 61–63).

Протокол допроса свидетеля Леонова В.О., который показал, что 1 апреля 2007 г. около 24 ч. переходил проезжую часть ул. Ленина. Мимо, в сторону

перекрестка с ул. Горького, проехал автомобиль МЕРСЕДЕС-320 белого цвета. Скорость его была примерно 60 км/ч. Проезжая мимо, водитель подал звуковой сигнал. Не успев пересечь проезжую часть, услышал звук удара со стороны перекрестка с ул. Горького. Оглянувшись, увидел, что на перекрестке столкнулись автомобили МЕРСЕДЕС-320, который только что проехал мимо, и ТОЙОТА КОРОНА серого цвета (л. д. 69–71).

Протокол допроса свидетеля Антипова А.Е., который показал, что 1 апреля 2007 г. около полуночи шел по ул. Ленина в направлении ул. Горького. Когда до перекрестка оставалось 15–20 метров, увидел, что с противоположной стороны приближается со скоростью около 60 км/ч автомобиль МЕРСЕДЕС-320. Обратил внимание на этот автомобиль, так как слышал подаваемый водителем звуковой сигнал. В это время автомобиль ТОЙОТА КОРОНА, стоящий на ул. Ленина перед перекрестком с ул. Горького, стал совершать поворот налево. Водитель МЕРСЕДЕС-320 резко затормозил, но ему не удалось избежать столкновения с автомобилем ТОЙОТА КОРОНА (л. д. 72–74).

Заключение судебно-медицинского эксперта, согласно которому Сурикову А.Г. причинены повреждения в виде ушибов мягких тканей головы, туловища, конечностей, ушиба головного мозга тяжелой степени, ушиба левого легкого. Данные повреждения могли возникнуть в условиях ДТП 1 апреля 2007 года и относятся к тяжкому вреду здоровью по признаку опасности для жизни в момент причинения (л. д. 81–84).

Заключение эксперта-автотехника, согласно которому скорость автомобиля МЕРСЕДЕС-320 до столкновения была более 46 км/ч. В данной дорожной обстановке водитель автомобиля ТОЙОТА КОРОНА Куклин должен был действовать в соответствии с требованиями п. 13.12 Правил дорожного движения (л. д. 91–93).

Протокол следственного эксперимента, в ходе которого определены: удаление транспортных средств друг от друга в момент возникновения опасности, которое равно 18 м; скорость движения автомобиля Сурикова до торможения, которая равна 55 км/ч; время, затраченное Куклиным с момента начала движения до столкновения, равное 1,8–2,0 сек. (л. д. 134–137).

Заключение эксперта-автотехника (дополнительное), согласно которому в данной дорожной ситуации, водитель Суриков не имел технической возможности избежать столкновения (л. д. 141–143).

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый, защитник:

Протокол допроса обвиняемого Кукина Г.Д., который показал, что вину признает частично. 1 апреля 2007 г. около 24 ч., управляя принадлежащим ему автомобилем ТОЙОТА КОРОНА р/з В 350 ТС, двигался по улице Ленина г. Иркутска от площади им. Кирова. На перекрестке с улицей Горького нужно было повернуть налево. Он перестроился и остановился в левом крайнем ряду по ходу движения, пропуская встречные машины. Светофор работал в желтом мигающем режиме. По ул. Ленина к перекрестку с ул. Горького двигался автомобиль МЕРСЕДЕС-320 белого цвета. Расстояние до этого автомобиля было около 100 м. Полагая, что успеет проехать перекресток, стал выполнять ле-

вый поворот, однако встречный автомобиль неожиданно быстро оказался перед ним, и произошло столкновение. Считает, что водитель МЕРСЕДЕС-320 превысил разрешенную скорость (л. д. 107-108).

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание:

Смягчающими вину обстоятельствами могут быть признаны обстоятельства, предусмотренные: п. «а» ч. 1 ст. 61 УК РФ «совершение впервые преступления небольшой тяжести»; п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ «наличие малолетних детей и виновного»; п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ «добровольное возмещение имущественного ущерба».

Отягчающих вину обстоятельств не выявлено.

Сведения о потерпевшем: *Суриков Анатолий Григорьевич, проживает: г. Иркутск, ул. Баумана, 28, кв. 22 (л. д. 58-60).*

Сведения о гражданском истце: _____
(с указанием тома, листа уголовного дела)

Сведения о гражданском ответчике: _____
(с указанием тома, листа уголовного дела)

Обвинительное заключение составлено в *ГУВД ИО*
«21» июня 2007 г. и вместе с уголовным делом № 12345
направлено прокурору *ИО*.

Следователь СУ при УВД
ИО капитан юстиции

Федоров С.А.

Список лиц, подлежащих вызову в суд

1. Обвиняемый: *Куклин Григорий Данилович, прож.: г. Иркутск, ул. 5-й армии, 5, кв. 12 (л. д. 107-108).*

2. Потерпевший: *Суриков Анатолий Григорьевич, прож.: г. Иркутск, ул. Баумана, 28, кв. 22 (л. д. 58-60).*

3. Свидетели обвинения:

1) *Сурикова Ирина Николаевна, прож.: г. Иркутск, ул. Баумана, 28, кв. 22 (л. д. 61-63);*

2) *Леонов Виктор Олегович, прож.: г. Иркутск, ул. Ленина, 74, кв. 69 (л. д. 69-71);*

3) *Антипов Андрей Евгеньевич, прож.: г. Иркутск, ул. Култукская, 169, кв. 9 (л. д. 72-74).*

4. Свидетели защиты: *отсутствуют.*

Следователь СУ при УВД
ИО капитан юстиции

Федоров С.А.

Справка

1. Срок предварительного следствия *1 мес. 16 суток*. Уголовное дело возбуждено *«5» мая 2007 г.* по признакам преступления, предусмотренного *ч. 1 ст. 264 УК РФ*.

2. _____ был _____ задержан _____ в соответствии
(фамилия, инициалы обвиняем _____)
со ст. 91 УПК РФ *«__» _____ г.*

3. *Куклину Г.Д. «23» мая 2007 г. избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.*

4. *Куклину Г.Д. «23» мая 2007 г.*
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного *ч. 1 ст. 264 УК РФ*.

«__» _____ г. обвинение перепредъявлено по _____ УК РФ.

5. Вещественные доказательства по уголовному делу *автомобиль ТОЙОТА КОРОНА, р/з В 350 ТС, принадлежащий Куклину Г.Д., и автомобиль МЕРСЕДЕС-320, р/з С 777 ОС, принадлежащий Сурикову А.Г., а также документы Куклина Г.Д. на транспортное средство* хранятся у владельцев том № 1, л. д. 55, 100-103. *Водительское удостоверение Куклина Г.Д. и материалы административного производства в материалах дела.*

6. Гражданский иск по уголовному делу *не заявлен* том № __, л. д. ____.

7. Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества *не применялись* том № __, л. д. ____.

8. Процессуальные издержки по уголовному делу *нет*.

9. Меры, принятые по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого и потерпевшего *не принимались*.

10. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому и защитнику *«21» июня 2007 г.*

11. Обвиняемый *Куклин Г.Д.* и защитник *Карницкий И.В.* ознакомились совместно с материалами уголовного дела с *«21» июня 2007 г.* по *«21» июня 2007 г.*

12. Потерпевший *Суриков А.Г.* и его представитель ознакомились с материалами уголовного дела с *«21» июня 2007 г.* по *«21» июня 2007 г.*

13. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору *ИО «21» июня 2007 г.*

Следователь СУ при УВД
ИО капитан юстиции

Федоров С.А.

МВД РФ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Иркутской области
«21» июня 2007 г.

ПРОКУРОРУ г. Иркутска
При этом в порядке ст. 220 УПК РФ
направляем Вам
уголовное дело № 12345 по обвинению
Куклина Григория Даниловича
по ст. 264 ч. 1 УК РФ

- а) для передачи по подсудности;
- б) для дальнейшего ведения следствия.

Обвиняемый *Куклин Г.Д.* Находится под
подпиской о невыезде.

О направлении дела просим поставить
в известность.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Дело № 12345 в 1 томе.

Начальник следственного управления
при ГУВД ИО
подполковник юстиции

Радин В.И.

**Герасимова Юлия Радиковна
Егорова Юлия Владимировна**

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО № 12345

Учебное пособие